

मुलुकी_देवानी_कार्यवधि_संहिता_२०७४

English title: Muluki Civil Procedure Code, 2017

मुलुकी देवानी कार्यवधिसंहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं.३५ । देवानी मुद्दाको कार्यवधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : देवानी मुद्दाको डायरी, कारबाही, सुनुवाई र कनिरा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यवधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको नरिणय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यवधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी देवानी कार्यवधिसंहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिता संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा, - । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसिमिका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (ग) "दरपीठ" भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लखितमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लखितको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (घ) "देवानी मुद्दा" भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएका बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको वषिय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ :- । (१) नाता कायम वा सम्बन्ध वच्छेद, । (२) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, । (३) अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, । (४) कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित सम्बद्ध अनन्तरगतको कुनै हक वा दाबी, । (५) दुष्कृत, अर्धदुष्कृत वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, । (६) सुवधिभार, । (७) क्षतिपूर्ति, । (८) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै वषिय । (ङ) "न्यायाधीश" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (च) "पुनरावेदनपत्र" भन्नाले तल्लो अदालतको नरिणयमा चर्चित नबुझी सो नरिणय सच्याउनको लागि आफ्नो जकीर सहित माथिल्लो अदालतमा दिएको नविदन सम्झनु पर्छ । (छ) "प्रतित्तरपत्र" भन्नाले फरिदपत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेश गरेको लखित जवाफ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतित्तरपत्र सरहको बयान समेतलाई जनाउँछ । (ज) "प्रतदाबी" भन्नाले बाढीले गरेको दाबी उपर प्रतविदीले गरेको दाबी सम्झनु पर्छ ।

(झ) "प्रतविदी" भन्नाले प्रतित्तरपत्र पेश गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतविदी सरह बयान गर्ने वा अदालतले प्रतविदी कायम गरेको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ञ) "फरिदपत्र" भन्नाले कुनै वषियमा आफ्नो हक, हति वा सरोकार कायम गर्न वा दाबी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उजुरी, नालसि, दाबी वा नविदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फरिदपत्र सरहको बयान वा प्रतित्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतदाबी समेतलाई जनाउँछ । (ट) "मसिलि" भन्नाले फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, नविदनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सबूत प्रमाण र अन्य कागजात सङ्कलन गरी अदालतमा राखिएको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल सम्झनु पर्छ । (ठ) "मुद्दा" भन्नाले देवानी मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ड) "म्याद" भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा अदालतबाट जारी गरिने सूचना वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ । (ढ) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ण) "बादी" भन्नाले फरिदपत्र दाने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (त) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (थ) "सम्पत्ति" भन्नाले चल वा अचल सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । ३. छुट्टै कानूनमा लेखिएको कुरामा असर नपर्ने : (१) वषिय वषियमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएका कार्यवधिकी सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो वषियमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा नलेखिएको कार्यवधिकी वषियमा यस संहितामा लेखिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-२ । देवानी कार्यवधिकी कानूनका सामान्य सद्धान्तहरू । ४. देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सद्धान्त : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ । ५. सुनुवाई खुला इजलासमा हुने : कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको नविदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा खुला इजलासमा हुनेछ । ६. अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुने : मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ । ७. हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र नरिण हुने : (१) कुनै वषियमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको नरिण नयिमति अदालतबाट मात्र हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि "नयिमति

अदालत" भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (२) नयिमति अदालत बाहेक अन्य अदालत वा नकियामा वचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न नरिपण भएपछि मात्र अन्य वषियमा कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धति अधिकारीले नयिमति अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा नरिपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

८. कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नयिमति अदालतबाट मात्र नरिपण हुने : कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध वचिछेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नयिमति अदालतबाट मात्र नरिपण हुनेछ । ९. पक्षहरूको हैसियत समान रहने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ । (२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै नकिया वा कुनै कानूनी व्यक्तिलादालत समक्ष बादी वा प्रतविदीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै नकिया वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहूलयित, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन । १०. फरिद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्ने : अदालतमा फरिदपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लनि नजिमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा नजिको कानूनसम्मत हति वा सरोकार रहेको व्यहोरा फरिदपत्रमा उल्लेख गरी नजिको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ । ११. अधिकारक्षेत्र शून्य नहुने : कुनै पन मुद्दाको डायरी, कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न कानून बमोजमि कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकेको हुनेछ । १२. नरिणय गर्नबाट पन्छनि नहुने : (१) न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लई मुद्दाको नरिणय गर्नबाट पन्छनि पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा नरिणय गर्नु पर्नेछ । १३. मलिपत्र वा मेलमलिप गर्न मौका दनि पर्ने : (१) अदालतले कुनै पन मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मलिपत्र गर्न वा मेलमलिपको प्रक्रिया अपनाई मलिपत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अवसर दई पक्षहरू मलिपत्र गर्न वा मेलमलिपको प्रक्रिया अपनाउन मज्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पन मलिपत्र गर्न वा मेलमलिपको प्रक्रिया अपनाई मलिपत्र गराउन सकिनेछ । १४. प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने : अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतविदी रहेको सोही वषियको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मलिपत्र कार्यान्वयन नभएको वषियमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन । १५. पुनरावेदनको अधिकार हुने : कुनै अदालतले शुुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तमि आदेश र कनिरा गरेको मुद्दामा चर्तित नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धति अदालतमा कानून बमोजमि पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ ।

अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्ने : (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न कुनै पन अदालतलाई कानून बमोजमि अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ । (२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सलिसलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा नरिणय बदर हुनेछ । (३) अदालतले नरिणय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ । १७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : मुद्दाको शुुरु कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि सम्बन्धति अदालतलाई हुनेछ । १८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) मुद्दाको वषियवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पन अचल सम्पत्तिसम्बन्धी वषिय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फरिदपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँचु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतरिक्ति देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ :- । (क) बहाल, बाली वा बगिीको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी, । (ख) अचल सम्पत्ति रोकका राख्ने वा नखिन्ने सम्बन्धी, । (ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी, । (घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी, । (ङ) अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी, । (च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धति क्षतिपूर्तिसम्बन्धी । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अंश मुद्दा वादी वा प्रतविदी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फरिदपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ । १९. प्रतविदी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतविदी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फरिदपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्रतविदी रहेको जिल्ला" भन्नाले प्रतविदी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ । (२) बादी तथा प्रतविदीले नजिहू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतविदी रहेको जिल्ला

अदालतमध्ये जुन जलिला अदालतमा फरिदपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतबिदी भएमा सबैभन्दा बढी प्रतबिदी बसेको जलिलाको जलिला अदालतमा फरिदपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । तर समान सङ्ख्याका प्रतबिदी एकभन्दा बढी जलिलामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतबिदी रहे बसेको जलिलाको कुनै जलिला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । २०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखित वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतबिदी बसोबास गरेको जलिलाको जलिला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जलिला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखितमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ । २१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ । २२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ । २३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार नियमिति अदालतलाई हुनेछ । २४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतबिदी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्र : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उपर फरिदपत्र दाँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतबिदी बनाई फरिदपत्र दाँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जलिला अदालतमा दानि पर्नेछ । (२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो नजिी हैसियतमा फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दानि पर्दा आफू कार्यरत रहेको जलिलाको जलिला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र सम्बन्धित जलिला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जलिला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । २५. सम्बन्धित जलिला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुने : (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जलिला अदालतलाई हुनेछ । (२) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार पनिसम्बन्धित जलिला अदालतलाई हुनेछ । २६. एउटा अदालतको मात्र फरिदपत्र कायम रहने : (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भनिनाभनिन अदालतमा भनिनाभनिनै फरिदपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फरिदपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फरिदपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फरिदपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फरिदपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फरिदपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फरिदपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ । २७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र कनिरा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । लिखित तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था । २८. लिखित तयार गर्दा रीत पुर्याउनु पर्ने : (१) लिखित तयार गर्दा जुन विषयको लिखित तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखितसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि, - (क) "लिखित" भन्नाले देहायका लिखित सम्झनु पर्छ :- (१) घर व्यवहारमा हुने सबै कसिमिका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दानि गरी भएको लिखित, । (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखित, । (३) करार, । (४) अख्तियार दिएको लिखित, अख्तियारनामा, मज्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, । (५) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेश हुने कुनै पत्र लिखित, ।

(६) अदालतमा पेश हुने फरिदपत्र, प्रतउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, नविदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै कसिमिको लिखित, । (७) सरकारी कार्यालय वा

सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लेखित, । (८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लेखित । (ख) "कारणी" भन्नाले लेखितको व्यहोराबाट सहीछाप गर्नु पर्ने जमिमेवारी भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) "सरकारी कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, नेपाल सरकारको कार्यालय, प्रदेश सरकारको कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ । (घ) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानून बमोजमि स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालयलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका लेखित तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनु परेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनु पर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनु पर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनु पर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै लेखित केरमेत गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकनि भएमा पनिसच्याइएको व्यहोराबाट द्विविधा वा शङ्का । उत्पन्न हुने भएमा वा कानून बमोजमि प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने लेखित भए त्यस्तो लेखितको सट्टा अर्को छुट्टै लेखित तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको लेखितमा कुनै रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै रकम खुलाउँदा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ । २९. सहीछाप गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत : (१) लेखितमा सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख जान्नेले आफ्नो नाम लेखी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्नेछ र लेख नजान्ने व्यक्तिले ल्यापचे सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिहायका लेखितमा सहीछाप गर्दा दुवै हातको बुढी औलाको ल्यापचे सहीछाप र लेख जान्नेले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

दस्तखत गरेको कुरा प्रमाणित हुने गरी सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) आफ्नो हक छाडी दिएको वा धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लेखित, । (ख) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दिइने मजजुरीनामा वा अख्तियारनामा, । (ग) सट्टापट्टापत्र, अंशधारबीच हुने बण्डपत्र, अंश छोडपत्र वा अंश बुझेको भरपाईको लेखित, । (घ) मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लेखित, । (ङ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी लेखित, । (च) ऋण फर्ति बुझाउँदा वा ऋण दौंदा लेखितको पीठमा दरपीठ नगरी छुट्टै गरदिएको भरपाई, । (छ) ऋण दिए लिएको भोगबन्धकी, दृष्टविन्धकी, लेखबन्धकी समेतका लेखित, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियतनामा, । (ज) नासो धरौत लिए दिएको करार, । (झ) कपाली तमसुकको लेखित । (३) उपदफा (१) बमोजमि सहीछाप गर्दा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लेखितमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद खुलाई हस्ताक्षर गरी अङ्काको छाप लगाई त्यस्तो लेखितमा लेखित जारी भएको मति उल्लेख हुनु पर्नेछ । ३०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत : (१) लेख जान्ने व्यक्तिले लेखितमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हस्ताक्षर गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा हस्ताक्षर गरी अन्य ठाउँमा छोटकरीमा हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सहीछाप गर्दा एउटै वषिको लेखित एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शरि र पुछारमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्ने कारणीले त्यस्तो लेखितमा कुनै व्यहोरा थपघट गर्न नसक्ने गरी सहीछाप गर्नु पर्नेछ । ३१. ल्यापचे सहीछाप गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीत : (१) लेखितमा ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो ल्यापचे सहीछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिनी हातको बुढी औलाको ल्यापचे सहीछाप लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कसैको दाहिनी हातको बुढी औला नभएमा वा भएमा पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा बायाँ हातको बुढी औलाको, दुवै हातको बुढी औला नभएमा वा भएमा पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा दायाँ वा बायाँ हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औलाको ल्यापचे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) दुवै हातका बुढी औलाको ल्यापचे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लेखितको हकमा कारणीको कुनै हातको बुढी औला नभएमा वा भएमा पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा सोही हातको रेखा स्पष्ट देखिएको अरु कुनै एक औलाको र शङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिएको हातको बुढी औलाको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको दुवै हातको बुढी औला नभएमा वा भएमा पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा रेखा स्पष्ट देखिएका दुवै हातका अन्य कुनै एक एक औलाको ल्यापचे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा एकैहातको भए पनशिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट देखिने

आवश्यकताअनुसार कुनै एक वा दुई औलाको ल्यापचे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कुनै कारणीको हातको कुनै पनौ औला नभएमा वा भएपनि शिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएमा त्यस्तो कारणीको सहीछाप दफा ३३ बमोजमि गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा कानून बमोजमि कुनै एक वा दुवै बुढी औलाको ल्यापचे सहीछाप गराएकोमा बाहेक अन्य कुनै औलाको ल्यापचे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा जुन बुढी औला नभएको वा त्यसको शिङ्ख चक्रको रेखा स्पष्ट नदेखिएका कारणले अन्य औलाको ल्यापचे सहीछाप गरे वा गराएको हो सो व्यहोरा सम्बन्धति लखितमा उल्लेख गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३२. मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गर्नु गराउनु पर्ने : ल्यापचे सहीछाप र मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गर्नु वा गराउनु पर्ने लखितमा दफा ३१ को अवस्था परी कारणीको ल्यापचे सहीछाप हुन नसक्ने भएमा र नजिले मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गर्न सक्ने भए व्यहोरा खुलाई हस्ताक्षर मात्र गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३३. संरक्षक वा माथवरको लखितमा सहीछाप गराउनु पर्ने : कारणीको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने लखितमा दफा ३० बमोजमि हस्ताक्षर गर्न नसक्ने र दफा ३१ को अवस्था परी ल्यापचे सहीछाप पनौ गर्न नसक्ने कारणीको हकमा नजिको संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी नजिको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । ३४. सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तलि लखित गर्दाको कार्यवधि: दफा ३२ बमोजमि लखितमा कारणीको मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत मात्र गराउँदा वा दफा ३३ बमोजमि कारणीको तर्फबाट नजिको संरक्षक वा माथवरको सहीछाप गराउँदा लखितको शरि भागमा त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धति अधिकारीले त्यस्तो लखित प्रमाणति गर्नु पर्नेछ ।

३५. वशिष अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट लखित गर्दाको कार्यवधि: (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दृष्टिबिहीन वा बोलन नसक्ने व्यक्तिको तर्फबाट कुनै लखित गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक वा माथवर भए नजिलाई समेत रोहबरमा राखी नजिले व्यक्त वा सङ्केत गरे बमोजमि लखित तयार गरी त्यस्तो लखितमा संरक्षक वा माथवरको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (२) नावालक वा होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको तर्फबाट लखित गराउँदा संरक्षक वा माथवर भए नजिलाई समेत रोहबरमा राखी नजिको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेख पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लखितमा सहीछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तलि चाहेमा नजिले रोजेको व्यक्तिको रोहबरमा गराउनु पर्नेछ र त्यसरी रोहबरमा रहने व्यक्तिको नजिले रोजेको व्यहोरा समेत सोही लखितमा जनाई सहीछाप गराउनु पर्नेछ । ३६. लखित मान्य हुने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि हस्ताक्षर वा ल्यापचे सहीछाप भएकोमा कानूनको अधनिमा रही त्यस्तो लखित जुनसुकै प्रयोजनका लागिमान्य भई कानून बमोजमि कार्यान्वयन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि कुनै नकियाबाट प्रमाणति वा पारति गर्नु पर्ने वा त्यस्तो नकियमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो नकियाबाट कार्यान्वयन हुने वा मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । वनिमिय अधिकारपत्र मार्फत वा बैङ्क तथा वतितीय संस्थासँग कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजमिका करार, ठेक्कापट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजमि मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत वा ल्यापचे सहीछाप गर्नु पर्ने पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी नरिधारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभतिर घरसारमा तयार भएको लखित सम्बन्धति पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थति भई सक्कल लखितको शरिमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणति गराउनु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणति गर्दा लखितमा लखितका कारणीहरूलाई प्रमाणति गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ । तर पक्षहरूले चाहेमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कमको घरसारको लखित पनौ यस दफा बमोजमि प्रमाणति गराउन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि लखित प्रमाणति गराउन आएमा सम्बन्धति स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनौ लखितका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लखित भएको मतिरि लेनदेन भएको रकम वा लखितमा उल्लेख भएको बगिो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लखित त्यसै दनि प्रमाणति गरदिनु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।

(३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धति स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणति नगराइएका लेनदेन कारोबारका लखितहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मतिलि छ महनिभतिर प्रमाणति गराउनु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ख) उपदफा (३क) बमोजमि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बरिमी परी वा शारीरिक वा मानसकि अशक्तताको कारणले आफै उपस्थति हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा नजिको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लखित प्रमाणति गराउन सक्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ग) उपदफा (३क) र (३ख) बमोजमि लेनदेन कारोबारको लखित प्रमाणति गर्नु अघि सम्बन्धति स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लखित बमोजमिको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३घ) उपदफा (३क) बमोजमि प्रमाणति गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक

पक्ष उपस्थिति नभए तापनित्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धति स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३ड) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्य लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा नजि फर्की आएको मितिले छ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लेखित प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । (४) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । उपदफा (३) वा (३क) बमोजमि लेखित प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि रीत नपुगेको लेखित अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । । (६) सम्बन्धति स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले यस दफा बमोजमि लेखित प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । ३७. लेखितमा पहिचानको विवरण उल्लेख हुनु पर्ने : (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजमिका लेखित तयार गर्दा लेखितसँग सम्बन्धति मुख्य कारणीको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी लेखित तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पहिचान खुलाउँदा सम्बन्धति व्यक्तिको बाबु, आमा, बाजे, बज्यै र आफ्नो सहति तीन पुस्तै विवरण, पति वा पत्नीको नाम, नागरिकता नम्बर, उमेर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला, नजिको स्थायी बसोबासको ठेगाना तथा अस्थायी बसोबास गरेकोमा त्यस्तो ठेगाना समेत र विदेशी नागरिक भए नजिको नागरिकताको विवरण, राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति तथा नजिको ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजमि संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी लेखित गराउँदा संरक्षक वा माथवरको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर र विदेशी नागरिक भए नजिको राहदानी नम्बर, राहदानी जारी गर्ने मुलुक र राहदानी जारी भएको मिति, इमेल ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३८. सङ्गठति संस्थाको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) सङ्गठति संस्थाको तर्फबाट कुनै लेखित गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता नम्बर तथा रजिस्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहने ठाउँ उल्लेख गरी त्यसको सञ्चालकको निर्णय बमोजमि अधिकार प्राप्त व्यक्तिको यस परिच्छेद बमोजमि लेखितमा सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहीछाप गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले ल्याप्चे सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्ने छैन । तर मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गरेपछि त्यस्तो संस्थाको छाप लगाउनु पर्नेछ । (३) दफा ३७ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्य सङ्गठति संस्था कारणी भएको लेखितमा तीन पुस्तैको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने छैन । ३९. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत पर्याप्त हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्य कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै लेखितमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गर्दा, कुनै सङ्गठति संस्थाका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कुनै लेखितमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत गर्दा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, छानबीन वा जाँचबुझको प्रतविदन तयार गर्दा वा कानून बमोजमि ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएका लेखितमा बाहेक अन्य लेखितमा सहीछाप गर्दा ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पर्ने छैन र सम्बन्धति पदाधिकारीको नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पद खुलाई मिति समेत उल्लेख गरी रीतपूर्वकको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दस्तखत भएमा त्यस्तो लेखित रीतपूर्वक तयार भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखित तयार भएकोमा सम्बन्धति पदाधिकारीको नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पद नखुलेको भए पनित्यसरी नाम र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पद नखुलाउने पदाधिकारीलाई अदालतले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरबिना गरी त्यस्तो लेखितलाई रीत पुगेको मानी प्रमाण रूपमा ग्रहण र त्यस्तो लेखितका आधारमा नालसि सुनी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नेछ । ४०. सहीछाप पक्का मसीले गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि ल्याप्चे सहीछाप गर्दा वा गराउँदा नउड्ने पक्का रंग भएको छाप वा अन्य साधनबाट औलाको शङ्ख चक्रको रेखा रंगाई त्यसको छाप लेखितमा गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

दस्तखत गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दा नउड्ने पक्का मसीले गर्नु पर्नेछ । ४१. लेखित तयार गर्दा ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्ने : दफा २९ को उपदफा (२) बमोजमिको लेखित तयार गर्दा लेखितको मुख्य व्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यसको अन्त्यमा त्यस्तो लेखित तयार भएको ठाउँ र मिति उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४२. साक्षी राख्नु पर्ने : (१) कानून बमोजमि साक्षी राखी तयार गर्नु पर्ने लेखितमा करार गर्न योग्य कम्तीमा दुई जना व्यक्तिसाक्षी राखी नजिहूको रोहबरमा लेखित बमोजमिको काम, कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उल्लेख भएका साक्षीको पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना उल्लेख गरी यस परिच्छेद बमोजमि सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजमि तयार गरिएको लेखित कारणी आफैले लेखेको भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्तिले मस्यौदा गरी तयार गरेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरी लेखकले आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण र ठेगाना समेत लेखी मुलुकी संहिता

सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै लेखित तयार गर्न कानून बमोजमि कुनै इजाजतपत्र लानि पर्ने रहेछ भने उपदफा (३) बमोजमि मस्यौदा तयार गर्ने लेखकले त्यसको वविरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४३. रीत नपुगेको लेखित मान्य नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि रीत नपुर्‍याई तयार गरिएको लेखित मान्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा लेखितको प्रकृति हेरी दुई सय रुपैयाँसम्म जरबाना गरी त्यस्तो लेखितलाई मान्यता दनि सकिनेछ :- । (क) लेख जान्नेले रीतपूर्वक हस्ताक्षर मात्र गरी ल्यापचे सहीछाप नगरेको वा ल्यापचे सहीछाप गरेकोमा प्रष्ट नदेखिने गरी गरेको, । (ख) लेख जान्नेले हस्ताक्षर नगरी ल्यापचे सहीछाप मात्र गरेको, । (ग) लेखितको पुछारमा मतिटुङ्गिएको ठाउँमा कारणीको सहीछाप नगराएको, । (घ) साक्षी नराखेको वा राखेको साक्षीको हस्ताक्षर नगराएको, । (ङ) नाम, थर, वतन र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पद समेत लेख्नु पर्नेमा थर, वतन वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पदमध्ये कुनै वा सबै छुटाएको । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट कुनै लेखित तयार गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार गरिएको लेखितलाई रीत पूर्वक तयार गरेको लेखित मानिनेछ । ४४. कारणीले गरेको लेखित मान्य हुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेखित कारणी स्वयंले आफ्नो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दस्तखतबाट लेखिएको कुरा प्रमाणति भएमा त्यस्तो लेखित कानून बमोजमि मान्य हुनेछ ।

४५. कैफियत जनाई लेखित दर्ता गर्न सकिने : (१) कसैले सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता गर्न ल्याएको लेखितमा अक्षर बुझ्नि गरी थपी केरमेट गरी दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी थप वा केरमेट गरेको ठाउँमा नजिको सहीछाप गराई जुन ठाउँमा अक्षर थपे वा केरमेट गरेको छ त्यस्तो कुरा त्यस्तो लेखितमा कैफियत जनाई प्रमाणति गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट दर्ता गराउन ल्याएको लेखितमा कुनै अक्षर थप वा केरमेट भई त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा नजिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको भएमा सोही लेखित दर्ता गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि रीत नपुगी कुनै लेखित दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुन कारणले लेखित दर्ता गर्न नहुने हो त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई लेखितको पीठमा सो कुरा लेखी मति समेत राखी आफ्नो दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई लेखित फर्ति दनि पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा दर्ता भएको कुनै पनिलेखित कसैलाई फर्ति दिई अर्को साटी लानि र अङ्क अक्षर थपी मेटी, केरी, घटी वा बढी पार्न हुँदैन । ४६. लेखितको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) मुद्दामा सरोकार भएको व्यक्ती वा नजिको कानून व्यवसायीले अदालतमा पेश भएको फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, नविदनपत्र, वादी वा प्रतवादीले पेश गरेका प्रमाण सम्बन्धी लेखित वा फैसला लगायत मुद्दाको मसिलि संलग्न कागजपत्रको प्रतिलिपि भाग गरी नविदन दिएमा अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो लेखितको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर फैसलाको प्रतिलिपि जुनसुकै कानून व्यवसायीले लानि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा रहेको लेखितमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लेखितको सरोकारवाला व्यक्तिले लेखितको प्रतिलिपि भाग गरी सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कसैले प्रतिलिपि भाग गरी दिएको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था वा नविदक आफैले प्रतिलिपि सारी वा छाँयाप्रत बिनाई लानि भए प्रतपिष्ठ पाँच रुपैयाँ र सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था नै प्रतिलिपि बिनाई उपलब्ध गराउने भए प्रतपिष्ठ दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था वा नविदकबाट माग भए बमोजमि प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको र सक्कल प्रत अनुरूप प्रतिलिपि रहेको व्यहोरा प्रमाणति गरी नविदकलाई सोही दनि प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि गोप्य राख्नु पर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने लेखित वा अदालतले सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको लेखितको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन । परिच्छेद-५ । हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. हदम्यादभन्तिर फरिद गर्नु पर्ने : (१) कुनै अदालतमा फरिदपत्र दायर गर्न कानून बमोजमि कुनै नश्चिति समयावधितोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदम्यादको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदम्यादभन्तिर अदालतमा फरिदपत्र दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रतकिल हुने गरी कुनै व्यक्ती फरिदपत्र दायर गर्न अदालतमा उपस्थिति भएमा नजिको फरिदपत्र दर्ता हुने छैन र कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने पनित्यस्तो फरिदपत्र खारेज हुनेछ । ४८. हदम्यादको व्यवस्था नभएकोमा फरिद गर्न सकिने : कुनै वषियमा फरिदपत्र दायर गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नभए भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जहिले सुकै पन फरिद गर्न सकिनेछ । ४९. हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) कुनै वषियमा फरिद गर्न जुन कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानून बमोजमि नै हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हदम्याद प्रारम्भ हुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकोमा फरिद गर्नु पर्ने कारण परेको मतिले हदम्याद प्रारम्भ

भएको माननिछ । ५०. थाहा पाएको मतिलि फरिद गर्नु पर्ने : (१) दफा ४८ वा ४९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धोका, कीर्ते, जालसाजी वा षड्यन्त्रको फलस्वरूप वा त्यस्तै अन्य कुनै कारण परी वा गोप्य रूपमा कुनै काम भई थाहा पाउन सक्ने स्थिति नभई कसैको हदम्याद गुज्रन गएकोमा नजिले त्यस्तो कुरा थाहा पाएको मतिलि नबुबे दनिभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी फरिद दायर गर्न आएमा अदालतले यस परचिछेदको अधीनमा रही त्यस्तो फरिदपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो सरकार वा तहको सम्बन्धित कार्यालय वा त्यस्तो संस्थालाई फरिद गर्नु पर्ने कुराको जानकारी भएको मतिलाई थाहा पाएको मतिमाननिछ । ५१. बढिपछि फरिदपत्र दर्ता हुन सक्ने : (१) हदम्याद पुग्ने अन्तमि दनि सार्वजनिक बढि परेमा त्यस्तो बढिपछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दनि फरिदपत्र दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फरिदपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फरिदपत्र दर्ता भएकोमा हदम्यादभित्र नै फरिदपत्र दर्ता भएको माननिछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सार्वजनिक बढि" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको सार्वजनिक बढि सम्झनु पर्छ ।

५२. नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फरिदपत्र गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ती नाबालक भएमा नजि बालगि भएको दनिदेखि नजिको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको माननिछ । (२) फरिद गर्नुपर्ने व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै होस ठेगानमा नरहेमा नजिको होस ठेगानमा आएको दनिदेखि नजिको हकमा हदम्याद प्रारम्भ भएको माननिछ । (३) हदम्याद प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको होस ठेगानमा नरहेमा हदम्याद प्रारम्भ र अन्त्य हुँदा जति अवधि नजिको होस ठेगानमा नरहेको अवस्था रहन्छ त्यति नै अवधि गिना गरी हुन आउने हदम्यादको अवधिभित्र फरिद दिएको हदम्याद भित्र नै फरिदपत्र परेको माननिछ । तर होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ती होस ठेगानमा आएपछि बाँकी रहन आउने हदम्यादको अवधि पन्ध्र दनिभन्दा कम हुने भएमा पन्ध्र दनिको अवधि हदम्याद बाँकी रहेको माननिछ । ५३. हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने : (१) फरिदपत्र गर्नुपर्ने नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ती बालगि वा होस ठेगानमा रहेको अवस्था नहुँदै नजिको मृत्यु भएमा नजिको मृत्यु भएको मतिलि हदम्यादभित्र नजिको हकवालाले फरिद गर्न पाउनेछ । (२) कुनै नाबालक बालगि भएपछि पैतीस दनि वा सोभन्दा बढी अवधि हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा नजिको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैतीस दनिभन्दा कम अवधिको हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा नजिको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मतिलि पैतीस दनिभित्र नजिको हकवालाले फरिद गर्न पाउनेछ । (३) होस ठेगानमा नरहेको कुनै व्यक्ती होस ठेगानमा आएपछि पैतीस दनि वा सोभन्दा बढी हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा नजिको मृत्यु भएमा बाँकी हदम्यादभित्र र पैतीस दनिभन्दा कम हदम्याद बाँकी रहेको अवस्थामा नजिको मृत्यु भएमा त्यसरी मृत्यु भएको मतिलि पैतीस दनिभित्र नजिको हकवालाले फरिद गर्न पाउनेछ । ५४. संरक्षक वा माथवरले फरिद गर्न पाउने : दफा ५२ वा ५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको हकमा कानून बमोजमि नजिको संरक्षक वा माथवर भए त्यस्तो संरक्षक वा माथवरले यस परचिछेद बमोजमि कानूनको हदम्यादभित्र फरिद गर्न पाउनेछ । ५५. हदम्याद स्थगन नहुने : संयुक्त रूपमा फरिद गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तीहरूमध्ये कुनै व्यक्ती नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ती बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा हदम्याद स्थगन हुने छैन । तर त्यस्तो नाबालक बालगि भएपछि वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ती होस ठेगानमा आएपछि नजिले आफ्नो हकमा दफा ५२ को अधीनमा रही छुट्टै फरिदपत्र दनि सक्नेछ । ५६. वदिशमा भएको कारोबारको हदम्याद : वदिशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजमि नेपालको कुनै अदालतमा फरिद लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरे सरह मानी यस परचिछेदको अधीनमा रही फरिद गर्न सकिनेछ ।

५७. अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फरिदको हदम्याद : कसैले कुनै अदालतमा फरिदपत्र दायर गरेकोमा कुनै कारणबाट त्यस्तो फरिदपत्रको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई नभएका देखिएमा अदालतले तत्सम्बन्धमा कारबाही टुङ्ग्याएको मतिबाट जति अवधि हदम्याद बाँकी छँदै फरिद गरेको थियो त्यति अवधिसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको फरिद गर्ने हदम्याद कायम रहेको माननिछ । तर, (१) हदम्यादको अवधि सात दनिभन्दा कम रहेकोमा सात दनिसम्म फरिद गर्ने हदम्याद कायम रहनेछ । (२) फरिद गर्दै अवस्थामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी सो अदालतले दरपीठ गरेकोमा अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत समक्ष कारबाही चलेको कारणले मात्र यस दफा बमोजमि फरिदपत्र दनि हदम्याद थप हुन सक्ने छैन । (३) फरिदपत्र दर्ता भएको अदालतलाई त्यसको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो अदालतबाट फरिदको टुङ्गो नलगिएको कारणले मात्र कानून बमोजमि हदम्यादभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा फरिद गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाधा पुगेको मानिने छैन । (४) कानून बमोजमि हदम्याद गुज्रिसकेपछि पनि हदम्याद ढाँटी फरिदपत्र दर्ता गराएकोमा फरिदपत्र दर्ता गराएको कारणले मात्र अधिकारक्षेत्र कायम हुन सक्ने छैन । ५८. हदम्याद नगुज्रने : कसैको देहाय बमोजमिको काबु बाहिरको परस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फरिदपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्ररेको कुरा उल्लेख गरी नजिले देहायको अवधिभित्र फरिदपत्र दर्ता ल्याएमा यस परचिछेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फरिदपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ :- । (क) फरिद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार

नजि आफैँ करिया वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । करिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, । (ख) फरिद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, । (ग) खोलो पहिरो वा हडिँले बाटो बन्द भई वा कफ्र्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (घ) फरिद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (ङ) भूकम्प वा ज्वालामुखी आदजस्ता वपिद परेको भए त्यस्तो वपिद परेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, ।

(च) कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हँडिडुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हँडिडुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनु परेको अवस्था त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन । ५९. हदम्याद गुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने : (१) दफा ५० वा ५८ बमोजमि अवस्था परी फरिद गर्दा कुनै व्यक्तिले हदम्यादभित्र फरिद गर्न नसकेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहित अदालतमा नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन साथ प्रमाण पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई यसको लागि म्याद मागमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्नको नमित्त फरिद दायर गर्न चाहने व्यक्तिलाई पन्ध्र दिन नबढाई उपयुक्त ठहराएको म्याद दिन सक्नेछ । ६०. स्वीकृत प्राप्त गरेको मतिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै व्यक्तिले संस्था वा पदाधिकारी उपर फरिद गर्नु अघि कानून बमोजमि कसैको स्वीकृत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृतको सूचना प्राप्त गरेको मतिबाट तत्सम्बन्धमा फरिद गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिन्छ । ६१. अधिकारी तोकिएको हदम्याद प्रारम्भ हुने : कुनै कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकने अधिकार नेपाल सरकार, अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई भएकोमा हदम्यादभित्र त्यस्तो अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएकोमा सोही बमोजमि र नतोकिएकोमा त्यसरी अधिकारी, अदालत वा निकाय तोकिएको मतिबाट सम्बन्धित कानून अन्तर्गत पैतीस दिनभित्र फरिदपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनेछ । तर दफा २५ बमोजमि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । ६२. हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणना : (१) हदम्यादको अवधिदिन गन्तीमा तोकिएको भए जतदिन तोकिएको छ त्यतनै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नुपर्नेछ । (३) हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जतदिनको महिना भएपनि सिक्रान्तको हिसाबले जत महिना तोकिएको हो त्यतनै महिनाको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । (४) हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जतवर्ष तोकिएको हो त्यतनै वर्षको हिसाबले गणना गर्नुपर्नेछ । परचिह्द-६ । अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था । ६३. अदालती शुल्क लाग्ने : (१) अदालतमा फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र दाँदि वा अदालतमा कुनै प्रतदिबी लाँदा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको नविदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क तर्नुपर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस परचिह्दको प्रयोजनको लागि “अदालती शुल्क” भन्नाले फरिदपत्र वा पुनरावेदन दाँदि वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याउन दाँदि लडिने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतदिबी लनिले प्रतदिबी लिए बापत बुझाउने शुल्क समेतलाई जनाउँछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको नकियाबाट कारबाही हुने मुद्दाको हकमा यस परचिह्द बमोजमि अदालती शुल्क लाग्ने छैन । ६४. अदालती शुल्क दाखलि नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने : मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) यस परचिह्द बमोजमि लाग्ने अदालती शुल्क दाखलि नगरी अदालतमा दिएको फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र, लिएको प्रतदिबी वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेर्न दिएको नविदन उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन । (२) यस परचिह्दमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क दाखलि नगरी दर्ता भएको फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई हेर्ने मुद्दा खारेज हुनेछ । ६५. अदालती शुल्क नलाई मुद्दा हेर्न सक्ने : (१) दफा ६४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछिलिने गरी फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रतदिबी दर्ता गर्ने वा मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) अदालती शुल्क तर्नु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भई लाग्ने अदालती शुल्क पूर्ण वा आंशिक रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाई अदालतमा दिएको नविदन जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासबि आधार भएमा, । (ख) अदालती शुल्क तर्नु पर्ने व्यक्तिको मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति केही नभई अदालती शुल्क दाखलि गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सफारसि भई आएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सोही व्यहोराको नविदन अदालतमा परी जाँचबुझ गर्दा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि न्यायाधीशबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालती शुल्क पछिलिने गरी आदेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले के कत अदालती शुल्क लिएको हो र के कतलिने बाँकी छ स्पष्ट लेखी

त्यसको अभिलेख मसिलि साथ राख्नु पर्नेछ । ६६. सम्पत्तिको मूल्य वा बगि खुलाउनु पर्ने : (१) फरिदपत्र दौंदा जुन सम्पत्तिदाबी गरिएको वा दाबी छुटाई पाउँ भनिएको हो त्यस्तो सम्पत्तिको स्पष्ट रूपमा नगदमा मूल्य वा बगि खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक कसैले गरी दानि पर्ने कुरा गरी दैन वा गर्नु नपर्ने कुरा गर्‍यो वा गर्न लाग्‍यो भन्ने मात्र दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी समेत स्पष्ट रूपमा फरिदपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दाबी गरी फरिदपत्र दिएकोमा पछि मूल्य वा बगि दिलाउने गरी नरिणय गर्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो नरिणय गर्नु अघि फरिदपत्र दनि व्यक्तबाट त्यस्तो मूल्य वा बगि बमोजमि अदालती शुल्क दाखलि गर्न लगाउनु पर्नेछ । ६७. मूल्य वा बगि कायम गर्ने आधार : अदालती शुल्क दाखलि गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ६६ बमोजमि अचल सम्पत्तिको मूल्य वा बगि देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ :- । (क) रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले नरिधारण गरेको दस्तुर, । (ख) करको प्रयोजनको लागि प्रचलति कानून बमोजमि कुनै मूल्य नरिधारण गरेको भए त्यस्तो मूल्य, । (ग) स्थानीय प्रचलति मूल्य । ६८. अदालती शुल्क लौंदा आधार लड्ने मूल्य वा बगि : अदालतले देहायका मूल्य वा बगिको आधारमा अदालती शुल्क लनु पर्नेछ :- । (क) नगदको हक कायम गर्नु वा दाबी छुटाई दानि पर्नेमा जतरिकम हक कायम गर्नु वा छुटाउनु पर्ने हो त्यस्तो अड्क, । (ख) सुन, चाँदी, रत्न वा जवाहरात समेत दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको दरले हुन आउने अड्क र त्यस्तो दर कायम नभएकोमा प्रचलति बजार मूल्यको आधारमा हुन आउने अड्क, । (ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य चल सम्पत्ति दिलाउन वा छुटाउनु पर्नेमा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रचलति बजार मूल्यका आधारमा हुन आउने अड्क, । (घ) धतिपत्र, ऋणपत्र दिलाउन वा दाबी छुटाउनु पर्ने भए धतिपत्र बजारले कायम गरेको मूल्य, । (ङ) खण्ड (ग) बमोजमि प्रचलति बजार मूल्य यकिन नभएका चल सम्पत्तिको हकमा वादीले कायम गरेको मूल्य वा बगिको अड्क, । (च) जग्गाको आयस्ता दाबी गरेकोमा वपिद नपरेका अधिल्लो सालको आयस्ताको अड्क, । (छ) अचल जग्गा जमनि पक्की दाबी गरेको वा हक दाबा पक्का छुटाई दानि पर्नेमा फरिदवालाले दफा ६६ बमोजमि कायम गरी ल्याएको मूल्य र बगिको अड्क, । (ज) वपिद परेको जग्गाको आयस्ता मनिहा गरी दैन भन्ने दाबी गरेकोमा मनिहा गर्न दाबी गरेको अड्क, । (झ) जग्गाको आयस्ता बाहेक अन्य मनिहा गर्न दाबी गरेकोमा त्यसरी मनिहा गर्न दाबी गरेको अड्क, । (ञ) गुठी, महन्त्याई, पुजारी, भण्डारे आदिको हक दाबी गरेको, दाबी छुटाई दानि पर्ने वा त्यस्तो कामबाट छुटकारा गरी पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा गुठीको काम चलाई खान पाउने शेष बाँकीको अड्कबाट र अरु दाबी गरेकोमा ठेकिएको जग्गाको अड्क वा बगिबाट र जग्गा नठेकिएकोमा खान पाउने एक सालको खान्नी आयस्ताको अड्क, । (ट) ठेक्का रकमको हक दाबी गरेको वा हक दाबी छुटाई दानि पर्नेमा जतिसालको ठेक्का रकम दाबी गरेको हो त्यतिसालको ठेक्का अड्क र आयस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरेकोमा दाबी गरेको आयस्ता नोक्सानीको अड्क, । (ठ) अचल सम्पत्ति बिन्धकीको हकमा लेखितमा लेखिएको बगिको अड्क, ।

(ड) दामासाही वा भाखा गरी दानि पर्नेमा असामीले देखाएको बगिको अड्क, । (ढ) तलब, भत्ता वा कसिता दलाई पाउने भनी दाबी गरेमा त्यस्तो दाबीको अड्क, । (ण) ज्याला, मजदुरी, नोक्सानी, हरजाना दाबी गरेकोमा त्यस्तो दाबी गरेको मूल्यको अड्क, । (त) साँवा, मुनाफा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्याज, घर पसल, बहाल वा कुनै सम्पत्ति दाबी गरेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको अड्क, । (थ) कुनै क्षतपूरति दाबी गरेकोमा त्यसरी दाबी गरेको अड्क, । (द) करार बमोजमि गराई वा भराई पाउन दाबी गरेकोमा त्यसरी गराउन वा भराउन दाबी गरेको अड्क । ६९. अदालती शुल्कको दर : फरिदपत्र दौंदा दफा ६८ बमोजमि दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बगिको अड्कबाट देहाय बमोजमिको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) पहिलो पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको लागि पाँच सय रुपैयाँ, । (ख) पचास हजार रुपैयाँसम्म भए दोस्रो पच्चीस हजारसम्मको लागि सयकडा पाँचका दरले, । (ग) एक लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो पचास हजार रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा तीन दशमलव पाँचका दरले, । (घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो चार लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा दुईका दरले, । (ङ) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म भए पाँचौँ बीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि सयकडा एक दशमलव पाँचका दरले, । (च) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि बिढी अड्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले । ७०. एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने : (१) दफा ६९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै वषिय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकमुष्ट पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ:- । (क) जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदर, । (ख) रसदि तथा भरपाईको दाबी, । (ग) लेखित, भाखापत्र, जमानीपत्र, कबुलियत भरपाई आदि फिट्टाको माग दाबी, । (घ) घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपर्ने माग दाबी, । (ङ) बाँध, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्यसबाट पानी ल्याउन दैन वा रोलक्रम मची पानी लगाएको दाबी, । (च) निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्याल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने वा बन्द गर्ने माग दाबी, । (छ) कुनै काम नगर्नु वा नगराउनु वा कुनै काम गर्न लगाउन नषिधाज्जा वा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी वा त्यस्तो आदेशको बदर, । (ज) कुनै व्यक्तिको पूर्ण सक्षमता, अर्ध सक्षमता वा असक्षमता नरिधारण, । (झ) सम्बन्ध वच्छेद, । (ञ) नाता कायम, । (ट) कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायकि घोषणाको माग वा न्यायकि घोषणा बदर वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी, । (ठ) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने माग दाबी, । (ड) गुठी सञ्चालक नयिक्त्ति वा बदर, । (ढ) संरक्षक नयिक्त्ति वा बदर, । (ण) माथवरको नयिक्त्ति वा बदर, । (त) फलोपभोगको दाबी वा बदर, । तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ । (थ) सुवधिभारको

दाबी वा बदर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) अंश लाग्ने सम्पत्तमा अंशको भाग यकिन गरी वा दलाई दनि माग दाबी, । (ख) लिखित वा कागज बदर ।

(त) फलोपभोगको दाबी वा बदर, । तर मूल्य उल्लेख भएकोमा मूल्यका आधारमा अदालती शुल्क लाग्नेछ । (थ) सुवधिभारको दाबी वा बदर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिहायका मुद्दामा एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) अंश लाग्ने सम्पत्तमा अंशको भाग यकिन गरी वा दलाई दनि माग दाबी, । (ख) लिखित वा कागज बदर । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक बगिो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७१. अदालती शुल्क लनि सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) दफा ७० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिहायको मुद्दामा देहाय बमोजमि अदालती शुल्क लाग्नेछ :- । (क) वादी वा पुनरावेदको जकिरिबाट कुनै सम्पत्तिको हक बेहक गर्नु पर्ने भएमा दफा ६८ बमोजमि, । (ख) अंश मुद्दामा फरिदपत्रसाथ सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभई प्रतउत्तरसाथ पेश भएको वा अदालतले मागेको फाँटवारी बमोजमि सम्पत्तिको बगिो कायम भएकोमा त्यस्तो बगिोको हिसाबले, । (ग) साँवा र ब्याज दुवै दाबी गरी फरिदपत्र दिएकोमा फरिदपत्र दिएको मतिसिम्मको ब्याजको हुने अड्कबाट, । (घ) फैसला हुँदा ब्याज समेत भराउने नरिणय भएमा फरिदपत्र दायर भएको मतिदिखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको कानून बमोजमि हुने ब्याजको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै मुद्दामा मूल्य वा बगिो खुलेकोमा यस परिच्छेदको अन्य दफामा उल्लेख भए बमोजमि मूल्य वा बगिोको आधारमा र । मूल्य वा बगिो नखुलेको अन्य जुनसुकै मुद्दामा दफा ७० को अधीनमा रही एक हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७२. मुद्दा परेको अघिल्लो दनिको मूल्य कायम गर्ने : यस परिच्छेद बमोजमि अदालती शुल्क लनि प्रयोजनको लागि कुनै सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा अचल सम्पत्ति भए दफा ६७ बमोजमि र अन्य सम्पत्ति भए जुन दनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । फरिदपत्र दायर भएको हो त्यस्तो दनिभन्दा अघिल्लो दनिको मूल्यलाई आधार लिई मूल्य कायम गरिने छ । ७३. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : (१) मूल्य वा बगिो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चर्चित नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फरिदपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा पन्ध्रको दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ । (२) बगिो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दौंदा फरिदपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्नेछ । (३) पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चर्चित नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फरिदपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप पन्ध्र प्रतिशतको दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ । ७४. पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा लाग्ने अदालती शुल्क : कानून बमोजमि कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको नविदन उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई दनि गरी आदेश भएमा जुन हदसम्म चर्चित नबुझी पुनरावलोकन वा दोहोर्याई पाउन माग दाबी गरेको हो सोही हदसम्म त्यति कुरामा फरिदपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप दश प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क लाग्नेछ ।

७५. फैसला बमोजमि लागेको अदालती शुल्क र दण्ड जरबिना दाखलिा गर्नु पर्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले शुरु तहको फैसला उपर पुनरावेदन दौंदा वा पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्दा फैसला बमोजमि नजिले अर्को पक्षलाई भराई दनि पर्ने ठहरेको अदालती शुल्क दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाको कुनै पक्षले कानून बमोजमि पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी नविदन दौंदा फैसला बमोजमि लागेको अदालती शुल्क दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मुद्दाको कुनै पक्षलाई फैसला बमोजमि कुनै दण्ड जरबिना लागेको भए त्यस्तो दण्ड जरबिना दाखलिा नगरी वा सो बापत जमानत नदई कुनै पुनरावेदनपत्र वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको कुनै नविदनपत्र दर्ता हुने छैन । ७६. अदालती शुल्क नगदमा दाखलिा गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालती शुल्क नगदमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कको बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो बैङ्क जमानतको जमानत अवधिसिमाप्त हुनु अगावै मुद्दा फैसला हुनु अघिसिम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउन पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश गरिने बैङ्क ग्यारेण्टीको लागि दाबी गरिएको वा विवादति सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश राख्न सकिने छैन र एक वर्षको अवधि भुक्तानी हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै उपदफा (१) बमोजमिको रकम नगदमै अदालती शुल्क दाखलिा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अदालती शुल्क दाखलिा गर्न नसकेमा वा अदालतबाट बैङ्क ग्यारेण्टीको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दा दफा ६४ बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि अदालतमा अदालती शुल्क दाखलिा हुन आएमा सम्बन्धति कर्मचारीले सो व्यहोरा नगदी स्रेस्तामा आम्दानी बाँधी त्यसको रीतपूर्वको तीन प्रति रसदि तयार गरी एक प्रति अदालती शुल्क दाखलिा गर्ने व्यक्तिलाई दिई अर्को प्रति सम्बन्धति मसिलिमा राख्नु पर्नेछ । ७७. नपुग अदालती शुल्क दाखलिा गर्न लगाउने : (१) फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा वा फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्रको लेखाइबाट यस परिच्छेद बमोजमि लाग्ने अदालती शुल्कभन्दा कम अदालती शुल्क दाखलिा गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धति व्यक्तिलाई तुरुन्त नपुग अदालती शुल्क दाखलिा गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा

(१) बमोजमि कुनै व्यक्तिले नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखलिा गर्न नसकी म्याद मागेमा अदालतले फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र दनि अन्तमि म्याद सात दनि बाँकी भए सो अवधिभित्र र सो भन्दा कम अवधिभिए सात दनिभित्र नपुग अदालती शुल्क दाखलिा गर्न ल्याउन सम्बन्धति व्यक्तिलाई म्याद दनि पर्नेछ ।

(३) यस परचिछेद बमोजमि लनि पर्नेभन्दा घटी अदालती शुल्क लिएको वा बुझाएको कुरा फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरसिकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन आएमा वा सो वषियमा कसैको उजुरी परी जाँचबुझ गर्दा सो कुरा मनासबि देखिएमा पक्ष तारखिमा रहेको भए अदालतले नजिलाई नपुग देखिएको अदालती शुल्क सात दनिभित्र दाखलिा गर्न ल्याउन तारखिा तोकनु पर्नेछ र पक्ष तारखिमा नरहेको भए सात दनिको म्याद दर्ई नपुग अदालती शुल्क दाखलिा गर्न ल्याउन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दइएको अवधिभित्र पक्षले अदालती शुल्क दाखलिा नगरेमा त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट कारबाही, सुनुवाई र कनिरा हुन सक्ने छैन । ७८. बढी अदालती शुल्क फरिा गर्नु पर्ने : (१) कुनै पक्षबाट बढी अदालती शुल्क लइएको कुरा मुद्दाको कारबाहीको सलिसलिामा पक्षको नविदन वा अन्य व्यहोराबाट थाहा हुन आएमा अदालतले बढी अदालती शुल्क सम्बन्धति पक्षलाई नविदन परेको वा थाहा हुन आएको मतिलि तीन महनिभित्र फरिा गर्नु पर्नेछ । (२) अदालती शुल्क बढी दाखलिा गरेको कुरा मुद्दा फैसला भइसकेपछि कुनै तवरले थाहा हुन आएमा सम्बन्धति पक्षले त्यस्तो अदालती शुल्क फरिा पाउन सम्बन्धति अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो अदालती शुल्क नविदन परेको मतिलि तीन महनिभित्र नविदकलाई फरिा दनि पर्नेछ । ७९. अदालतले तोकैको अदालती शुल्क उपर उजुरी दनि सक्ने : (१) यस परचिछेद बमोजमि अदालतले तोकैको अदालती शुल्क उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तलि अदालती शुल्क दाखलिा गरी नसकेको भए तीन दनिभित्र र अदालती शुल्क दाखलिा गरी सकेको भए मुद्दा फैसला हुनु अगावै सोही अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा अदालती शुल्क बढी लिएको देखिएमा सम्बन्धति न्यायाधीशले बढी लिएको अदालती शुल्क फरिा गर्न र जानीजानी बढी अदालती शुल्क लनि कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्न आदेश दनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "जानीजानी" भन्नाले फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्र लेखबाट वा प्रमाणबाट देखनि आएको मूल्य वा बगिेको यस परचिछेद बमोजमि अदालती शुल्क नलनि काम समझनु पर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा झुट्टा ठहरेमा सो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई जति अदालती शुल्क बढी लयिे वा तोक्यो भन्ने दाबी लिएको हो त्यस्तो अड्को पन्ध्र प्रतशितका दरले जरबिाना गर्नु पर्नेछ । ८०. घटी अदालती शुल्क लिए वा बुझाए बापत जरबिाना हुने : (१) कसैले घटी अदालती शुल्क बुझाउने मनसायले मूल्य वा बगिे घटाएको छ भन्ने लागेमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा वा त्यसरी उजुरी प्राप्त नभए पन अदालतबाट मसिलि जाँचबुझ गर्दा घटी अदालती शुल्क दाखलिा गराउने मनसायले मूल्य वा बगिे घटाएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई घटाएको अदालती शुल्कको पन्ध्र प्रतशित जरबिाना गरी नपुग अदालती शुल्क दाखलिा गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई नजिले नपुग अदालती शुल्क भनी दाबी लिएको अड्को पाँच प्रतशित जरबिाना हुनेछ । (४) अदालतको कर्मचारीले जानीजानी लनि पर्नेभन्दा कम अदालती शुल्क लिएको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तवरबाट देखिएमा नजि उपर कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि घटी अदालती शुल्क लिएको मुद्दाको अन्तमि फैसला भइसकेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको छ र त्यस्तो अदालती शुल्क सम्बन्धति पक्षबाट असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो अदालती शुल्कको बगिे त्यसरी कम लनि कर्मचारीबाट असुल गरनिछ । ८१. अदालती शुल्क जफत हुने : अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा वा मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको नविदन उपर कारबाही हुँदा पहलिाको फैसला सदर भएमा नजिले दाखलिा गरेको अदालती शुल्क जफत हुनेछ । ८२. मुद्दा मलिापत्र, डसिमसि वा खारेज भएमा गर्ने : (१) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मलिापत्र गर्दा मलिापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए पच्चीस प्रतशित र त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मलिापत्र गर्दा आधा अदालती शुल्क लई बाँकी अदालती शुल्क वादी, पुनरावेदक वा सम्बन्धति पक्षलाई फरिा गर्नु पर्नेछ । (२) अदालती शुल्क पूरै वा केही पछिलिनि गरी दर्ता भएको मुद्दामा मलिापत्र गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजमि लाग्ने अदालती शुल्क वादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्र मलिापत्र गर्नु पर्नेछ । (३) अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दा डसिमसि वा खारेज भएमा वादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सजाय गरनि छैन । (४) कुनै मुद्दा डसिमसि वा खारेज भएमा त्यस्तो मुद्दाका लागि बुझाएको अदालती शुल्क फरिा हुने छैन । (५) पूरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्दा डसिमसि वा खारेज भएमा वादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुल उपर गरनिछ । तर मुद्दा खारेज भएको हकमा फरिदपत्रको लेखाइबाटै दर्ता हुन नसक्ने फरिदपत्र दर्ता भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दामा लइएको अदालती शुल्क फरिा हुनेछ । (६) कानूनको रीत पुर्‍याई मलिापत्र, डसिमसि वा खारेज भएको मुद्दा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारबाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्दा पुनः कारबाही हुने भएको हो नजिले मुद्दा रहेको अदालतमा यस परचिछेद

बमोजमि लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखलिा गर्नु पर्नेछ । ८३. अदालती शुल्क भराई दनि : (१) अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा जतिने पक्षले बुझाएको अदालती शुल्क हार्ने पक्षबाट फैसला बमोजमि भराई लनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अदालती शुल्क भराउँदा एक जनाभन्दा बढी प्रतवादी वा पुनरावेदक भए जतजिनाबाट जतकि दरले बगिो भरी पाउने ठहरछ त्यस्तो बगिोको हिसाबले, हक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने कुरामा जतजिनाबाट जतहक दाबी छाड्नु छुटाउनु पर्ने हो त्यतनै जनाबाट सोही हिसाबले र अन्य अवस्थामा हार्ने जतप्रतवादी वा प्रत्यर्थी छन् त्यतजिनाबाट समानुपातकि हिसाबले अदालती शुल्क भराई दनि पर्नेछ । (३) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फरिदपत्र दर्ता भएको अवस्थामा वादी वा पुनरावेदकले जतिने ठहरएको अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट दण्ड जरबिना सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (४) वादी वा पुनरावेदकले एकभन्दा बढी वषियमा दाबी गरेकोमा जतवषियमा दाबी पुग्ने ठहरछ त्यतकि हिसाबले मात्र लाग्ने अदालती शुल्क अर्को पक्षबाट भराई लनि पाउनेछ । (५) केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी मुद्दा दायर भएकोमा वादी वा पुनरावेदकले मुद्दा हारेमा लाग्ने अदालती शुल्क नजिहरूबाटै असुल गरिनेछ । (६) यस दफा बमोजमि वादी वा पुनरावेदकले अदालती शुल्क भरी पाउने फैसला भएकोमा सो भरी नपाउँदै प्रतवादी वा प्रत्यर्थीको मृत्यु भएमा त्यस्तो अदालती शुल्क नजिको अपुताली खानेबाट भराई लनि पाउनेछ । (७) पुनरावेदन वा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने मुद्दा फैसला हुँदा पुनरावेदक वा नविदकले आंशकि वा पूरण रूपमा जतिमा नजिले जति जतमा लाग्ने ठहरएको अदालती शुल्क प्रत्यर्थीबाट भराई लनि पाउनेछ । ८४. अदालती शुल्कलाई प्राथमकिता दर्ई भराउनु पर्ने : फैसला बमोजमि बगिो, दण्ड, जरबिना, अदालती शुल्क लगायत अन्य दस्तुर वा शुल्क भराउँदा वा लँदिा अदालतले पहलिे अदालती शुल्क भराउनु वा लनि पर्नेछ । परच्छेद-७ । फरिदपत्र तथा दाबी प्रस्तुतसिम्बन्धी व्यवस्था । ८५. दाबी पेश गर्नु पर्ने : (१) कसैले कानून बमोजमि दाबी लएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष त्यस्तो दाबी लनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी लँदिा यस परच्छेद बमोजमिको कार्यवधिर् शर्त पूरा गरी अदालतमा फरिदपत्र दनि पर्नेछ । ८६. हक पुग्ने वषियमा फरिद दनि पर्ने : (१) यस परच्छेदमा अन्यथा लेखएकोमा बाहेक फरिदपत्र दर्ता आफ्नो हक पुग्ने वषियमा मात्र दाबी गरी फरिदपत्र दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतकिल हुने गरी कसैले फरिदपत्र दर्ता गर्न माग गरेमा फरिदपत्र दर्ता हुन सक्ने छैन र कुनै कारणवश दर्ता भएको भए तापनिदफा ९१ बमोजमि दिएको फरिदपत्र बाहेक अन्य फरिदपत्र खारेज हुनेछ । ८७. एउटै फरिदपत्र दनि सक्ने : (१) कुनै व्यक्तलिे अर्को व्यक्त विरुद्ध देवानी प्रकृतिको कुनै दाबी र त्यससँग सम्बन्धित जतसिकै वषिय भएपनि त्यस्तो वषियमा एउटै फरिदपत्र दायर गर्न सक्नेछ । (२) कसैले एकपटक एउटै फरिद दएि हुने वषियमा सो नगरी पहलिे दएको मुद्दाको परिणाम वचार गरी त्यसको आधारमा पछि फरिद दनि आएमा त्यस्तो फरिद लाग्ने छैन ।

८८. वादी वा प्रतवादीको सङ्ख्याले असर नपर्ने : कुनै एक वषियको दाबीको सम्बन्धमा कुनै एक व्यक्तलिे जतसिकै व्यक्त उपर, जतसिकै व्यक्तलिे कुनै एक व्यक्त उपर वा जतसिकै व्यक्तलिे जतसिकै व्यक्त उपर एउटै फरिदपत्र दनि सक्नेछ । ८९. एकपटक मात्र फरिदपत्र दनि पर्ने : (१) कुनै व्यक्तलिे एकै वषियमा दफा ८७ बमोजमि कुनै व्यक्त उपर एक अदालतमा फरिदपत्र दर्ई सकेपछि त्यही वषियमा त्यस्तो अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा त्यस्तो व्यक्त उपर अर्को फरिद दनि सक्ने छैन । (२) एकै वषियमा एउटा पक्षले कुनै एक अदालतमा, अर्को पक्षले अन्य अदालतमा वा दुवै पक्षले एउटै अदालतमा छुट्टाछुट्टै फरिदपत्र दएिमा पहलिे दर्ता भएको फरिद बमोजमि मुद्दाको कारबाही भई अरु फरिदपत्र खारेज हुनेछ । तर कानून बमोजमि दुवै पक्षको फरिद लाग्ने वा दुवै पक्षले फरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै फरिदपत्र उपर कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । ९०. फरिदपत्र हदम्यादभत्तिर् दायर गर्नु पर्ने : (१) फरिदपत्र दर्ता आफ्नो दाबी सहति कानून बमोजमि तोकएको हदम्यादभत्तिर् अदालतमा फरिदपत्र दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फरिदपत्र दर्ता कुन कानून बमोजमिको हदम्यादभत्तिर् फरिद गरेको हो सो कुरा फरिदपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतकिल हुने गरी दर्ता गर्न ल्याएको फरिदपत्र दरपीठ गरी फरिदा दनि पर्नेछ । ९१. सार्वजनकि हति वा सरोकार नहिति रहेको विवादमा जोसुकैले फरिदपत्र दनि सक्ने : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक, हति वा सरोकार वा सार्वजनकि हति वा सरोकार नहिति रहेको विवादमा अदालतको अनुमत लिई जुनसुकै व्यक्तलिे फरिदपत्र दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमत लिनिका लागि फरिदपत्र सँगै छुट्टै नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतकिा लागि नविदन परेमा अदालतले नविदन परेको दनिमै त्यस्तो वषियमा नरिणय गर्नु पर्नेछ । ९२. हक कायम गराउन फरिदपत्र दनि सक्ने : अदालतबाट कुनै मुद्दा डिसिमसि, खारेज वा अन्य तरकिले फैसला भएको वा कानून बमोजमि मलिापत्र गरएको कारणबाट तेस्रो पक्षको हक समेत प्रभावति भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तलिे थाहा पाएको मतिलिे पैतीस दनिभत्तिर् त्यस्तो फैसला वा मलिापत्र बदर गराई आफ्नो हक कायम गराई माग्न फरिदपत्र दनि सक्नेछ । ९३. सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फरिदपत्र दनि सक्ने : (१) सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दनि पर्दा फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दायर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून, विधान वा नियम बमोजमि अधिकार प्राप्त सञ्चालक, सञ्चालक समति वा व्यवस्थापन समति वा त्यस्तो हैसियतका समतिको नरिणयबाट अधिकार प्राप्त प्राकृतिक व्यक्तलिे सोही कुरा फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्रमा उल्लेख गरी फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि फरिदपत्र वा प्रतित्तरपत्र दाँदा फरिदपत्र वा प्रतित्तरपत्र दनि सम्बन्धमा त्यस्तो सञ्चालक, सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समिति वा त्यस्तो हैसियतका समितिको निर्णयको प्रतिसमेत फरिदपत्र वा प्रतित्तरपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट फरिद वा प्रतित्तर दायर गर्नु पर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट फरिदपत्र वा प्रतित्तर दायर गर्न सकिनेछ । १४. फैसला भएको विषयमा फरिदपत्र दनि नहुने : (१) कुनै विषयमा एक पटक फैसला भएपछि त्यस्तो फैसला उपर कानून बमोजमि पुनरावेदन नगरी सोही विषयमा उही व्यक्ति उपर सोही पक्षले फरिदपत्र दनि सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता भएको फरिदपत्र खारेज हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी दिएको फरिदपत्रको आधारमा भएको फैसला बदर हुनेछ । १५. फरिदपत्रको ढाँचा : फरिदपत्र दाँदा अनुसूची-१ बमोजमिको ढाँचामा तयार गरी दनु पर्नेछ । १६. फरिद दाबी स्पष्ट हुनु पर्ने : (१) फरिदपत्र दाँदा वादीले कुन विषयमा के कस्तो दाबी गरेको हो र त्यस्तो दाबी कुन कुन आधार र प्रमाण बमोजमि गरिएको हो सो कुरा कटिनीसाथ फरिदपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी स्पष्ट नभएको र अदालतबाट के कस्तो काम कारबाही गर्नु पर्ने हो सो स्पष्ट नखुलाइएको फरिदपत्र रीतपूर्वक भएको मानिने छैन र त्यस्तो फरिदपत्र दर्ता हुने छैन । १७. फरिद दस्तुर : फरिदपत्र दाँदा दुई सय रुपैयाँ फरिद दस्तुर लाग्नेछ । १८. फरिदपत्रको दर्ता : (१) कसैले फरिदपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो फरिदपत्र यस परिच्छेद बमोजमि रीत पुगे वा नपुगेको तथा फरिदमा उल्लेख गरिएको सबुत प्रमाण संलग्न भए वा नभएको जाँची रीत पुगेको देखिएमा अनुसूची-२ बमोजमिको डायरी कतिबमा फरिदपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजमिको ढाँचामा फरिदपत्र दर्ता भएको भरपाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फरिदपत्र दर्ता गर्न ल्याउँदा फरिदपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि एक जनासम्म प्रतविदी भए दुई प्रत र त्यसपछिका प्रत्येक प्रतविदीका लागि एक प्रतका दरले फरिदपत्र तथा प्रमाणको प्रतिलिपि दिाखलिा गर्नु पर्नेछ । तर एकाघरका प्रतविदी जतसुकै सङ्ख्यामा रहेको भएपनि त्यस्ता प्रतविदीको लागि एक प्रत मात्र दाखलिा गर्न सकिनेछ । (३) फरिदवालाले एक प्रतभन्दा बढी प्रत फरिदपत्र वा प्रमाणको प्रतिलिपि दिाखलिा गर्दा सक्कल बमोजमि नक्कल दुसुस्त छ भनी लेखी सहीछाप समेत गरी अदालतले सो नक्कललाई सक्कलसँग जुजु गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्दा फरिदपत्र रीत नपुगेको भएमा रीत नपुगेको कारण फरिदपत्रमा जनाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । म्याद तथा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था । १९. बादी आफैँले म्याद बुझाउन सक्ने : (१) बादीले प्रतविदीलाई आफैँले वा नजिको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद बुझाउन चाही सो कुरा फरिदपत्रमा उल्लेख गरेको भए बादीले वा नजिको कानून व्यवसायीले फरिदपत्र दर्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आफैँले वा कानून व्यवसायी मार्फत प्रतविदीलाई म्याद बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बादी वा नजिको कानून व्यवसायीले प्रतविदीलाई म्याद बुझाउँदा फरिदपत्र र फरिदपत्र साथ संलग्न प्रमाण कागज भए सोको एक एक प्रतसमेत बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बादी वा नजिको कानून व्यवसायीले प्रतविदीलाई म्याद तथा फरिदपत्र र प्रमाणको प्रत बुझाउने प्रयोजनका लागि तामेल गर्ने म्याद दुई प्रत र फरिदपत्र तथा प्रमाणको प्रमाणित प्रत अदालतबाट बुझलिई अनुसूची-४ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई गरदिनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजमि बादी वा नजिको कानून व्यवसायीले प्रतविदीलाई म्याद बुझाउन ल्याएमा प्रतविदीले त्यस्तो म्याद बुझलिनु पर्नेछ र त्यसरी बुझलिकोमा रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ । (५) सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य कार्यालयमा म्याद बुझाएकोमा उपदफा (४) बमोजमि सम्बन्धित संस्थालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य कार्यालय" भन्नाले सङ्गठित संस्थाको रजिस्टर्ड कार्यालय भए त्यस्तो कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय नभए सङ्गठित संस्थाको कारोबार हुने मुख्य कार्यालय समझनु पर्छ । (६) उपदफा (४) बमोजमि प्रतविदीले म्याद बुझसिकेपछि अनुसूची-५ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई गरदिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि बादी वा नजिको कानून व्यवसायीले प्रतविदीलाई म्याद बुझाएकोमा प्रतविदीले म्याद बुझी गरदिएको भरपाई नजिले त्यसरी म्याद बुझाएको सात दिनभित्र अदालतमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि प्रतविदीले म्याद बुझलिई भरपाई गरदिएको मतिबाट प्रतित्तरपत्र पेश गर्ने म्याद कायम हुनेछ । (९) यस दफा बमोजमि वादी वा कानून व्यवसायीले प्रतविदीलाई म्याद बुझाउँदा नजिले बुझनिलिएमा त्यस्तो वादी वा कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजमिको म्याद नाघेको दुई दिनभित्र सोही व्यहोराको प्रतविदन अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि वादी वा नजिको कानून व्यवसायीबाट म्याद तामेल हुन नसकेको प्रतविदन प्राप्त भएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजमि प्रतविदीको नाममा म्याद तामेल गर्नुपर्नेछ । १००. प्रतविदीलाई म्याद जारी गर्ने : (१) दफा ९९ बमोजमि वादी आफैँले वा नजिको कानून व्यवसायी मार्फत प्रतविदीलाई म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक अदालतले फरिदपत्र दर्ता भएको मितिले तीन दिनभित्र प्रतित्तरपत्र पेश गर्न प्रतविदीको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि म्याद जारी गर्दा वादीले अदालतमा दर्ता गराएको फरिदपत्रको एक प्रत र फरिदसाथ संलग्न प्रमाण समेत बुझाउनुपर्नेछ । (३) अदालतबाट म्याद जारी भएपछि प्रतविदीले प्रतित्तर पेश गर्नुभन्दा पहिले नै फरिदपत्र वा मसिलि संलग्न कागजपत्रको नक्कल लनि नविदन दिएमा अदालतले त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

१०१. म्याद दनिु पर्ने : (१) अदालतले यस परचिछेद बमोजमि प्रतविदीको नाममा म्याद जारी गर्दा बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दनिको अवधितोकी त्यस्तो फरिदपत्रका सम्बन्धमा प्रतविद वा प्रतरिक्षा गर्नको लागि अदालतमा उपस्थिति हुन म्याद दनिुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिफा १२३ बमोजमि अदालतले प्रतविदी कायम गरेको व्यक्तिलाई म्याद दौंदा बाटोको म्याद बाहेक सात दनिको म्याद दनिुपर्नेछ । १०२. म्याद तामेल गर्न लगाउने : (१) दफा १०१ बमोजमि अदालतले म्याद जारी गर्दा तीन प्रतम्याद सूचना तयार गरी सम्बन्धति अधिकृतले दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई तामेल गर्न लगाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनविदी वा नजिको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद तामेल गर्न दुई प्रतम्याद सूचना तयार गर्नुपर्नेछ । (३) यस परचिछेद बमोजमि म्याद जारी गर्दा अदालतले प्रतविदी बनाइएका एकाघरमा रहे बसेका व्यक्तिलाई एक प्रतरि सो बाहेक अरु प्रतविदीको हकमा प्रत्येक प्रतविदीको लागि एक एक प्रतकि दरले फरिदपत्रको प्रतलिपि सहति म्याद तामेल गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । १०३. म्यादको ढाँचा : (१) यस परचिछेद बमोजमि प्रतविदीको नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची-६ बमोजमिको ढाँचामा जारी गर्नुपर्नेछ । (२) प्रतविदी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची-७ बमोजमिको ढाँचामा जारी गर्नुपर्नेछ । १०४. तामेलदारले म्याद तामेल गर्नुपर्ने : (१) तामेलदारले अदालतबाट बुझेको म्याद बाटोको म्याद बाहेक साधारणतया सात दनिभतिर तामेल गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परचिछेदको प्रयोजनका लागि "तामेलदार" भन्नाले अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धति व्यक्तिलाई बुझाई तामेल गर्न जमिमेवारी पाएको वा खटिएको कर्मचारी सम्झनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभतिर म्याद तामेल हुन नसकेमा नजिले त्यसको कारण सहतिको प्रतविदन सम्बन्धति अदालतमा दनिुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदन झुठ्ठा देखिएमा नजिलाई वभिगीय कारबाही हुन सक्नेछ । १०५. म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यवधि : (१) अदालतले म्याद तामेल गर्नको लागि तामेल गर्नुपर्ने म्यादको तीन प्रत तयार गरी तामेलदारलाई बुझाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तामेलदारले म्याद बुझसिकेपछि नजिले सम्बन्धति व्यक्तचिनिको भए सो कुरा उल्लेख गरी नजिलाई जहाँसुकै फेला पारे पनम्याद बुझाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तफेला नपरेमा तामेलदारले नजिको बसोबासको ठेगानामा गई घर वा डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धति व्यक्तिको पहिचान गरी स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ती रोहबरमा राखी म्याद तामेल गरेको मति लिखी सम्बन्धति व्यक्तिलाई सो म्याद बुझाई भरपाई गरी लनिुपर्नेछ । (४) म्याद जारी भएको व्यक्तफेला नपरेमा अदालतले उपदफा (३) को कार्यवधि पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको एकाघरको उमेर पुगेको अन्य कसैलाई म्याद बुझाउनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्ती वा नजिको एकाघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ती पनफेला नपरेमा वा फेला परे पनम्याद बुझी नलएमा तामेलदारले उपदफा (३) मा लेखिएका व्यक्तिको रोहबरमा त्यस्तो व्यक्तिले बसोबास गरेको घरको दैलोमा सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी सोही व्यहोरा म्यादमा उल्लेख गरी तामेल गर्नुपर्नेछ । (६) उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजमिको कार्यवधि अवलम्बन गरी म्याद तामेल गर्दा अदालतमा दाखलि गर्ने म्यादको पीठमा कुन व्यक्तिलाई के कस्तो कार्यवधि पूरा गरी म्याद बुझाई वा म्याद टाँसी तामेल भएको हो सो मतिर समय उल्लेख गरी बुझाएको वा टाँसिएका बखत उपदफा (३) मा उल्लेखति व्यक्तीहिू समेतको स्पष्ट बुझनि गरी सहीछाप गराउनुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि तामेल गरिएको म्यादको प्रतमि तामेलदारले आफ्नो सहीछाप गरी त्यसको प्रतविदन सहतिको म्यादको प्रत अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । (८) उपदफा (५) बमोजमि घर दैलोमा टाँसी म्याद तामेल गरिएको भए तामेलदारले त्यस्तो म्याद सूचनाको तेस्रो प्रतमि सोको तामेली मतिर समय जनाई सम्बन्धति स्थानीय तहमा बुझाई सोको छुट्टै भरपाई गराई लई वा तामेली प्रतको पीठमा सो कुरा जनाई स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारीको सहीछाप गराउनुपर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि तामेलदारले म्याद बुझाएकोमा सम्बन्धति स्थानीय तहले तुरुन्त त्यस्तो म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा टाँसनुपर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमि घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको प्रत सम्बन्धति स्थानीय तहलाई नबुझाएको वा स्थानीय तहले आफूले पाएको म्याद आफ्नो सूचना पाटीमा नटाँसेको भए तापन उपदफा (५) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तिको घर दैलोमा म्याद रीतपूर्वक टाँसिएको भए कानूनसम्मत ढङ्गबाट म्याद तामेल गरिएको माननिछ । (११) कुनै सङ्गठति संस्थालाई कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय वा कारोबारको मुख्य कार्यालयमा त्यस बखत मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिलाई तामेल गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्ती उपलब्ध नभएमा त्यस्तो संस्थाको त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई म्याद बुझाई तामेल गर्न सक्निछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ती" भन्नाले सङ्गठति संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक वा कम्पनीको हकमा कम्पनी सचिव समेतलाई जनाउँछ । (१२) उपदफा (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा अदालतको नाममा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख वा त्यस्तो जमिमेवारी पाएको कुनै पदाधिकारी वा नजिको नमितित भई काम गर्ने पदाधिकारी र त्यस्तो कुनै पदाधिकारी उपलब्ध हुन नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्यालय, निकाय वा अदालतमा म्याद बुझाई तामेल गर्नुपर्नेछ ।

(१३) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत, कुनै सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा म्याद तामेल गर्नुपर्दा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा संस्था वा त्यसका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई बुझाई तामेल गर्नुपर्नेछ । (१४) उपदफा (११), (१२) र (१३) बमोजमि म्याद तामेल हुन नसकेमा सोको कारण सहित तामेलदारले सम्बन्धित अदालतमा तीन दिनभित्र प्रतविदन दनुपर्नेछ । (१५) उपदफा (१४) बमोजमि प्रतविदन पेश हुन आएमा अदालतले त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाममा सो हैसियतमा हुलाक मार्फत म्याद तामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (१६) उपदफा (१५) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो कार्यालय, निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्था वा त्यसका पदाधिकारी वा कर्मचारीको सो हैसियतमा म्याद पठाउँदा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अदालतबाट रजिष्ट्री पत्र पठाई तामेल गर्न सकिनेछ । (१७) उपदफा (१६) बमोजमि हुलाकद्वारा पठाएको म्यादको फरिती रसदि अदालतमा दाखल भएपछि सो म्याद अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (१८) कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिको घर धुरी वा ब्लक नम्बर कायम भई क्रमबद्ध रूपमा अङ्कित गरी अभिलेख कायम गरिएको भए सो ठाउँमा वा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो कारोबार, व्यवसाय वा कुनै वषियमा हुलाकद्वारा म्याद तामेल गर्न सक्ने गरी अदालतले मज्जुरी दिएको रहेछ भने यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले सो व्यवस्थाको अधीनमा रही म्याद तामेल गर्न सक्नेछ । (१९) कुनै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालत वा सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीको रूपमा रहेको कुनै व्यक्तिको नाममा जारी भएको म्याद उपदफा (२), (३), (४) र (५) बमोजमि तामेल गर्न नसकिएको भन्ने सम्बन्धित तामेलदारको प्रतविदन प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१३) वा (१५) बमोजमि म्याद तामेल गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२०) उपदफा (१९) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजमि सम्बन्धित व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नेछ । (२१) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा पक्ष वपिक्षले कुनै लिखित, सम्बन्धित वषिय वा कारोबारको वषियमा एकअर्कालाई सूचना गर्न वा विवादको सम्बन्धमा म्याद पठाउन इमेल, फ्याक्स जस्ता विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गर्ने ठेगानाको व्यवस्था गरेको भए अदालतले त्यस्तो ठेगानामा विद्युतीय सूचना मार्फत म्याद तामेल गर्न सक्नेछ । (२२) यस दफाका विभिन्न उपदफामा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल हुन नसकेको व्यहोराको प्रतविदन तामेलदारबाट प्राप्त भएमा र प्रतविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको नामको म्याद राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न आदेश दिनेछ । (२३) उपदफा (२२) बमोजमि आदेश भएकोमा सोही आदेश बमोजमि म्याद तामेल गरिनेछ । (२४) उपदफा (२२) बमोजमि राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रकामा प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोरनुपर्नेछ ।

१०६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्ने : (१) दफा १०५ वा १०७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तामेलदारले देहायका व्यक्तिको नाममा जारी भएको म्याद त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सक्नेछ :- । (क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए नजि अदालतमा हाजरि हुँदा, । (ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारखिमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो पक्ष अदालतमा उपस्थित हुँदा, । (ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वारसि भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी अदालतमा उपस्थित हुँदा, । (घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सलिसलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सलिसलामा अदालतमा उपस्थित हुँदा, । (ङ) साक्षीको रूपमा उपस्थित भएको व्यक्तिको भए सो हैसियतमा अदालतमा उपस्थित हुँदा । (२) उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तिलाई तामेलदारले नजि सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत म्याद बुझाउन ल्याएमा नजिले बुझलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बुझाउन ल्याएको म्याद कुनै व्यक्तिले बुझलिनु नसकनि जनाउ दिएमा तामेलदारले सो कुराको प्रतविदन अदालतलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएको प्रतविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको हकमा अदालतबाट जारी भएको त्यस्तो म्याद नजिले नबुझेसम्म सो अदालतमा नजिले वारेसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारखि लनि, कानून व्यवसाय गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने आदेश गर्नेछ । १०७. म्याद तामेल भएको माननि: (१) अदालतबाट जारी भएको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजमि कुनै पनि ठाउँमा वा नजिको ठेगानामा बुझाई वा यस संहिता बमोजमि अन्य कुनै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभिलेख गर्न सकिने उपायद्वारा नजिलाई जानकारी गराएमा म्याद तामेल भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित भई आफैले म्याद बुझलिनु नविदन गरेमा नजिलाई अदालतमा नै म्याद बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी म्याद बुझाएकोमा रीतपूर्वक म्याद बुझाएको मानिनेछ । १०८. तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको घरद्वार खोजी, देखाई, चर्नाई, पहिचान गराई म्याद तामेल गर्न आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गरी त्यस्तो म्याद तामेली गर्दा साक्षी बसी सहीछाप गरी म्याद तामेल गर्ने काममा तामेलदारलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद तामेल गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र अन्य स्थानीय व्यक्तिले साक्षी बसी तामेल गर्न सहयोग नगरेको वा सहयोग गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र अन्य कार्यविधि पूरा गरी रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बेरीतको हुने छैन ।

१०९. असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने: दफा १०८ बमोजमि सहयोग गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले म्याद तामेल गर्दा कुनै सहयोग नगरेको भन्ने तामेलदारको प्रतविदन प्राप्त भएमा र त्यस्तो प्रतविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा सम्बन्धति अदालतले त्यसरी सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ११०. तामेल गरिएको म्याद जाँच गर्नु पर्ने: तामेलदारले यस परचिछेद बमोजमि म्याद तामेल गरी प्रतविदन दनि साथ अदालतको सम्बन्धति अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिएमा सो प्रमाणति गरी मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । १११. पुनः तामेल गर्न लगाउने: (१) दफा ११० बमोजमि जाँच गर्दा कानूनको रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी ल्याएको नदेखिएमा वा त्यस्तो म्याद तामेलीको सम्बन्धमा कसैको उजुर परी बुझ्दा बेरीतसँग म्याद तामेल भएको वा तामेल नै नभएको देखिएमा अदालतले पुनः रीत पुर्याई तामेल गर्न सम्बन्धति तामेलदार वा अर्को तामेलदारलाई आदेश दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो तामेलदारले यस परचिछेद बमोजमि पुनः म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । ११२. तामेल गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना हुने: तामेलदारले सम्बन्धति व्यक्तिलाई फेला नपरी घर दैलोमा टाँस गरिएको म्यादको तेस्रो प्रतिसम्बन्धति स्थानीय तहमा नबुझाएमा त्यसरी नबुझाउने तामेलदारलाई पटककै पछि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो तामेलदारलाई सम्बन्धति अदालतले वभिगीय कारबाही गर्न समेत आदेश दनि सक्नेछ । ११३. वारेस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्न सकिने: (१) यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै व्यक्तिलाई तामेल गर्नु पर्ने म्याद बुझालिनि नजिबाट कानून बमोजमि वारसि वा कानून व्यवसायी नयुक्त भएको रहेछ भने त्यस्तो म्याद सो वारसि वा कानून व्यवसायीलाई तामेल गर्न सकिनेछ । (२) दफा १०६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) र यस दफा बमोजमि वारसि वा कानून व्यवसायीलाई म्याद तामेल गर्दा अनुसूची-८ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पक्षको वारसि वा कानून व्यवसायीलाई वा अधिकृत वारसि नयुक्त भएको मुद्दामा सम्बन्धति अधिकृत वारसिलाई म्याद बुझाएमा वा तामेल गरेमा यस परचिछेद बमोजमि रीतपूर्वक म्याद बुझाएको वा तामेल गरेको मानिनेछ । ११४. घर ठेगाना पत्ता नलागेका व्यक्तिको नामको म्यादको तामेली: (१) दफा १०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै अदालतले घर ठेगाना पत्ता नभएको व्यक्तिको नामको म्याद सूचना तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ, शहर र टोल लेखिएको भए सोही ठेगानामा र गाउँ, शहर र टोल पनपित्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा जनाई अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी राष्ट्रियस्तरका दैनिकि पत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पत्रिका मार्फत म्याद तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद तामेली भएको मानिनेछ ।

११५. इलाका बाहरिको व्यक्तिको म्याद तामेली: (१) मुद्दा परेको अदालतको प्रादेशकि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहे बसेको व्यक्तिको नामको म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो अदालतको आदेश साथ नजि रहे बसेको इलाकामा प्रादेशकि क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा म्याद सहतिको सूचनाको आवश्यक प्रती पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी पठाउँदा वदियुतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अर्को अदालतबाट म्याद सहतिको सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पनयिस परचिछेद बमोजमिको रीत पुर्याई म्याद तामेल गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्याद तामेल भएपछि त्यस्तो अदालतले त्यस्तो म्याद सम्बन्धति अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । ११६. बेरीतसँग म्याद तामेल गर्ने, गराउने वा बाधा वरीध गर्नेलाई सजाय हुने: देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धति तामेलदारको प्रतविदन वा कसैको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रारम्भ गरी अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ :- (क) अदालतले जारी गरेको म्याद मनासबि कारण बनि तामेल नगराएमा, । (ख) झुट्टा व्यहोरा लेखाई वा झुट्टा व्यहोरा पारी म्याद तामेल गरे वा गराएमा, । (ग) म्याद सूचना तामेल गर्न बाधा वरीध गरेमा, । (घ) टाँसेको म्याद च्याते वा उक्काएमा । ११७. बेरीतको म्याद बदर हुने: (१) यस परचिछेद बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी म्याद तामेल नभएको वा म्याद नै तामेल नगरेको सम्बन्धमा मुद्दा कनिरा हुनु अघि जहिले सुकै पन मुद्दाको पक्षले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदनको व्यहोरा मनासबि रहेको अदालतबाट ठहर भएमा बेरीतसँग तामेल भएको म्याद बदर गरी पुनः म्याद तामेल गर्न वा सम्बन्धति पक्षलाई म्याद बुझालिनि अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस परचिछेद बमोजमि तामेल गरी ल्याएको म्याद अदालतले जाँचदा रीत नपुर्याई तामेल गरी ल्याएको देखिएमा त्यस्तो म्याद बदर गरी पुनः रीत पुर्याई तामेल गर्न लगाउनु पर्नेछ । ११८. प्रतउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन दनि सक्ने: (१) यस परचिछेद बमोजमिको कार्यवधि पूरा नगरी बेरीतसँग म्याद तामेल गरेको कारणमा मुद्दामा प्रतरीक्षा गर्न वा प्रतउत्तरपत्र पेश गर्न नपाई आफ्नो वरिद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतर्फि फैसला भएको व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो फैसला भएको छ महनिभतिर थाहा पाएको मतिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतउत्तरपत्र सरहको पुनरावेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो पुनरावेदनपत्र उपर सुनुवाई गर्नु अघि फिरीदपत्रमा प्रतविदी बनाइएका वा अदालतले दफा १२३ बमोजमि प्रतविदी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भए वा नभएको सम्बन्धमा ठहर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सुनुवाई गर्दा प्रतविदी वा अदालतले दफा १२३ बमोजमि प्रतविदी कायम गरेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरेको भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट ठहर भएमा त्यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको एकतर्फि फैसला बदर गरी पुनरावेदनपत्रलाई नै प्रतउत्तरपत्र कायम गरी

कानून बमोजमि मुद्दाको पुनः कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिई मुद्दाको मसिलि त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट आदेश सहितको मसिलि प्राप्त भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मसिलि प्राप्त भएको तीन दिनभित्र बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद वादीका नाममा तामेल गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि म्याद तामेल भएकोमा म्यादभित्र वादी हाजिर भए वा म्याद समाप्त भएपछि कानून बमोजमि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-९ । प्रतउत्तरपत्र तथा प्रतदाबी सम्बन्धी व्यवस्था । ११९. प्रतउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्ने: (१) परचिछेद-८ बमोजमि प्रतवादीलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनभित्र प्रतवादीले सम्बन्धित अदालतमा प्रतउत्तरपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । (२) यस संहितामा अन्यत्र अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभन्दा पछि पेश गर्न ल्याएको प्रतउत्तरपत्र दर्ता हुने छैन र दर्ता भएको भए पनि त्यस्तो प्रतउत्तरपत्रलाई अदालतले स्वीकार गर्ने छैन । १२०. प्रतउत्तरपत्रको ढाँचा: प्रतउत्तरपत्र दाँदा अनुसूची-९ बमोजमिको ढाँचामा तयार गरी दनु पर्नेछ । १२१. प्रतदाबी पेश गर्न सक्ने: (१) प्रतउत्तरपत्र पेश गर्दा प्रतवादीले वादी वरिद्ध कुनै दाबी लनि चाहेमा त्यस्तो दाबी लनि सक्नेछ र नजिले त्यस्तो दाबी लिएमा प्रतदाबी लिएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतदाबी फरिद दाबीको वषियमा सीमति रहेको र त्यस्तो प्रतदाबी प्रतउत्तरपत्रमा नै उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रतदाबी लिएकोमा एक जनासम्म वादी भए दुई प्रतर् तयसपछिका प्रत्येक वादीका लागि एक प्रतर्का दरले प्रतउत्तरपत्रको प्रतलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । तर एकाघरका वादी जतसुकै सङ्ख्यामा रहेको भएपनि त्यस्ता वादीको लागि एक प्रतर्मात्र प्रतउत्तरपत्रको प्रतलिपि पेश गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएका दुईप्रतर् प्रतउत्तरपत्रमध्ये एकप्रतर् प्रतउत्तरपत्र अदालतले प्रतउत्तरपत्र पेश भए लगत्तै पछि अदालतबाट निर्धारित तारखिका दिन उपस्थिति हुने वादी वा नजिको वारसिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रतउत्तरपत्र बुझाएको पन्ध्र दिनभित्र वादीले प्रतदाबी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको व्यहोराको लखित प्रतवादि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतवादीले प्रतउत्तर सरहको बयान अदालत समक्ष दाँदा नजिले प्रतदाबी समेत लिएको भए अदालतले त्यस्तो बयानको अभिलेखको एक प्रतर्वादीलाई उपदफा (४) बमोजमि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) प्रतवादीले यस दफा बमोजमि प्रतदाबी लिएकोमा अदालतले प्रतदाबी लनि पक्षलाई सात दिनभित्र परचिछेद- ६ बमोजमिको अदालती शुल्क दाखलिा गर्न आदेश दिनेछ र त्यसरी दइएको आदेश बमोजमि प्रतवादीले अदालती शुल्क बुझाएकोमा मात्र नजिको प्रतदाबी कायम हुनेछ । १२२. प्रतउत्तरपत्र दर्ता गर्ने : (१) प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो प्रतउत्तरपत्र म्यादभित्र परे वा नपरेको र रीतपूर्वक भए वा नभएको जाँच गरी म्यादभित्र परेको र रीतपूर्वक भएको देखिएमा त्यस्तो प्रतउत्तरपत्र दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजमिको ढाँचामा त्यसको भरपाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतउत्तरपत्र जाँच गर्दा म्याद नाघी ल्याएको वा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले त्यसको कारण प्रतउत्तरपत्रमा खुलाई दरपीठ गरिदिनु पर्नेछ । १२३. अदालतले प्रतवादी कायम गर्ने : (१) कुनै व्यक्त उपर अदालतमा फरिदपत्र नपरे पनि कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्दा कुनै व्यक्तिको हक, हति, दाबी वा सरोकार प्रभावति हुने देखिएमा, वादीले पेश गरेको फरिदपत्रमा वा प्रतवादीले पेश गरेको प्रतउत्तरपत्रको लेखाइबाट फरिद दाबी लिएको वषियमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको देखिएमा वा अन्य कुनै मनासबि कारणले कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझनु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न आदेश दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई बुझनु परेमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दनु पर्नेछ र त्यसरी दइएको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्त अदालतमा उपस्थिति भएमा नजिको बयान गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बुझिएको व्यक्तिले प्रमाण खुलाई बयान दिने चाहेमा अदालतले नजिको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ र नजिले लखित रूपमा जवाफ पेश गर्न चाहेमा सात दिनमा नबढाई मनासबि समय दिई लखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको बयान वा लखित जवाफबाट फरिद दाबीको वषियमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सरोकार वा संलग्नता रहेको देखिएमा वा अदालतबाट फैसला गर्दा नजिको हक, हति, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावति हुने भएमा अदालतले नजिलाई प्रतवादी सरह तारखिमा राखनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि कुनै व्यक्तिले पेश गरेको लखित जवाफ वा गराएको बयानबाट त्यस्तो व्यक्त प्रमाण सरह मात्र देखिने आएमा अदालतले नजिलाई तारखिमा राखनु पर्ने छैन ।

१२४. प्रतवादी कायम हुन नविदन दिने सक्ने : (१) अदालतमा प्रतउत्तर दर्ता भएपछि फैसला हुनु अगावै फरिदपत्रमा प्रतवादी बनाइएको बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिले चाहेमा अदालतमा वचिराधीन कुनै मुद्दामा आफ्नो हक, हति, दाबी वा सरोकार रहेको र त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, हति, दाबी वा सरोकार समेत प्रभावति हुने आधार र कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दामा आफूलाई समेत प्रतवादी कायम गर्न अदालत समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्राप्त भएको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले नजिलाई समेत प्रतवादी कायम गरी सो मुद्दाका वादी र अन्य प्रतवादीलाई त्यसको जानकारी दनु पर्नेछ । तर यसरी कायम भएको प्रतवादीले वादी वरिद्ध प्रतदाबी गर्न सक्ने छैन । १२५. प्रतउत्तरपत्र दस्तुर : प्रतउत्तरपत्र

पेश गर्दा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । परचिछेद-१० । दरपीठ सम्बन्धी व्यवस्था । १२६. लखित जाँच गर्नु पर्ने : अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फरिदपत्र, प्रतउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा दायर हुने नविदनपत्रको लखित प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धति अधिकृतले त्यस्तो लखित कानून बमोजिमको ढाँचा मलि वा नमलिको, हदम्याद वा म्यादभतिर भए वा नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभतिर भए वा नभएको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा खुलाएको वा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण वा अड्क र अक्षरमा फरक परे वा नपरेको र त्यस्तो लखित अन्य कुनै कारणले बेरीतको भए वा नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ । १२७. रीत नपुगेको लखित सच्याउन मौका दनि पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लखित कानून बमोजिमको ढाँचा नमलिको, खुलाउनु पर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुती वा उल्लेखनमा अशुद्धि वा अपूर्ण भएको वा अड्क वा अक्षर फरक परेको जस्ता त्रुटि देखिएमा र त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याई ल्याएमा त्यस्तो लखित दर्ता गर्न मलिने भएमा सम्बन्धति अधिकृतले रीत पुर्खाई वा सच्याउनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धति लखितमा लेखी मतिसमेत उल्लेख गरी अदालतको छाप लगाई दरपीठ गरी भरपाई गराई सम्बन्धति व्यक्तलाई फर्ति दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लखित दरपीठ भएकोमा तीन दनिभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभतिर र तीन दनिभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मतिलि सात दनिभतिर रीत पुर्खाई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धति अधिकृतले त्यस्तो लखित दर्ता गर्ने आदेश दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले त्यस्तो लखित दर्ता गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

१२८. लखित दरपीठ गर्नु पर्ने : (१) दफा १२६ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो लखित हदम्याद वा म्यादभतिर नभएको, सम्बन्धति अदालतको अधिकारक्षेत्रभतिर नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानून विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमलिने देखिएमा सम्बन्धति अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धति व्यक्तलाई भरपाई गराई फर्ति दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तमि हदम्याद दरपीठ भएको दनिसम्म रहेछ भने प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तलि सो दनिबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दनिभतिर दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरदिनु पर्नेछ । १२९. अदालतमा अभलिख राख्ने : दफा १२७ बमोजिम फर्ति दइएको वा दफा १२८ बमोजिम दरपीठ गरिएको लखितको एक प्रत अदालतमा अभलिख राख्नु पर्नेछ । १३०. दरपीठ आदेश उपर नविदन दनि सक्ने : (१) दफा १२८ बमोजिम सम्बन्धति अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चर्तित नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मतिलि सात दनिभतिर त्यस्तो अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष नजिले पेश गरेको लखित दर्ता गर्ने आदेश माग गरी नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन परेको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर दरपीठ गरेको विषय सम्बन्धति अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा आदेश दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दनि अघि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैफयित तलब गरी वा नगरी त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत भए वा नभएको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ र सुनुवाई गर्दा कानून सम्मत भएको नदेखिएमा दरपीठ गरी दर्ता गर्न माग गरिएको लखित दर्ता गर्न आदेश दनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्राप्त गरे पछि दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लखित सोही दनि दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा त्यस्तो दरपीठ कानून सम्मत नै भएको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो नविदन उपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ । परचिछेद-११ । प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था । १३१. हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जकिर लनि सक्ने : प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्र पेश गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयमा जकिर लनि चाहेमा त्यस्तो विषय प्रतउत्तरपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको, । (ख) फरिदपत्र हदम्यादभतिर दायर नभएको, । (ग) जुन अदालतमा फरिदपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतलाई फरिद दाबीका सम्बन्धमा कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको । १३२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्र दँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा कनिरा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा वादी र प्रतविदीको तारेख मलिन भएपछिको अर्को तारखिका दनि प्रतविदीले जकिर लिएको विषयमा सीमति रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा वादीलाई फरिदपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भए वा नभएको, हदम्यादभतिर फरिदपत्र दर्ता भए वा नभएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको विषयमा नरुपण गरी आदेश वा नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा प्रतउत्तरपत्रवालाले हकदैया नभएको, हदम्यादभतिर फरिदपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जकिर मनासबि नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नेछ । १३३. मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फरिदपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नभएको, हदम्यादभतिर मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फरिदपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई

त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ । १३४. नरिपण भएको वषियको जकिरि लनि नपाइने : (१) दफा १३२ बमोजमि आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फरिदपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भएको, हदम्यादभतिर मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतविदीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निविदन दौंदा सोही वषियमा पुन जकिरि लनि सक्ने छैन । (२) कसैले उपदफा (१) को प्रतकिल हुने गरी जकिरि लिए पनि त्यस उपर सुनुवाई हुने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजमि गरेको आदेश उपर दफा १५७ बमोजमि र नरिणय उपर दफा २०५ बमोजमि सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि वा पुरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-१२ । तारखि सम्बन्धी व्यवस्था । १३५. तारखिमा राख्नु पर्ने : (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजमि तारखिमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारखिमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतले वादी र प्रतविदी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारखिमा नबस्न पनि सक्नेछ । १३६. एकै दनिको तारखि तोक्नु पर्ने : (१) पक्षहरू तारखिमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दनिको तारखि तोक्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतले फरिदपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतउत्तरपत्र दाखलिा हुने म्यादको अडकल गरी प्रतउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधकिटाई तारखि तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तारखि तोकेको दनि प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्र पेश गरेको दनिसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारखि वादी र प्रतविदी दुवैलाई एकै दनि हुने गरी तोक्नु पर्नेछ । १३७. तारखि तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) अदालतले तारखि तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारखि तोकेको हो र त्यस्तो तारखि तोकेको दनि कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारखि पर्चा र तारखि कतिबामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तारखिका दनि अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भनासबि कारण परी तोकिएको तारखिका दनि नरिधारति काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न समयभावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारखि भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारखि तोक्नु पर्नेछ । (४) तारखि कतिब र तारखि पर्चा क्रमशः अनुसूची-१० र अनुसूची-११ बमोजमिको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । १३८. तारखि जुधाउन नहुने : (१) कानून बमोजमि वारसि दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेको अदालतदेखि पन्ध्र कलिमटिर (करबि चार कोश) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई नविदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारखि तोक्दा त्यस कुरालाई वचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारखिसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ती एकै अदालतमा एउटै वादी वा प्रतविदी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारखिमा बसेमा नजिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दनि तारखि तोक्न अदालतमा नविदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दनि तारखि तोक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तारखि तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारखिमा हाजरि भएमा सोही फाँटको अन्य मुद्दाको तारखिमा पनि निजि उपस्थिति रहेको मानिनेछ । (४) तारखि तोकिएको दनि मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थिति भएमा अदालतले अनुसूची-१२ बमोजमिको तारखि भरपाईमा निजिको सहीछाप गराई निजिको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थिति नभएमा नजिले तारखि गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धति अधिकारीले प्रमाणति गरी राख्नु पर्नेछ । १३९. भोलपिल्ट तारखि तोकनि माननि : अदालतले तारखि तोकेको दनि सार्वजनिकि बदिा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिकि बदिा समाप्त भएको भोलपिल्टको दनि तारखि तोकिएको मानिनेछ ।

१४०. तारखिमा हाजरि हुनु पर्ने व्यक्ती थुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्ने : (१) तारखि तोकिएको दनि अदालतमा हाजरि हुनु पर्ने व्यक्ती कारणवश थुनामा परी उपस्थिति हुन नसकेमा नजिले कुन मुद्दामा आफू थुनिएको हो त्यसको जानकारी निजि आफैले वा निजिको एकासगोलको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा वारसिले त्यस्तो अदालतलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्ती थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निजि के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधसिम्मा थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धति नकियबाट माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धति नकियले थुनिएको व्यक्ती थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दनि समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि थुनामा परेको व्यक्ती एक महनिसम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निजि छुटेको मतिलि बाटाको म्याद बाहेक सात दनिभतिर तारखिमा हाजरि हुन आएमा सोही दनिलाई हाजरि भएको दनि मानी कानून बमोजमि तारखि तोकै मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि थुनामा परेको व्यक्ती एक महनिभन्दा बढी अवध थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दनिको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न नजिलाई पर्खनु पर्ने छैन । (६) थुनामा परेको व्यक्तीले त्यस्तो अवधमा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारसि दिई पठाएमा त्यसरी नयुक्त वारसिले

नजिको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नझकिई वा नबुझी मुद्दाको कनिरा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजमि नजिलाई झकिई बुझी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजरि हुन आएमा नजिलाई तारखिमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । १४१. तारखि गुजारेमा पनिकारबाही नरोकनि : (१) अदालतबाट तोकिएको तारखिका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थिति भई तारखि गुजारेमा परछिन्द-२१ बमोजमि तारखि थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतउत्तरपत्र पेश नहुँदै वादीले तारखि गुजारेमा फरिद दाबी डसिमसि गर्नु पर्ने, । (ख) प्रतउत्तरपत्र पेश भएपछि वादीले तारखि गुजारेमा प्रतवादीले फरिद दाबी आंशकि वा पूरै स्वीकारेको देखिनि आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजमि फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डसिमसि गर्नु पर्ने, ।

(ग) प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतउत्तरपत्र पेश गरेपछि नजिले तारखि गुजारेमा वादीबाट पेश भएको फरिदपत्र, प्रमाण र प्रतवादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजमि फैसला गर्नु पर्ने, । (घ) फरिदपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतउत्तरपत्र पेश भएपछि वादी तथा प्रतवादी दुवैले तारखि गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डसिमसि गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजमि मुद्दा डसिमसि भएकोमा सोही वादीको उही प्रतवादी उपर सोही वषियमा अर्को फरिद दाबी लाग्ने छैन । १४२. तारखिमा बस्नु नपर्ने : यस परछिन्दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । संवैधानिक निकाय वा अदालत वादी वा प्रतवादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थिति भई तारखिमा बस्नु पर्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाई गर्दा वा अदालतले उपस्थिति हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थिति हुनु पर्नेछ । १४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारखि नराखी कारबाही हुन सक्ने : अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारखि नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा हुन सक्नेछ । परछिन्द-१३ । वारसि सम्बन्धी व्यवस्था । १४४. वारसि नयुक्त गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परछिन्दमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतनिधि नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतनिधि नयुक्त भएमा वारसि नयुक्त गरिएको मानिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वारसि नयुक्त गर्दा लिखित गर्नु पर्नेछ । १४५. वारसि हुने व्यक्तिको योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई वारसि हुन सक्नेछ :- । (क) कानून बमोजमि करार गर्न योग्य, । (ख) फैसला बमोजमि सरकारी बगिो, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तरिनु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तरिनु बाँकी नरहेको, । (ग) कीर्ते, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिनि कसूरमा सजाय नपाएको । तर यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले एकासगोलको व्यक्तिलाई वारसि नयुक्त गर्न बाधा पुर्‍याउने छैन । १४६. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

वारसिनामाको ढाँचा : (१) दफा १४४ को उपदफा (३) बमोजमिको लिखित गर्दा अनुसूची-१३ बमोजमिको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारसिनामाको लिखितमा कारणीले सहीछाप गरी कम्तीमा दुई जना साक्षी र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारसिनामा लेख्ने लेखकको पहिचान समेत उल्लेख गरी नजिह्रूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । १४७. एकभन्दा बढी मुद्दा वा व्यक्तिको वारसि हुन सक्ने : एउटै व्यक्तिकै पटक एकभन्दा बढी मुद्दाको वारसि हुन वा एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी व्यक्तिलेबाट नजि वारसि नयुक्त हुन सक्नेछ । तर कुनै मुद्दामा एकै पटक एउटै व्यक्तिकै पक्ष र वपिपक्ष दुवैको वारसि नयुक्त हुन सक्ने छैन । १४८. पक्ष वारसि हुन सक्ने : कुनै मुद्दामा एउटै पक्षका दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिलाई वा प्रतवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिलेमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई सोही मुद्दामा वारसि नयुक्त गर्न सकिन्छ । १४९. एकभन्दा बढी अदालतमा वारसि नयुक्त हुन सक्ने : कुनै एक अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दामा वारसि नयुक्त भएको व्यक्तिले अर्को अदालतमा वचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारसि नयुक्त हुन सक्नेछ । १५०. वारसिको अधिकार : वारसिको अधिकार मुद्दाका पक्षले वारसि नयुक्त गर्दा बखत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारसिनामामा लेखिए बमोजमि हुनेछ । १५१. वारसिनामा रीतपूर्वकको हुनु पर्ने : (१) अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारसिनामा दर्ता गर्नु अघि त्यस्तो वारसिनामा यस परछिन्द बमोजमि रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रीतपूर्वकको देखिएमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वारसिनामा रीत नपुगेको देखिएमा रीत नपुगेको कारण खुलाई रीत पुर्‍याई ल्याउन तीन दिनको म्याद दिई दरपीठ गरदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि

दरपीठ गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा म्यादभित्र रीत पुर्याई ल्याएमा अदालतले त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा दर्ता गर्नु पर्नेछ । १५२. वारसि परिवर्तन गर्न वा आफै मुद्दा सकार गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारसि नयुक्त गर्न वा नविदन दर्दि आफैले मुद्दा सकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अर्को वारसि नयुक्त भएकोमा वा पक्ष आफैले मुद्दा सकार गरेमा अदालतले वारसि नयुक्त गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

वारसिनामा वा मुद्दा सकार गर्न दिएको नविदन मसिलि संलग्न राखी त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ । १५३. अधिकृत वारसि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा कटान गरी वा नगरी फरिद गर्न, प्रतित्तरपत्र दर्ता गर्न, फरिद दाबी फरिदा गर्न, मलिपत्र गर्न वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारसि नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै मुद्दा कटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारसि नयुक्त गर्नु परेमा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणज्यदूतको रोहबरमा वारसि नयुक्त गर्ने व्यक्तिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा सहीछाप गरी सो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा नजिबाट प्रमाणति गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा प्रमाणति गराउन चाहनेले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामाको कागजमा आफ्नो र वारसि नयुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारसि लनि दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणज्य दूतावास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा प्रमाणति गर्दा पाँच सय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अधिकृत वारसि नयुक्त भएको व्यक्तिले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा हुँदा अदालतमा उपस्थति हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नजिले अर्को व्यक्तिलाई वारसि नयुक्त गर्न सक्नेछ । १५४. अधिकृत वारसि मार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) आफ्नो हक र स्वामित्वको कुनै अचल सम्पत्तिको कटान गरी बकिरी वतिरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र गरिदिने वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने वा कानून बमोजमि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने लेखित पारति गराउन कार्यालयमा उपस्थति हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थति हुन नसक्ने मनासबि कारण खुलाई वारसिनामाद्वारा अधिकृत वारसि नयुक्त गरी त्यस्तो सम्पत्ति बकिरी वतिरण वा सट्टापट्टा गर्न वा हालैको बकसपत्र वा अन्य कुनै कसिमिबाट हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै कसिमिको लेखित रजिस्ट्रेसन पारति गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अधिकृत वारसि नयुक्त गर्दा दफा १५३ को उपदफा (२) र (३) बमोजमिको कार्यवधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि अधिकृत वारसि नयुक्त भएको व्यक्तिले वारसि नयुक्त गर्ने व्यक्तिको तर्फबाट नजिलाई दिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामाको शर्तको अधीनमा रही आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अधिकृत वारसि नयुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न सकिने छैन । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । यस दफा बमोजमिको अख्तियारनामा प्रमाणति गर्दा तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोजमि र सो बाहेक अरुलाई सम्पत्ति बकिरी गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा प्रमाणति गर्दा पाँच हजार रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । १५५. अधिकृत वारसिको हैसियत अन्त्य हुने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजमिको अधिकृत वारसिको हैसियत स्वतः अन्त्य हुनेछ :- । (क) कुनै नश्चिति काम, प्रयोजन र समयवधि कटान गरी दिएको अधिकृत वारसि त्यस्तो काम, प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएमा, । (ख) कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना वा अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारसि त्यस्तो अवस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, । (ग) वारसि नयुक्त गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारसि बदर गरेमा, । (घ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा बमोजमिको काम पूरा हुनु अघि नै वारसि दिने वा वारसि लनि व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसि मार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति सम्बन्धति व्यक्तिले आफै उपस्थति भई हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेमा, । (च) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वारसिनामा बमोजमिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा वारसि नयुक्त गर्ने र वारसि हुने वा नजिको एकासगोलको व्यक्ति बीच अदालतमा मुद्दा परेमा, । (छ) अधिकृत वारसिनामा दिने र लनि व्यक्ती बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, । (ज)

अधिकृत वारसि हुने व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनर्कता प्रकट गरी वारसि नयुक्तगिर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारसिनामाको सक्कल प्रतिसहित लिखित जानकारी दिएको । (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संहिता प्रारम्भ हुनु अघि नै तत्काल प्रचलित कानूनको रीत र्याई प्रमाणित भइसकेको अधिकृत वारसिनामालाई यस परिच्छेदका कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन । परिच्छेद-१४ । अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था ।

१५६. अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न नविदन दनि सक्ने : (१) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबी सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फरिदपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी नरिथक हुने भएमा वादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "अन्तर्कालीन आदेश" भन्नाले मुद्दामा हुने नरिणय वा फैसला बाहेकका अन्य आदेश समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन उपर सुनुवाई गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएकोमा मुद्दाको कुनै एकपक्षको नविदनको सुनुवाईको आधारमा गरिएको भए अर्को पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन परेकोमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नरिणय गर्नेछ र त्यस उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले बदर गराउन त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । १५७. अन्तर्कालीन आदेश उपर नविदन दनि सक्ने : (१) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मतिर्लि पन्ध्र दनिभर्तिर त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ :- । (क) मुद्दाका पक्षलाई तारखिमा राखेको वा नजिबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको, । (ख) परिच्छेद-१० बमोजमि मुद्दा दर्ता नमर्लिने भनी गरेको दर्परीठको आदेश उपर न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा त्यस्तो उजुर रद्द भएको, । (ग) परिच्छेद-११ बमोजमि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय नरुपण गरी आदेश गरेको, । (घ) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अन्य कुनै आदेश गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा भएको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजमि गर्नु पर्ने कारबाही नरिधारित अवधभर्तिर नगरी बेरीत भएको जर्किर लिई त्यस्तो काम कारबाही बदर गराउन समेत मुद्दाका पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै नविदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतविदन लिई वा मसलि झर्किई त्यस्तो नविदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही बेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजमि उपयुक्त समझ्नेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ ।

१५८. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै नविदनको अन्तमि कनिरा नभएसम्मका लागि कुनै माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो नविदनको माग दाबी नरिथक हुने लागेमा सम्बन्धित नविदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचर्ति र आवश्यक देखेमा नविदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधर्कि लागि देहाय बमोजमिको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) खास अवधर्तिको अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नरिन्तरता दनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झर्किउने आदेश गर्न, । (ग) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हर्तिमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले नविदनको अन्तमि नरिणय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षर्तपुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजमि क्षर्तपूँर्त व्यहोर्ने लिखित प्रतविदधता व्यक्त गरेमा शर्त सहर्तिको अन्तरिम आदेश जारी गर्न, । (घ) नविदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा नविदनको माग दाबी नरिथक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको नविदनको विषयमा नरिणय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तमि नरिणय गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश नविदनको अन्तमि टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको पछि प्रसिर्तिमा आधारभूत प्रविर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको नविदन परेमा अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नरिन्तरता दनि वा नदनि सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झर्किउने गरी आदेश भएकोमा नविदकको कारणबाट सोही दनि छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश नष्क्रिय हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण

खुलाउनु पर्नेछ । (१) उपदफा (२) वा (६) बमोजमि आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावति नहुने गरी मुद्दाको वषियमा कारबाही अगाडिबिढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । १५९. अन्तरमि आदेश रद्द हुने : (१) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरमि आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरमि आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा नविदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झकिाई त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सुनुवाई गर्दा सो वषियमा अघिजारी गरेको अन्तरमि आदेश रद्द गर्न उपयुक्त देखेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो आदेश रद्द गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अन्तरमि आदेश रद्द नगरी त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको कारण खुलाई अन्तरमि आदेशका त्यस्ता शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १६०. क्षतपूरति दिनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि जारी भएको अन्तरमि आदेश रद्द भएमा वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, संशोधन वा हेरफेर हुनु अगाडि अन्तरमि आदेशको कारणबाट कुनै काम कारबाही गर्न नसकी कुनै पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षले अन्तरमि आदेश माग गर्ने पक्ष वरिद्ध आफूलाई भएको हानि, नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतपूरति माग गर्न सम्बन्धति अदालतमा नविदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले सम्बन्धति पक्षहरू उपस्थति गराई त्यस्तो वषियमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुनुवाई गर्दा अन्तरमि आदेश जारी भएको कारणले नविदकलाई वास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा अदालतले हानि, नोक्सानी बापत क्षतपूरति भराउने आदेश दनि सक्नेछ । तर, । काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष हानि, नोक्सानी बापत क्षतपूरति भराउने आदेश हुन सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि आदेश भएकोमा अन्तरमि आदेशको माग गर्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बमोजमिको क्षतपूरति नविदकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । लखिति प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १६१. प्रमाण सम्बन्धी लखित पेश गर्नु पर्ने : (१) बादीले फरिदपत्रमा उल्लेखति दाबी र प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्रमा उल्लेख गरेको जकिरिसँग सम्बन्धति लखिति प्रमाणको सककल र त्यसको प्रतलिपि फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्रसँगै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी वा प्रतविदी भएको मुद्दामा फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र साथ लखिति प्रमाण तत्काल पेश गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई कुन कार्यालयमा त्यस्तो प्रमाण रहेको छ वा रहन सक्ने हुन्छ त्यसको वविरण फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्रमा खुलाउन सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्रमा प्रमाण सम्बन्धी वविरण उल्लेख भएकोमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण आवश्यकतानुसार सम्बन्धति कार्यालयबाट आफैँ झकिाई बुझ्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लखिति प्रमाणको सककल प्रतितत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकनि भएमा त्यसको कारण सहति रीतपूर्वकको प्रतलिपि पेश गर्न सकिन्छ । १६२. प्रमाणको उल्लेख गर्नु पर्ने : (१) दफा १६१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लखिति प्रमाणको सककल प्रत कुनै व्यक्ती वा संस्थाको जमिमामा रही त्यसको सककल वा प्रतलिपि तित्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा बादी वा प्रतविदीले फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि उल्लेख भएको प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सककल प्रत वा प्रतलिपि अदालतले तोकेको अवधभित्ति पेश गर्न त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थालाई आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थाले अदालतले तोकेको अवधभित्ति त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्ति कुनै व्यक्ती वा संस्थाले त्यस्तो प्रमाण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीलाई अदालतले एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । १६३. समय माग गर्न सक्ने : (१) फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत लखिति प्रमाण पेश गर्न सम्भव नभएको कारण खुलाई बादी वा प्रतविदीले समय माग गरेमा सो कारण मनासबि देखिएमा अदालतले पन्ध्र दिनसम्मको समय दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको समयभित्ति बादी वा प्रतविदीले त्यस्तो प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समयभित्ति पेश नभएको प्रमाण त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने छैन । १६४. प्रमाण पेश गर्न अनुमत दिनि सक्ने : (१) फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दर्ता गर्दाका बखत बादी वा प्रतविदीको जानकारीमा नआएको कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण लखिति प्रमाण पछि जानकारीमा आएमा वा पत्ता लागेमा त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न बादी वा प्रतविदीले अनुमत माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले बादी वा प्रतविदीलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमत दिनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाण अन्य व्यक्ती, संस्था वा नकियको नयिन्त्रणमा रहेकोले बादी वा प्रतविदीले आफैँ पेश गर्न सम्भव नभएको कारण उल्लेख गरी अदालतमा नविदन दिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण झकिाउन दफा १६२ को उपदफा (२) बमोजमि आदेश दनि सक्नेछ । १६५. सककल लखित फरिता गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि प्रमाण कागजातको सककल प्रत र सोको प्रतलिपि प्राप्ति भएपछि सम्बन्धति अधिकृतले त्यस्तो प्रमाण कागजातको प्रतलिपि सककल लखितसँग भडिाई प्रतलिपि प्रमाणति गरी त्यस्तो प्रतलिपिमा पेश गर्ने व्यक्तीको सहीछाप गराई मसिलि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाणति प्रतलिपि मसिलि संलग्न गरेपछि अदालतले त्यस्तो प्रमाणको सककल प्रत सम्बन्धति व्यक्तीलाई फरिता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि फरिता गरेको सककल प्रत

आवश्यक भएमा अदालतले जुनसुकै बखत सम्बन्धति व्यक्तबाट माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको सक्कल लखित प्रमाण नजिले पेश नगरेमा सो प्रमाणलाई त्यस्तो मुद्दामा प्रमाणको रूपमा लनि सकिने छैन । १६६. प्रतित्तरपत्र पेश नभई प्रमाण बुझ्न नसकिने : कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतया प्रतित्तरपत्र पेश नभई वा प्रतित्तरपत्र पर्न सक्ने अवधि व्यतति नभई प्रमाण बुझ्ने कारबाही गरिने छैन ।

१६७. प्रमाण बुझ्नु पर्ने : फरिदपत्र वा प्रतित्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा प्रतित्तरपत्र पेश भएको मतिलि र प्रतित्तरपत्र पेश नभएकामा प्रतित्तरपत्र पेश हुन सक्ने अवधि व्यतति भएको मतिलि सामान्यतया सात दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनु पर्नेछ । १६८. ठहर गर्नु पर्ने कुरामा प्रमाण बुझ्ने : (१) अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई उपस्थितिको नमित्तित्तो तोकिएको तारखिका दिन बादी र प्रतविदीको रोहबरमा फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र र पेश भएका सबै लखित प्रमाण हेरी तथा नजिहरूसँग सो वषियमा आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै पक्षको कुरा मलि वा नमलिको वषिय यकिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि यकिन गर्दा दाबीका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा मलिको देखिनि आएमा अदालतले सोही दिन नरिणय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि यकिन गर्दा दुवै पक्षको कुरा आंशकि वा पूर्ण रूपमा नमलिको देखिनि आएमा अदालतले जुन जुन कुरा नमली ठहर गर्नु पर्ने हो सो कुरा र त्यस सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने थप अन्य प्रमाण स्पष्ट खुलाई सबूत प्रमाण झिकाउन आदेश दिई सबूत प्रमाण बुझ्ने तारखि तोकनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने वषियसँग सम्बद्ध कुरा बाहेक अन्य कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिने छैन । १६९. लखित पेश गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको वा नसक्ने तर मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने कुनै प्रमाण कुनै व्यक्तिको साथमा कब्जामा छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले अवधित्तोकी मुद्दाको कारबाहीको क्रममा जुनसुकै बखत प्रमाण पेश गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाण पेश गर्न आदेश भएकोमा सम्बन्धति व्यक्तिलि आदेशमा तोकिएको अवधित्तित्त अदालतमा आफैँ उपस्थति भई वा अरु कुनै व्यक्तित्तित्तित्त त्यस्तो लखित पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लखित पेश नगर्ने वा लखित पेश गर्न नसकेको मनासबि कारण समेत उल्लेख नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १७०. प्रमाण बुझ्ने क्रम : (१) अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अदालतले प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारखिका दिन प्रमाण बुझ्दा सामान्यतः वादीले पेश गरेको प्रमाण बुझेपछि प्रतविदीले पेश गरेको प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाण बुझ्दा कुनै लखित प्रमाणको रूपमा लनि नहुने वा असान्दरभकि वषिय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले तत्काल आपत्तित्तित्तित्त अदालतले त्यस्तो वषियमा जाँच गरी त्यस्तो आपत्तित्तित्तित्तित्तित्त भए वा नभएको सम्बन्धमा तत्काल आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश गर्दा कुनै पक्षले पेश गरेको लखितलाई प्रमाणको रूपमा लनि नहुने वा असान्दरभकि भएको ठहर गरेमा त्यस्तो कुरा अभिलिख गरी मसिलि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१७१. कागज गराउन सक्ने : (१) कुनै पक्षसँग मुद्दाका वषियमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले अरुको पक्षको रोहबरमा जुनसुकै बखत सोधी नजिको कागज गराउन सक्नेछ । (२) कानून बमोजमि फरिदपत्र लिई कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्ने वषियमा बाहेक अरु कुनै उजुरीबाट कारबाही, सुनुवाइ गरी कनिरा गर्नु पर्ने मुद्दामा अदालतले वादी वा प्रतविदीसँग खुलाउनु पर्ने कुराको प्रमाण समेत खुलाई नजिको बयान गराई अभिलिख गरी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । १७२. सद्धे करित्तमा बयान गराउनु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारखिमा वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतविदीलाई र प्रतविदीले पेश गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई नजिले त्यस्तो कागजलाई सद्धे, करित्त वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभिलिख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्धे, करित्त वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ । (३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरुको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सद्धे, करित्त वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहित्त सद्धे, करित्त वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दडिएको म्यादभित्तित्त बयान गर्ने व्यक्तिलि सद्धे, करित्त वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभिलिख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लखित करित्त वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दिन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजरि रहेको भए नजिहरूको सोही दिन र कुनै पक्ष हाजरि नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजरि भएकै दिन बयान गराउनु पर्नेछ । (६) वारसि वा कानून व्यवसायी तारखिमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धति पक्षलाई नै झिकाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झिकाई नजिको बयान गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धति पक्षले सद्धे, करित्त वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धति वषियसम्म समक्ष पठाउन सक्नेछ । १७३. सद्धे, करित्त वा जालसाजीको लागिसुनाउनु नपर्ने : (१) कानून बमोजमि प्रमाण लनि नसकिने लखित सद्धे, करित्त वा जालसाजीको प्रयोजनको लागिसुनाउनु वा देखाउनु पर्ने छैन । (२) कुनै प्रतविदीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको लखितबाट अन्य कुनै प्रतविदीलाई असर पर्ने रहेछ भने अदालतले दफा १७२ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असर पर्ने प्रतविदीलाई त्यस्तो प्रमाण देखाई सुनाई नजिको बयान गराउनु पर्नेछ ।

१७४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने : पुनरावेदन परी वा केही व्यहोराले नरिण्य जाँचका लागि अदालतमा प्राप्त भएको मुद्दामा प्रमाणका लागि पेश भएको लिखित प्रमाण सद्वे, करिने वा जालसाजी छुट्याई इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा र त्यस्तो कार्यवधि पूरा नगरी तल्लो अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो कागज सक्कलै झकिर्छ पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ । १७५. बयान लई कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्ने : कुनै देवानी मुद्दामा प्रतविादीको प्रतउत्तरपत्र वा बयानबाट उठेको कानून बमोजमि फौजदारी कायम हुने मुद्दा सोही मसिलिबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । तर कानून बमोजमि कुनै खास कसिमिका मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार पाएको अदालतले सोही कानून बमोजमिका मुद्दाको मात्र कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । १७६. प्रभावति पक्षलाई बुझ्नु पर्ने : मसिलि संलग्न कागजातको अध्ययनबाट मुद्दामा कुनै कुरा ठहर गर्दा मुद्दाका पक्ष बाहेक तेस्रो व्यक्तिको हक समेत प्रभावति हुने देखिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति समेत मुद्दामा सम्बन्धति देखनि आएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत बुझी नजिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मनासबि समय र मौका दिई नजिले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा नजिलाई कारणी सरह तारखिमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नु पर्नेछ । १७७. नाप, जाँच वा नक्सा गर्न सक्ने : (१) विवाद परेको अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा नाप जाँच नगरी मुद्दाको कनिरा गर्न नहुने देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउन आदेश दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भई त्यस्तो सम्पत्तिको नाप, जाँच वा नक्सा गराउनु परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा जाँच गर्नु पर्ने ठाउँ तोक्यो त्यस्तो ठाउँमा हाजरि हुन जानु भनी तारखि तोक्यो वा तारखिको सूचना दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको तारखिको दनि अदालतका कम्तीमा राजपत्रअनङ्कति द्वितीय श्रेणीका एकजना कर्मचारी र अमनि अचल सम्पत्ति नाप जाँच हुने ठाउँमा गई मुद्दाका दुवै पक्ष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कम्तीमा एक जना प्रतनिधिरि कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत रोहबर राखी जुन अचल सम्पत्तिको नाप, नक्सा वा जाँच गर्न पर्ने हो सो नापी जाँच नक्सा मुचुल्का समेत तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नाप, जाँच वा नक्सा गरसिकेपछि अदालतबाट खटी गएका कर्मचारीले त्यस्तो नक्सा मुचुल्कामा सम्बन्धति पक्ष, स्थानीय व्यक्तरि स्थानीय तहका प्रतनिधिको सहीछाप गराई त्यस्तो मुचुल्कामा आफ्नो नाम लेखी सहीछाप गरी नाप, जाँचको तीनप्रत नक्सा तयार गरी त्यस्तो नक्सामा समेत नापजाँच गर्ने कर्मचारीको नाम, थर तथा पद खुलाई सहीछाप गरी त्यसको एक एक प्रत मुद्दाका पक्षलाई दिई बुझालिएको भरपाई गराई बाँकी एक प्रत नक्सा, भरपाई र मुचुल्का अदालतमा दाखलि गरी सम्बन्धति मसिलि सामेल गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजमि नाप जाँच वा नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थति नभएमा वा उपस्थति भए पनि नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गर्न मञ्जुर नगरेमा वा पक्षहरू तारखिमा हाजरि नभएको मुद्दा भए उपदफा (४) बमोजमिका अन्य व्यक्तरिहरू राखी नक्सा, नाप वा जाँच गरी पक्ष उपस्थति नभएको वा भए पनि सहीछाप नगरेको व्यहोरा कैफयित जनाई खटिएको कर्मचारीले आफ्नो र स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना प्रतनिधिको सहीछाप गरी गराई त्यस्तो नक्सा मुचुल्का अदालतमा दाखलि गरी मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि स्थानीय तहको प्रतनिधि उपस्थति हुनु पर्नेमा नजिलाई सूचना दिई पनि उपस्थति नभएमा नजि उपस्थति नभएको कारणले मात्र अन्य कार्यवधि पूरा भएको नाप, जाँच वा नक्सा बेरीतको माननि छैन । (७) यस दफा बमोजमि रीत नपुगेको नाप, जाँच वा नक्सा प्रमाणका लागि ग्राह्य हुने छैन । (८) यस दफा बमोजमि कुनै अचल सम्पत्तिको नाप नक्सा वा जाँच गर्दा अदालतबाट नाप जाँच गर्न खटिएको कर्मचारीले बदनयित चर्ताई त्यस्तो अचल सम्पत्तिको वास्तविकि वा यथार्थताभन्दा फरक हुने गरी नाप, नक्सा वा जाँच गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । १७८. ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने : (१) मुद्दाको विषयवस्तु जटलि भई त्यस्तो विषयवस्तु यथार्थरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्न सम्भव नहुने देखिएमा वा प्रमाणको रूपमा दिएको वस्तु, विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा नरीक्षण गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अवलोकन वा नरीक्षण गर्न आदेश भएमा सो प्रयोजनको लागि अग्रमि रूपमा दनि तोक्यो न्यायाधीश आफै वा अदालतको आदेश बमोजमि तोकिएको प्रावधिकि वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा नरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै प्रावधिकि वा अन्य कुनै कर्मचारीले त्यस्तो वस्तु, विषय वा ठाउँको अवलोकन वा नरीक्षण गरेको भए नजिले मुद्दाको विषय वस्तुसँग सान्दर्भिकि विषयमा प्रतविदन तयार गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । साक्षी परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १७९. पक्षले साक्षी उपस्थति गराउनु पर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई साक्षी परीक्षणका लागि अदालतद्वारा तोकिएको तारखिका दनि आफैले उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तारखिका दनि उपस्थति नभएका साक्षीको परीक्षण हुन सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन साक्षी उपस्थति गराउनका लागि तोकिएको तारखिका दनि दफा २२५ को खण्ड (ग) वा (ङ) को अवस्था परी अदालतमा साक्षी उपस्थति गराउन नसकेकोले अर्को तारखि तोक्यो पाउन त्यस्तो अवस्था परेको कुरा सम्बन्धति स्थानीय तह वा कुनै सरकारी निकायको सफिरसि समेत संलग्न गरी बाटो खुलेको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक सात दनिभन्तिर नविदन दिएमा नविदन दिएको सात दनिभन्तिर अदालतले साक्षी परीक्षण गराउने गरी अर्को तारखि तोकनेछ ।

१८०. अदालतबाट साक्षी झिकाई परीक्षण गर्न सकिने : (१) दफा १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हति वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले आदेश गरी पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उपस्थिति हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि म्याद जारी भएमा त्यस्तो साक्षी अदालतले तोकेको अवधिभित्र अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजमि साक्षीका नाममा म्याद जारी गर्दा अनुसूची-१४ बमोजमिको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । १८१. साक्षी बुझ्न कर्मचारी खटाउन सक्ने : (१) शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने साक्षीलाई नजि रहे बसेको ठाउँमा नै गई साक्षी बुझ्नको लागि । मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा नविदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले नविदन माग बमोजमि साक्षी बुझ्नको लागि आदेश दनिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएकोमा साक्षी रहे बसेको ठाउँमा अदालतको न्यायाधीश आफैँ गई वा कर्मचारी खटाई साक्षी बुझ्न वा बुझ्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि साक्षी बुझ्नको लागि न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारी जाँदा लाग्ने खर्च नविदन दनि व्यक्तले व्यहोरनु पर्नेछ । १८२. श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अतिवृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य-दृश्य सम्वादको माध्यमबाट परीक्षण हुने मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा नविदन दिएमा त्यस्तो व्यहोरा अदालतलाई मनासबि लागेमा अदालतले त्यस्ता साक्षीको श्रव्यदृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले श्रव्य-दृश्य सम्वादबाट साक्षी परीक्षण गर्नको लागि अदालतबाट तोकिएको दनि र ठाउँमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (३) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वादमा उपस्थिति भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थिति भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि साक्षी परीक्षण गराउँदा अदालतले श्रव्य-दृश्य सम्वादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्यदृश्य सम्वादको व्यहोरा लेखबद्ध गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (५) अदालतले श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी बुझ्नेको अभिलेखको मुचुल्का अनुसूची-१५ बमोजमि गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि साक्षी परीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य-दृश्य सम्वाद मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन नविदन दनि पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । १८३. पक्षलाई तारखि तोकेको दनि साक्षी परीक्षण गर्ने दनि तोकने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक साक्षी परीक्षण गर्दा पक्षलाई तारखि तोकिएको दनिमा नै परीक्षण गर्ने गरी अदालतले साक्षी परीक्षण गर्ने दनि तोकनु पर्नेछ । (२) साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले व्यक्त गरेको कुराको बकपत्र तयार गरी नजिको सहीछाप गराई अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १८४. शपथ लनु पर्ने : साक्षीले अदालतमा उपस्थिति भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीश समक्ष अनुसूची-१६ को ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ ।

१८५. साक्षी परीक्षण न्यायाधीशले गर्नु पर्ने : (१) साक्षी परीक्षण जुन न्यायाधीशको इजलाशमा पेश भएको छ सोही न्यायाधीशले गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा न्यायाधीशले बकपत्र अभिलेख गर्न तथा साक्षी परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सहायता लनि सक्नेछ । १८६. तोकिएको तारखिका दनि साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने : (१) दफा १८१ वा १८२ को अवस्थामा बाहेक अदालतले साक्षी परीक्षण गर्न तोकिएको तारखिका दनिमा नै अदालतमा उपस्थिति भएका सम्पूर्ण साक्षीहरूको परीक्षण गरसिक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पूर्ण साक्षीहरूको सोही दनि परीक्षण गर्न समय अभावको कारणले नभ्याउने भएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यसको भोलपिल्ट साक्षी परीक्षण गर्ने गरी साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारखि तोकनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "त्यसको भोलपिल्ट" भन्नाले साक्षी परीक्षण गरेको दनिको लगतै पछि अड्डा खुलेको पहिलो दनि सम्झनु पर्छ । १८७. बकपत्र प्रमाणति गर्नु पर्ने : (१) न्यायाधीशले अदालतमा साक्षी परीक्षण गर्दा मुद्दामा नजिबाट खुलाउनु पर्ने वषियको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा कानून बमोजमि जरिह भएको भए त्यस समेतको विवरण बकपत्रमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण अभिलेख भएपछि साक्षीलाई कुनै वषियमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा अभिलेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बकपत्रको कागजमा नजि र मुद्दाका उपस्थिति पक्ष वा वारसिको रोहबरमा साक्षी परीक्षण भएको कुरा उल्लेख गरी त्यस्ता सबै व्यक्तहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तयार भएको बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारसिमध्ये कसैले वा सबैले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी साक्षी परीक्षण गर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणति गरी सम्बन्धित मुद्दाको मसिलिमा राख्नु पर्नेछ । (४) साक्षीको बकपत्र गराउँदा अनुसूची-१७ बमोजमिको ढाँचामा गराउनु पर्नेछ । १८८. कैफियत खुलाई प्रमाणति गर्नु पर्ने : साक्षी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित साक्षीले न्यायाधीशद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, दनि इन्कार गरेमा वा जुन प्रश्नको जवाफ खोजिएको हो सोको जवाफ नदई असम्बन्धित वषियको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई दफा १८७ बमोजमि प्रमाणति गर्नु पर्नेछ ।

१८९. बन्द सवाल गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षण गर्नु पर्ने साक्षी अर्को जिल्लाको बासनिदा भई नजिको शारीरिक अवस्थाको कारणले नजिलाई मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थिति गराई बकपत्र गराउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी बन्द सवाल मार्फत परीक्षण

गराउन सम्बन्धति पक्षले अदालत समक्ष नविदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउन आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्द सवाल मार्फत साक्षी परीक्षण गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू अनुसूची-१८ को ढाँचामा तयार गरी न्यायाधीशबाट प्रमाणति गराई साक्षी रहे बसेको जलिलाको जलिला अदालतमा बन्द सवाल पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सवाल वदियुतीय माध्यमबाट समेत पठाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अदालतबाट बन्द सवाल गराउने आदेश भएमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सोही बमोजमि बन्द सवाल गराउने अदालतमा उपस्थति हुन तारखि तोकी त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि बन्द सवाल प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले सम्बन्धति पक्षबाट दफा १७९ को उपदफा (१) बमोजमि उपस्थति गराइएको साक्षीलाई आफ्नो अदालतमा मुद्दा परे सरह यस परिच्छेद बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी बन्द सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवाफको बकपत्र तयार गरी त्यस्तो बकपत्रको कागजमा दफा १८७ वा १८८ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो व्यक्तिको सहछाप गराई तीन दिनभित्र सम्बन्धति जलिला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बन्द सवाल गर्नु पर्ने व्यक्ती हाजरि नभएमा त्यस्तो अदालतले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बन्द सवाल पठाउने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि सम्बन्धति अदालतमा बन्द सवाल पठाउँदा त्यस्ता मुद्दाका पक्ष वा वारसिलाई सोको जानकारी गराई तारखि तोकी हाजरि हुन मुद्दा परेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१७ । मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था । १९०. सहमत भएको वषियमा फैसला गर्न सक्ने : (१) प्रतित्तरपत्र दाखलि भएपछि वादी र प्रतवादीको उपस्थितिका लागि तोकिएको तारखिमा दुवै पक्षको रोहबरमा फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र तथा दाखलि भएको सबै लिखित अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए वादी र प्रतवादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मल्लि वा नमल्लिको वषिय अदालतले यकनि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि यकनि गर्दा प्रतवादीले वादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिने आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ । १९१. वादी प्रतवादीको पूर्व-सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने वषिय यकनि गर्न वादी र प्रतवादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासबि लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारखि तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको छलफलमा वादी, प्रतवादी तथा नजिका कानून व्यवसायी उपस्थति हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (२) बमोजमिको छलफलमा वादी र प्रतवादीले आफ्नो दाबी वा प्रतवादीलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने वषिय यकनि गर्न आफ्नो दाबी वा जकिरि पेश गर्न सक्नेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजमिको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने वषिय यकनि भइसकेपछि परिच्छेद-१५ बमोजमि बुझिएको प्रमाण अतिरिक्त त्यस्तो वषियमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दनिछ । (६) यस दफा बमोजमि वादी वा प्रतवादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मसिलि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (७) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । १९२. प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी नर्णय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाई गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नै वा आफूले नयुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारसि मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतारिक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफ्नै वा नजिले नयुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारसिले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ । १९३. मलिपत्र गर्न मौका दनि पर्ने : (१) पक्षहरूले अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मलिपत्र गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्रको लागि नविदन दिएमा अदालतले त्यस्तो नविदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धति पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मलिपत्र गर्न मज्जुर गरेमा अदालतले मलिपत्रको तीन प्रतिस्यौदा तयार गराउनेछ । (४) उपदफा (३) तयार भएको मलिपत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मलिपत्र गर्न सहमत भएमा त्यस्तो मलिपत्रको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहछाप गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मलिपत्र भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रतिसम्बन्धति मसिलिमा राखी वादी र प्रतवादीलाई एक एक प्रतदिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मलिपत्र भएकोमा मलिपत्र बमोजमिको काम नभएको भन्ने वषियमा बाहेक मलिपत्रमा चित्ति बुझेन भनी उजुर लाग्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजमि मलिपत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरुप मलिपत्र बमोजमि दाखलि खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको कतिताकाट गर्नु ।

पर्ने रहेछ भने मलिपत्र गराउने अदालतले मलिपत्र भएको तीन दिनभित्र मलिपत्र बमोजमिको काम गर्न सम्बन्धति कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १९४. मेलमलिपको माध्यमबाट ववादको समाधान गर्न सक्ने : (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमलिपको माध्यमबाट ववादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो

अदालतमा नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएकोमा मेलमलिपबाट ववािदको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमलिपको माध्यमबाट ववािदको समाधान गर्न आदेश दनिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा वचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमलिपका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमलिपको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमलिपको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि आदेश भएकोमा कानून बमोजमि मेलमलिपको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा नविदन दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मलिपत्र गराई दनु पर्नेछ । (७) मलिपत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजमि मेलमलिपको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् । (८) यस दफा बमोजमि मेलमलिपको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारखि तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजमि कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । १९५. मलिपत्र वा मेलमलिप हुन नसक्ने : दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । र सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मलिपत्र हुन वा मेलमलिपको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन । तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्तिकायम हुने गरी मलिपत्र गर्न बाधा पर्ने छैन । १९६. दाबी फर्ति लनि सक्ने : (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पक्ष मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र आफूले लएको दाबी त्यागी सो दाबी फर्ति लनिको लागि वा आफ्नो दाबी सावति गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लनिको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अदालतले नविदन माग बमोजमि फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लनि अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लनि आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि कसैले फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फरिदपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनमा वपिक्ष बनाइएका व्यक्तिले उपर सोही वषियमा उजुर गर्न सक्ने छैन । १९७. फैसला गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सामान्यतया सुनुवाई सम्पन्न भएको दनिमै अदालतले नर्णय गर्नु पर्ने ववािदको वषियमा नर्णय गरी राय कतिबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "राय कतिब" भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दामा ठहर गरेको वषिय र त्यसका आधार संक्षिप्त रूपमा अभिलेख गर्न अदालतमा राखिएको कतिब सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १९२ को उपदफा (३) बमोजमि बहस नोट दाखलिा गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा अदालतले बहस नोट प्राप्त भएको मतिलि सात दनिभित्र नर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको ठहर गर्नु पर्ने वषियमा जटलि कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो वषियमा सोही दनि ठहर गर्न नसकिने भए कुन वषियको कानूनी वा तथ्यगत जटलि प्रश्न समावेश भएको हो त्यसको कारण खुलाई अदालतले आदेश दिएमा बढीमा पन्ध्र दनिभित्र नर्णय सुनाउने दनिको तारखि तोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि तारखि तोकिएकोमा अदालतले सो दनि मुद्दाको ठहर गरी राय कतिबमा अभिलेख गरी पक्षहरूलाई नर्णय सुनाउनु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला गर्ने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मतिलि तीस दनिभित्र मुद्दामा उपस्थिति नरहेको पक्षलाई फैसलाको अनुसूची - २० बमोजमिको ढाँचामा परिच्छेद - ८ को प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तामेल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपस्थिति नरहेको पक्षको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (६) अदालतबाट फैसलाको लागि सुनुवाईको मति तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएको मति अगावै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका प्रमाण सहितको व्यहोरा अभिलेख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने वषिय पनियेकनि गरी दफा १९१ बमोजमि मसिलि सामेल राखनु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ । (७) मुद्दा कनिरा भई राय कतिबमा लेखिएको अदालतको नर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा नजिको कानून व्यवसायीले लनि चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९८. फैसलाको ढाँचा : (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा १९७ बमोजमि भएको नर्णयको आधारमा अदालतले एक्काईस कार्य दनिभित्र अनुसूची-१९ बमोजमिको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको फैसला मति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र फैसला तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन दनिभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश

समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (२ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (२क) बमोजमि उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरिसक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दनु पर्नेछ । (३) अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र उपदफा (२) बमोजमि प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । १९९. फैसला संशोधन गर्न नहुने : दफा १९८ बमोजमि न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सामान्य त्रुटि" भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, वादी, प्रतवादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा प्रन्टिङमा भएका साना तना त्रुटि समझनु पर्छ । २००. फैसला सुनिएको कागज गराउनु पर्ने : (१) अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि मुद्दाको पक्ष हाजर रहेको भए नजिलाई फैसला सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनि पाएको व्यहोराको कागज गराई मसिलिमा सामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पक्ष हाजर नरहेकोमा नजिको वारसि भए वारसिलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थिति नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची-२० बमोजमिको ढाँचामा परिच्छेद-८ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भए फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भए फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैँ, नजिको वारसि उपस्थिति भएको वा नजिको कानून व्यवसायी उपस्थिति भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थिति भएको मानिन्छ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले फैसला सुनि पाएको कागज गराएको दिनमै फैसला तयार गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेको बाहेक अन्य अवस्थामा फैसला सुनि पाएको कागज गराएको भए पनि दफा १९८ बमोजमि फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला सुनि पाएको दिन मानिन्छ । परिच्छेद-१८ । मुलतबी तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था ।

२०१. मुलतबी राख्न सक्ने : (१) विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको कनिरा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको कनिरा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको कनिरा गर्दा अर्को मुद्दाको नरिण्यमा तात्त्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले नविदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाईको सलिसलामा कुनै मुद्दा मुलतबी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै मुद्दा अदालतबाट मुलतबी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा रहेको अदालतले सो मुद्दा कनिरा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि सहित उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतलाई जानकारी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा कनिरा गरेपछि अदालतले मुद्दाका पक्ष तारखिमा रहेको भए र मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनभित्र हाजर हुन जानु भनी तारखि तोकिएको मुद्दा मुलतबी रहेको अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने विषयमा अदालतहरू बीच । फरक राय भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा तुरुन्त प्रतविदन गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्रतविदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजमि सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा मुलतबी राख्ने विषयमा फरक फरक राय भएका अदालतहरूको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भनि भनि भएमा त्यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्रतविदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विषयमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजमि सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । २०२. मुलतबी रहेको मुद्दा जगाउने : (१) दफा २०१ बमोजमि मुलतबी राखिएको मुद्दा जगाई कारबाही गर्नु पर्ने भएमा मुद्दाको कुनै पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालत समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले नविदन माग बमोजमि मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको नरिण्य भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) अदालतले मुद्दा मुलतबी राख्दा तारखिमा रहेका पक्षलाई तारखि टुटाई दिन पर्नेछ । (५) अदालतले मुलतबी जगाउँदा मुद्दा मुलतबी रहँदाका बखत तारखिमा रहेका पक्षहरूलाई सात दिनको म्याद दिई झिकिई मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२०३. मुद्दा सार्न सक्ने : (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजमिको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन

मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा वचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उच्च अदालतले नेपालको संवधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जलिला अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जलिला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम मुद्दा सार्ने अवस्था वदियमान भए वा नभएको वषियको नरिणय मुद्दाका सम्बन्धति पक्षको नविदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिन्छ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहति बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धति अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतविदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरूको सुवधिलाई समेत वचिर गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशकि अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न आदेश दनि सक्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (५) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (६) उपदफा (२), (३) र (४क) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको कनिरा भए पनित्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुरुमा फरिदपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ । २०४. सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र कनिरा गर्न सक्ने : (१) यस संहतिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनमातहतको कुनै अदालतमा वचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संवधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटलि प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनकि महत्व वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो प्रश्नको नरिपण भएपछिमात्र सो मुद्दाको सुनुवाई र कनिरा हुन उपयुक्त हुने कुरा मुद्दाको कुनै पक्षको नविदन वा सम्बन्धति अदालतको प्रतविदनबाट देखनि आएमा सर्वोच्च अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा आफैले झिकाई सुनुवाई र कनिरा गर्ने आदेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धति अदालतले त्यस्तो मुद्दाको मसिलि सर्वोच्च अदालत पठाई मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारखि तोकी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई र कनिरा गर्न वा त्यसमा समावेश भएको जटलि संवैधानकि वा सार्वजनकि महत्वको प्रश्नको नरिपण गरी बाँकी वषियमा कनिराका लागिमसिलि सम्बन्धति अदालतमा फरिता पठाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम बाँकी वषियको कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धति अदालतमा मसिलि पठाउँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकारी गराई तारखि तोकी त्यस्तो अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । २०५. नरिधारति अवधभित्ति पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) यस संहतिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसला उपर चतित नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मतिलि तीस दिनभित्ति सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मुद्दाको पक्ष वा नजिको वारसि अदालतमा हाजरि भई फैसला सुनेकोमा सुनएका कागज गरेको मतिलि र पक्ष हाजरि नभई फैसला भएकोमा सूचना जारी भएकोमा त्यस्तो सूचना तामेल भएको मतिलि तीस दिनभित्ति पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सुनुवाईको दिन नरिधारण गरिएको तारखिमा मुद्दाको पक्ष आफै वा नजिको वारसि उपस्थति भएको रहेछ र त्यसरी तारखि तोकिएको दिनमा नै मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको माननिछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि थाहा पाएको दिन गणना गर्दा दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला भएको छ महनिसम्म फैसलाको नक्कल लएको मतिलि तीस दिनभित्ति पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २०६. पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था : दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिहायका कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैन :- । (क) कानून बमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतउत्तरपत्र नदई वा प्रतविद नगरी म्याद गुजारेको भएमा, । (ख) मुद्दामा मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मेलमलिप वा मलिपत्र गरेको भएमा, । (ग) दाबी फरिता लएको भएमा, । (घ) फरिद डसिमसि भएकोमा, । तर बेरीतपूर्वक फरिद डसिमसि भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । २०७. पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क बुझाउनु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क बुझाएको नसिसा पुनरावेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मुद्दा फैसला हुँदाका बखत अदालती शुल्क तरि अदालतबाट अनुमत भएकोमा अदालती शुल्क दाखलि भएको नसिसा नभए पनपुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । २०८. पुनरावेदनपत्रको ढाँचा : (१) पुनरावेदन गर्न चाहनेले अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा पुनरावेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन गर्दा शषिट भाषामा पुनरावेदनपत्र लेखी पुनरावेदन जकिरिलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात पुनरावेदनपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३)

पुनरावेदन गर्दा तीन सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्नेछ । २०९. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्ने : (१) पुनरावेदन गर्दा जुन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा अदालतले त्यस्तो पुनरावेदन दफा २०५ बमोजमिको म्यादभित्र दर्ता ल्याए वा नल्याएको, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखलि गरे वा नगरेको र पुनरावेदन यस परच्छेद बमोजमि रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेको देखिएमा दर्ता गरी सम्बन्धति पक्षलाई अनुसूची-३ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पुनरावेदन जाँच गर्दा रीत नपुगेको देखिएमा अदालतले पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सोको कारण खुलाई दरपीठ गरदिनु पर्नेछ । २१०. मुद्दा फैसला गर्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) दफा २०९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएमा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धति मसिलि संलग्न गरी तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि पुनरावेदनपत्र दर्ता गराउने पुनरावेदकले तारखिमा बस्न चाहेमा सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा हाजरि हुने गरी तारखि तोकी पठाउनु पर्नेछ । २११. सरकारी कर्मचारीले आफू बहाल रहेको इलाकाको अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने : (१) कुनै सरकारी कर्मचारीले नजिको हक, हति र सरोकार रहेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु परेमा र नजि सरकारी कामको कारणले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफैँ उपस्थति हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई आफू बहाल रहेको इलाकामा त्यस कसिमिको पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए त्यस्तो अदालत मार्फत वा त्यस्तो अदालत नभए आफू बहाल रहेको इलाकाको जल्लिा अदालत मार्फत पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकामा त्यस्तो अदालतले दफा २०९ बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दर्ता भएकोमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने अदालतले तीन दिनभित्र पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको र पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धति कर्मचारी सो इलाकामा बहाल रहेको कुरा प्रमाणति गरी सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यस्तो पुनरावेदन पठाउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजमि पुनरावेदन गर्ने सरकारी कर्मचारीले तारखिमा बस्न चाहेमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालतले नजिलाई तारखिमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । २१२. मुद्दाको मसिलि झिकाउने : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको तीन दिनभित्र सो मुद्दाको मसिलि झिकाउन सम्बन्धति अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मसिलि माग भएकोमा पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धति अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मसिलि पठाउनु पर्नेछ । २१३. प्रत्यर्थीलाई उपस्थति हुन आदेश दनि : (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले दफा २१२ बमोजमि तल्लो अदालतबाट मसिलि प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदकको माग बमोजमि प्रत्यर्थीलाई झिकाई मुद्दाको सुनुवाई गर्नु पर्ने वा नपर्ने वषियमा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको नरिणय फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजमि नरिणय गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको नरिणय फरक पर्न सक्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई सुनुवाईका लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ । २१४. प्रत्यर्थीलाई म्याद तामेल गर्ने : (१) दफा २१३ को उपदफा (३) बमोजमि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थति हुन अनुसूची-२२ बमोजमिको ढाँचामा म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजमिको म्याद आफैँले वा शुर् मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत परच्छेद-८ बमोजमिको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा लखिति प्रतविाद पेश गर्न सक्नेछ । (४) प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतले नजिलाई तारखिमा राखी मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गरिन्छ । २१५. पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा २१४ बमोजमि म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थति भई पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै तारखिमा रहेको भए सुनुवाईको लागि पेशी तारखि तोकी सोही दिन र नजिह्रूमध्ये दुवै वा कुनै एक पक्ष तारखिमा नरहेको भए पनि पुनरावेदन उपर सुनुवाई हुने तारखि तोकी पुनरावेदनको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) दफा २१४ बमोजमि म्याद तामेल भएपछि प्रत्यर्थी उपस्थति नभएमा पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि पुनरावेदन उपर सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ठहरे बमोजमि नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन उपर फैसला गर्दा अनुसूची-२३ बमोजमिको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

२१६. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार : दफा २१५ बमोजमि पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजमि गर्ने अधिकार हुनेछ :- । (क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने, । (ख) तल्लो अदालतको फैसला आंशकि वा पूरै उल्टी गर्ने, । (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँ बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझ्न आदेश दनि, । (घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने वषिय सम्बोधन नभई नरिणय भएको भए त्यस्तो वषियमा आफैँ ठहर गर्ने वा त्यस्तो वषियमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने, । (ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषांगिकि वा प्रासंगिकि परिवर्तन गर्ने । २१७. शुर् अदालतको अधिकार प्रयोग गर्ने : पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस परच्छेद बमोजमि पुनरावेदनको रोहमा मुद्दाको

कारबाही, सुनुवाई वा नरिणय गर्दा शुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । २१८. एकैसाथ सुनुवाई गरी नरिणय गर्नु पर्ने : (१) एकै मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको नरिणय उपर मुद्दाका वभिनि पक्षको बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन परेको रहेछ भने पनिसबै पुनरावेदन उपर एकैसाथ सुनुवाई गरी ठहरे बमोजमि नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिणय गर्दा कारणवस कुनै पुनरावेदनको पहिले नै नरिणय भइसकेको रहेछ भने पनिसुनुवाई संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । बाँकी पुनरावेदनबाट मुद्दामा ठहरे बमोजमि नरिणय गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-२० । मुद्दा दोहोर्‍याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था । २१९. मुद्दा दोहोर्‍याउने : (१) कानून बमोजमि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तमि आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्‍याई हेर्न सक्नेछ :- । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तमि आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको, । (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापति कानूनी सिद्धान्त वा नजरिको पालन नगरेको वा गलत कसिमिले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मसिलि संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनियामा भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा । (घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको । (२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मतिलि पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो नरिणय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि निविदन दिन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिन निविदन साथ मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था रहेको प्रमाणति गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि निविदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तमि आदेशमा उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तमि आदेशमा उपदफा (१) बमोजमिको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि त्यस्तो मुद्दाका अन्य पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्नेछ । (६) मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । उपदफा (५) बमोजमि मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थिति भएमा सर्वोच्च अदालतले नजिलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ । तर मुद्दाको अन्य पक्ष उपस्थिति नभएको कारणले मुद्दाको फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । २२०. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तमि आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलति कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तमि आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ :- । (क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कसिमिको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको कनिरा भएपछि मात्र सम्बन्धति पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै कसिमिले पत्ता लागेमा, वा । (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापति नजरि वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तमि आदेश भएको देखिएमा । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) पुनरावलोकनको लागि निविदन दँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तमि आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणति गरेको मतिलि साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको निविदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । (५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तमि आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन :- । (क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तमि आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, । (ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तमि आदेश भएको, । (ग) संवैधानिक इजलासबाट नरिणय भएको, । (घ) यो संहति प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा दोहोर्‍याई फैसला भएको, वा । (ङ) दफा २१९ बमोजमि दोहोर्‍याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्‍याई हेर्ने नसिँसा नभएको ।

२२१. सम्बद्ध विषयमा सीमति भई मुद्दा कनिरा गर्नु पर्ने : दफा २१९ बमोजमि मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमति रही मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-२१ । म्याद तथा तारखि थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था । २२२. म्याद वा तारखि गुजारन नहुने : कसैले पनिकुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाट दिएको म्याद वा तारखि गुजारन हुँदैन । २२३. गुजरेको म्याद वा तारखि थमाउन सक्ने : दफा २२२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै मुद्दामा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारखिका दिन अदालतमा उपस्थिति हुन नसकी म्याद वा तारखि गुजरेकोमा गुजारने पक्षले म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एकपटक र तारखिको हकमा बढीमा दुईपटक एक्काईस दिनसम्म थमाउन सक्नेछ । २२४. पटक कायम गर्ने : (१) मुद्दाका पक्षले तारखि गुजारेकोमा पटक कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक कायम नगरी तारखि गुजारेको मात्र हिसाब गरी पटक कायम गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दाका पक्षले

म्याद वा तारखि गुजारेकोमा थमाउनका लागिदिनि गणना गर्दा म्याद वा तारखि गुजरेको दनिको भोलपिल्टदेखि थमाउन पाउने दनिसम्मको दनि गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघिथामे थमाएको म्याद वा तारखिको पटक कायम गरिने छैन । २२५. गुज्रिएको म्याद वा तारखि थामनि अवस्था : (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले देहाय बमोजमिको काबू बाहिरको परस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारखि गुज्रिएको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजमिको अवधिभित्र थमाउन सम्बन्धित । अदालतमा नविदन दिएको अदालतले त्यस्तो गुजरेको म्याद वा तारखि थमाउने आदेश दनिन्छ :- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार नजि आफैँ करिया वा करिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दनि पुगेको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक सात दनि, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तीमहिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक साठी दनि, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो, पहिरो वा हडिँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दनि, ।

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता वपिद परेको भए त्यस्तो भएको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक दश दनि, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दनि, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिकुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हँडिडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बरिमी भएको कारण हँडिडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र दनि । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१क) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गुज्रिएको म्याद वा तारखि थमाउन दडिने नविदन साथ सो उपदफा बमोजमिको परस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ । २२६. मुद्दा सकार गर्ने : (१) कुनै अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको फैसला नहुँदै मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा दफा २२५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को अवधिसम्म पनि होस ठेगानमा नरही वा नजि वेपत्ता भै अदालतबाट तोकिएको म्याद वा तारखि गुजरेमा त्यसरी मृत्यु भएको, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको मितिलि बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दनिभित्र म्याद वा तारखि थमाई मुद्दा सकार गरी पाउन नजिको संरक्षक वा नजि नभएमा नजिकिको हकवालाले अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न दिई गुजरेको म्याद वा तारखि थामी दनि सक्नेछ । २२७. बाटोको म्याद हिसाब गर्ने : (१) अदालतले बाटोको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमिति सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दनि र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दनिको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाटोको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दनिको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ । तर, जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटी दुरीको बाटोलाई बाटोको म्याद दडिने छैन । २२८. थमाउन पाउने अवधिसम्म कनिरा गर्न नहुने : मुद्दाको पक्षले अदालतले तोकेको म्याद वा तारखिमा अनुपस्थिति भई म्याद वा तारखि गुजारेमा पनि दफा २२३ वा २२५ बमोजमि थमाउन पाउने अवधिसमाप्त नभएसम्म मुद्दाको सुनुवाई गरी कनिरा गर्न हुँदैन । परिच्छेद-२२ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था ।

२२९. लगत तयार गर्नु पर्ने : (१) अदालतबाट चलन चलाउने, दाखलि, खारेज, नामसारी गराउने, नखिनाई दनि, अंशबण्डा गरी दनि, बगि भराउने, जरविना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दनि समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दनिभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीघ्र तयार गरी तहसील शाखामा पठाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "बगि" भन्नाले फैसला बमोजमि भराउनु पर्ने क्षतपिृत समेतको जुनसुकै रकम सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लगत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुट्टै मसिलि खडा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दनिभित्र त्यस्तो मसिलि लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । २३०. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने : (१) कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फरिदपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित

जलिला अदालतले गर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको वषियवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जलिला अदालत यकनि हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जलिला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमिति अदालतबाट बाहेक अन्य नकियाबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धति नकियाले गर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यस संहति बमोजमि फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । (६) अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहति वा प्रचलति कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दनिभतिर त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धति नकिया वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति नकिया वा कार्यालयले पन लेखी आए बमोजमि तीस दनिभतिर कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धति अदालतलाई दनि पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदएमा सम्बन्धति नकिया वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले वभिगीय कारबाही समेत गर्न आदेश दनि सक्नेछ । २३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगति हुने : दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, । (ख) कानून बमोजमि पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तमि कनिरा नभएसम्म, । (ग) दफा २१९ बमोजमि मुद्दा दोहोर्याउने आदेश भएकोमा त्यसको कनिरा नभएसम्म, । (घ) दफा २२० बमोजमि पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तमि कनिरा नभएसम्म । २३२. फैसला वा मलिपत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा फैसला वा मलिपत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन :- । (क) कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पक्षले दिएको नविदन वचिराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो नविदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न, । (ख) कसैले फैसला वा मलिपत्र बदर मुद्दा दायर गरे पन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा मलिपत्र कार्यान्वयन गर्न, । (ग) कुनै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको वषियवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिगिरने देखिएमा वा क्षतपूरतिरिनु पर्ने मुद्दामा जतिने पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारेमा अर्को पक्षलाई पर्न गएको नोक्सानी बापतको क्षतपूरतिरि व्यहोर्ने लखिति प्रतबिद्धता व्यक्त गरेमा अदालतले शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न, । (घ) अदालतमा वचिराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कुनै वषियमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको वषिय छुट्टाएर फैसला कार्यान्वयन गर्न मलिने भई अदालतबाट आदेश भएमा । २३३. वारसि राख्न सक्ने : फैसला कार्यान्वयनको सलिसलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफैँ उपस्थति हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि निजिले वारसि नयुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । २३४. मलिपत्र वा मेलमलिप गर्न मौका दनि पर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मलिपत्र वा मेलमलिपको माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त नविदन दनि सक्नेछन् । तर सरकारी बगिँ असुल गर्ने वषियमा मलिपत्र वा मेलमलिप गर्न नविदन दनि सक्नि छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र वा मेलमलिपको लागि पक्षहरूबाट नविदन प्राप्त भएमा अदालतले मनासबि अवधतिरि पक्षहरूलाई मलिपत्र वा मेलमलिपको माध्यमद्वारा फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको अवधतिरि पक्षहरू मलिपत्र वा मेलमलिपको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत भएमा सम्बन्धति अदालत वा अदालतका तहसलितारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजमि पक्षहरू बीच मलिपत्र गराई दनि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमिको अवधतिरि पक्षहरू मलिपत्र वा मेलमलिपको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत नभएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । २३५. पक्षहरूलाई तारखिमा राख्नु पर्ने : (१) मुद्दा फैसला गर्ने शुरु अदालतले चलन चलाई दनि, दाखलि, खारेज, नामसारी गरी दनि, नखिनाई दनि वा अंशबण्डा गरी दनि, बगिँ भरी पाउने समेत गरी फैसला गरेकोमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजरि रहेको भए अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको नमितित पक्षहरूलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने अवध किटाई तारखि तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकेको तारखिका दनिसम्म त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा उच्च अदालतको फैसला बमोजमि हुने गरी अदालतले पक्षहरूको तारखि टुटाई त्यस्तो मुद्दाको मसिलि तामेलीमा राख्नु पर्नेछ । (३) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत अन्तमि फैसला भएपछि उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजरि रहे भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको नमितित पक्षहरूलाई तारखि तोकी हाजरि हुन र पक्षहरू हाजरि नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई मुद्दाको मसिलि सम्बन्धति शुरु अदालतमा पठाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि शुरु अदालतमा पक्षहरू हाजरि हुन आएमा अदालतले उपस्थति भएसम्मका पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि तारखिमा राख्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पक्षहरू तारखिमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, पक्षहरू तोकेको तारखिमा अदालतमा हाजरि हुन नआएमा वा शुरु अदालतको फैसला उपर

पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तमि भएमा र कुनै मुद्दाका पक्ष अदालतमा हाजरि नभएमा शुरु अदालतले फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थिति हुन अनुसूची-२४ बमोजमिको ढाँचामा पन्ध्र दिनको म्याद पठाउनु पर्नेछ । तर मुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष तारखिमा नरहेको भए तारखिमा नरहेको पक्षलाई मसिलि प्राप्त भएको तीन दिनभित्र तयस्ती म्याद पठाउनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयनको सलिसलामा कुनै पक्षलाई तारखिमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा अदालतले तयस्ती पक्षलाई तारखिमा राख्ने छैन । २३६. थप दस्तुर लई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने : (१) यस संहिता बमोजमि म्याद जारी भएकोमा म्याद नाघे पछि म्याद वा तारखि गुजारेकोमा मुद्दा सकार गर्ने वा गुजरेको तारखि थमाउने म्याद नाघे पछि मुद्दाको पक्ष फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुरको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए दश प्रतशित र एक वर्षभित्र भए पच्चीस प्रतशित थप दस्तुर लई फैसला कार्यान्वयन गरदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्र पन फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजरि नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले तयस्ती फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

२३७. मुद्दा सकार गर्न वा गुजरेको तारखि थमाउन पाउने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सलिसलामा मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा नजिको हकवालाले यस संहिता बमोजमि तयस्ती मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयनको सलिसलामा कुनै पक्षले तारखि गुजारेमा नजिले यस संहिता बमोजमि गुजरेको तारखि थमाउन सक्नेछ । २३८. चलन चलाउने कार्यवधि : (१) फैसला बमोजमि अदालतले चलन चलाई दिएको बापत चलन चलाउने सम्पत्तिको बगिँ खुलेको भए बगिँको तीन प्रतशित र बगिँ नखुलेको भए एक हजार रुपैयाँ चलन पाउनेले डोर खटाउनुअघि अदालतमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि चलन चलाई पाउने व्यक्तिले रकम बुझाएमा अदालतले रकम बुझाएकै दिन चलन चलाउने डोर खटिने दिन तोक्यो तयस्ती सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजरि हुने गरी तारखि तोकनु पर्नेछ र चलन चलाई दिएको पक्ष तारखिमा नरहेको भए अदालतले तयस्ती कुराको सूचना सात दिनभित्र तयस्ती पक्षलाई समेत दिएको पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तारखि तोकदा वा सूचना दैँदा चलन चलाई दिएको पक्षले सम्पत्ति घर वा जग्गा भएमा तयस्ती घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिएको पर्नेछ । (४) चलन चलाई दिएको पक्षले सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले तयस्ती व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थिति हुन सूचना गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको दिनमा अदालतले डोर खटाई तयस्ती सम्पत्ति फैसला बमोजमि चलन चलाई दिएको पर्नेछ । (६) फैसला बमोजमि चलन चलाई दिएको पक्षले कुनै घर वा जग्गाको दशिया वा तर्फ नखुलेको भए अदालतले पक्षहरूलाई रोहवरमा राखी नरम गरम मलाई छुट्याई गोला हाली तयस्ती घर वा जग्गा चलन चलाई दिएको पर्नेछ । (७) अदालतले यस दफा बमोजमि चलन चलाउँदा हाजरि भएसम्मका चलन चलाई दिएको र पाउने पक्ष वा नजिका प्रतिनिधिको रोहवरमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ । (८) चलन चलाई दिएको पक्षले व्यक्तिलाई अरु कसैले चलन चलाउन बाधा वरिध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी चलन चलाई दिएको पर्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले चलन चलाई दिएको पक्षले घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिएको पक्षले घर वा पसल भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई हाजरि भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिएको पर्नेछ र तयस्ती व्यक्तिलाई हाजरि नभएमा सात दिनभित्र तयस्ती घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनको लागि तयस्ती चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा अनुसूची-२५ बमोजमिको ढाँचामा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमिको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा तयस्ती म्याद नाघे पछि अदालतले यथाशीघ्र तयस्ती ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिएको पर्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि चलन चलाउने सलिसलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला परेमा उसै बखत अदालतले तयस्ती सम्पत्तिको विवरण तयार गरी तयस्ती सम्पत्ति आफ्नो नयिन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजमि नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैतीस दिनभित्र फर्तिा लिन आउने बारेको सात दिन सूचना तयस्ती घर वा पसल रहेको ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ र तयसरी दिएको म्यादभित्र पन तयस्ती सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले तयस्ती सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल बुझाई दिएको पर्नेछ । (१३) उपदफा (१२) बमोजमि सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले तयस्ती रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१४) उपदफा (१३) बमोजमि धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा अदालतले दश प्रतशित रकम कटाई बाँकी रकम तयस्ती व्यक्तिलाई फर्तिा गर्नु पर्नेछ । (१५) उपदफा (१४) बमोजमिको अवधभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तयस्ती रकम फर्तिा लिन नआएमा अदालतले तयस्ती रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१६) अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नछाडी कसैले खचोला गरेमा अदालतले खचोला गरेको पटक पछि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजमि पुनः चलन चलाई दिएको पर्नेछ र तयस्ती प्रयोजनको लागि छुट्टै फरिद दिएको पर्ने छैन । तयसरी चलन चलाई दिएको बापत थप दस्तुर लाग्ने छैन । (१७) चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य इलाकाको भए अदालतले चलन चलाउन सम्बन्धित पक्षलाई तारखि तोक्यो मसिलि सहित तयस्ती इलाकाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (१८) उपदफा (१७) बमोजमि चलन चलाउन लेखी आएमा

सम्बन्धति अदालतले कानून बमोजमि चलन चलाई त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दनि पर्नेछ । (१९) यस दफा बमोजमि अदालतबाट चलन चलाई दर्ई सकेपछि अदालतले सोको नसिसा चलन पाउने पक्षलाई दनि पर्नेछ । (२०) अदालतले पक्षहरू अदालतमा हाजरि भएको छ महनिभतिर चलन चलाई दर्ई सक्नु पर्नेछ । (२१) चलन चलाउँदा लागेको वास्तवकि खर्च सम्बन्धति पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । (२२) चलन चलाई पाउने पक्षले फैसला बमोजमि चलन चलाई पाउन माग गरे सोही बमोजमि चलन चलाई दनि पर्नेछ । तर कानून बमोजमि कतिताकाट हुन नसक्ने वा बण्डा वा चलन चलाउन नसकनि क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिकि संरचना भएमा अदालतले दुवै पक्षको सहमतमा मूल्य कायम भएमा सहमत भए सोही बमोजमिको मूल्य र त्यसरी सहमत भए पञ्चकरिती मूल्य कायम गरी वा ललाम बकिरी गरी चलन पाउने पक्षलाई त्यस आधारमा चलन चलाई दनि पर्नेछ । त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दनि पर्नेछ । (२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मर्चि भौतिकि संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस बापतको खर्च त्यसरी मर्चि भौतिकि संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ ।

(२४) उपदफा (२३) बमोजमिको संरचना नभत्काई क्षतपूरति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजमि र संरचना नभत्काउने कुरामा सहमत नभए पन कि क्षतपूरति रिकममा सहमत हुन नसकेमा पञ्चकरिती मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यमा पच्चीस प्रतशित थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दनि पर्नेछ । २३९. दाखलि, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यवधि: (१) फैसला बमोजमि दाखलि खारेज, नामसारी गर्ने सलिसलामा त्यस्तो गरी लनि पक्ष दफा २३५ बमोजमि तारखिमा रहेमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि दाखलि, खारेज, नामसारी गरी दनि कार्यालयका नाममा त्यसको वविरणको व्यहोरा लेखी पक्षलाई समेत सोही कार्यालयमा एक्काईस दनिभतिर हाजरि हुन पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतबाट लेखी आएमा र सम्बन्धति पक्ष कार्यालयमा हाजरि भएमा त्यस्तो कार्यालयले पन फैसला बमोजमि तीन दनिभतिर दाखलि, खारेज, नामसारी गरदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्याद नाघे पछि कुनै पक्ष दाखलि, खारेज, नामसारीको लागि सम्बन्धति कार्यालयमा हाजरि भएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लई फैसला बमोजमि दाखलि, खारेज, नामसारी गरी दनि पर्नेछ । २४०. नखिन्ने सम्बन्धी कार्यवधि: (१) फैसला बमोजमि नखिनाई लनि दनि सलिसलामा कुनै पक्ष दफा २३५ बमोजमि तारखिमा रहेमा अदालतले फैसला बमोजमि नखिनी लनि पाउने सम्पत्ति नखिनी लनि वा धरौटी रहेको रकम बुझलिनि त्यस्तो पक्षलाई तारखि तोकी रकम धरौटी रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नखिनी लनि दनि दुवै पक्षहरू कार्यालयमा हाजरि हुन आएमा कार्यालयले धरौटी रहेको रकम नखिनी दनि पर्ने व्यक्तिलाई सात दनिभतिर बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखित र भरपाई नखिनी लनिलाई बुझाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नखिनी दनि व्यक्तीमात्र कार्यालयमा हाजरि भएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजमि नजिलाई रकम बुझाई त्यस्तो रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात नखिनी लनि व्यक्ती हाजरि भएका बखत नजिलाई बुझाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नखिनी लनि व्यक्तीमात्र कार्यालयमा हाजरि हुन आएमा कार्यालयले फैसला बमोजमि नखिनाई दर्ई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात नजिलाई बुझाई दनि पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि कार्यालयबाट नखिनाई दिएकोमा नखिनाई दिएको मतिलि पैतीस दनिभतिर नखिनाई दनि पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको रकम बुझी लनि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको म्याद नाघे पछि नखिनाई दनि पर्ने व्यक्ती धरौटी रकम बुझलिनि आएमा कार्यालयले एक वर्षभतिर भए धरौटी रकमको तीन प्रतशित र तीन वर्षभतिर भए पाँच प्रतशित थप रकम कट्टा गरी सात दनिभतिर धरौटी रकम फर्ति गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवधिभतिर पन नखिनाई दनि पर्ने व्यक्ती धरौटी रकम लनि नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

२४१. अंश छुट्टयाउने कार्यवधि: (१) फैसला बमोजमि अंश छुट्टयाई दनि सलिसलामा पक्षहरू दफा २३५ बमोजमि तारखिमा रहेको भए अदालतले छ महनिभतिर अंश छुट्टयाई बण्डा गरी दनि पर्नेछ । (२) एक जनाभन्दा बढी अंशयारलाई अंश छुट्टयाई दनि गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशयार हाजरि नभएमा अदालतले हाजरि नहुने अंशयारको नाममा अनुसूची-२६ बमोजमिको ढाँचामा पन्ध्र दनि म्याद पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभतिर सम्बन्धति अंशयार हाजरि हुन आएमा अदालतले सबै अंशयारलाई राखी अंश छुट्टयाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभतिर अंश पाउने सबै अंशयार हाजरि हुन नआएमा अदालतले हाजरि नहुने अंशयारको भाग छुट्टयाई हाजरि हुने अंशयारको बण्डा छुट्टयाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बण्डा छुट्टयाइएकोमा म्यादभतिर हाजरि नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालसि गर्न पाउने छैन । (६) डोर खटाई अंश छुट्टयाउनु पर्ने भए अदालतले कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्टयाई दनि पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि बण्डा छुट्टयाउने सलिसलामा फैसला बमोजमि अंश दनि वा फाँटवारी बमोजमिको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशयार, नजिका प्रतनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजमिको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्नेछ । (८) अंश दनि वा जिम्मा राख्ने व्यक्ती फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजमिको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दनि र जिम्मा राख्नेलाई बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दनिभतिर अदालतमा हाजरि हुन आउन अनुसूची-२७ बमोजमिको ढाँचामा म्याद दनि पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमिको म्यादभतिर अंश दनि वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ती अदालतमा हाजरि नभएमा वा हाजरि भए पन बण्डा गर्नु पर्ने

सम्पत्ति नदेखाएमा अदालतले स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिरि कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजमि अंश बण्डा गरिदनि पर्नेछ । (१०) उपदफा (२) वा (८) बमोजमिको म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको तीन दिनभित्र अदालतले फैसला बमोजमि अंश छुट्टयाई बण्डा गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजमि दिएको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए अदालतले नजिलाई समेत राखी फैसला बमोजमि अंश छुट्टयाई दनि पर्नेछ । (१२) बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजमिको सबै सम्पत्ति दुस्त नदेखिएमा नपुग जतिसम्पत्तिको बगि कायम गराई अंश दनि वा सम्पत्ति जमिमा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दनि पर्नेछ । त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जत बगि बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दनि पर्नेछ । (१३) बण्डा छुट्टयाउँदा अंश पाउने व्यक्तिलाई नजिका एकाघरका उमेर पुगेको व्यक्तिलाई आफ्नो भागको अंश बुझी लै र सडगिली जाने कुनै सम्पत्ति भए अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिलालिम बकिरी गर्नु पर्नेछ ।

त्यसरी लालिम बकिरीबाट प्राप्त रकम पछि बुझी लै आएमा अदालतले त्यस्तो रकममध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम नजिलाई फर्ति गरी दनि पर्नेछ । (१४) धेरै अंशधार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशधारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जग्गा सम्पत्तिको रूप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भए त्यस्तो सम्पत्तिको अंशधारहरू बीचको सहमतिलाई कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमत नभएमा पञ्चकरी मूल्यमा कुनै अंशधारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिन्छ । (१५) उपदफा (१४) बमोजमि कायम भएको मूल्यमा एकभन्दा बढी अंशधारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशधारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिन्छ । (१६) उपदफा (१४) वा (१५) बमोजमि बण्डा हुन नसकेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लालिम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशधारहरूलाई बण्डा गरी दनि पर्नेछ । (१७) अंश बण्डा छुट्टयाउन अंश पाउने व्यक्तिलाई बीच बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिको वषियमा सहमत कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति निरम गरम मलाई गोला हाली बण्डा छुट्टयाई दनि पर्नेछ । (१८) कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आफ्नो जमिमाको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखला नगरेमा सो नदेखाएको वा दाखला नगरेको सम्पत्तिको बगिको सयकडा पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्नु पर्नेछ । (१९) वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तमि फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशधारले पनि आफ्नो अंश छुट्टयाई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजमि लाग्ने अदालती शुल्क लई फैसलाबाट ठहरे बमोजमिको सम्पत्तिबाट अंश छुट्टयाई दलाई दनि पर्नेछ । (२०) यस दफा बमोजमि अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२१) उपदफा (२०) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजमि त्यस्तो सम्पत्तिको बण्डा छुट्टयाई दई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दनि पर्नेछ । (२२) अदालतमा मुद्दा वचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिकसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशधार थपि आएमा वा अंश घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फरिदपत्र दई रहनु पर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा नविदन दिएमा त्यस्तो नविदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्टयाउनु पर्नेछ । (२३) यस दफा बमोजमि अंशबण्डा गरी छुट्टयाई दई त्यसरी बण्डा छुट्टयाइएको सम्पत्तिको दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्नेछ । २४२. बगि भराउने कार्यवधि: (१) फैसला बमोजमि बगि भराई लै सलिसलामा बगि भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजमि तारखिमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बगि भराई लै नचाहेको वषियमा कागज गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कागज गराउँदा बगि भराई लै पाउने पक्षले बगि भराई लै नचाहेमा त्यसरी बगि नलएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई अदालतले त्यसै दिन फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वषिय अन्त्य गरी बगिको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कागज गराउँदा बगि भरी पाउनेले बगि भराई लै नचाहेमा र बगि भराई दनि पक्ष तारखिमा रहेको भए अदालतले नजिलाई फैसला बमोजमि तर्नु पर्ने बगि बुझाउनको लागि बिढीमा पैतीस दिनसम्मको समय दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको समयभित्र बगि बुझाउने पक्षले नगद, बैङ्कले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बगि बमोजमिको रकम अदालतमा दाखला गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बगि बुझाउने पक्षले बगि बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) बगि बुझाउने पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा वा उपस्थिति भएपनि उपदफा (३) बमोजमिको समयभित्र बगि बापत रकम नबुझाएमा, उपदफा (५) बमोजमि सम्पत्ति नदेखाएमा वा त्यसरी देखाएको सम्पत्तिबाट बगि भराउन सम्भव नभई बगि भराई पाउनेले मज्जुर नगरेमा नजिले बगि भरी पाउने पक्षले बगि बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बगि भरी पाउन अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि बगि असुल गर्दा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्तिलालिम बकिरी समेत गरी बगि भराई दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि सम्पत्तिलालिम बकिरी गर्दा बगि भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा अदालतले त्यसरी बढी रकम बगि बुझाउने पक्ष उपस्थिति भए नजिलाई तुरुन्त फर्ति गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि सम्बन्धित पक्षले रकम बुझी नलएमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९)

बमोजमि धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम लानि नआएमा त्यस्तो रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधनिन्छ । (११) बगिो भरी दनि पर्ने सम्पत्ति अर्को जलिलामा रहेको भए अदालतले बगिो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजमि बगिो भराई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दनि पर्नेछ । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बगिो भरी पाउने व्यक्तिले बगिो बुझाउनु पर्ने व्यक्तबाट सम्पत्ति दिबाएर लुकाएको पत्ता लगाई नजि जीवति छँदै ल्याएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिले बकिरी गरी नजिले पाउने बगिोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तलाई बुझाई दनि पर्नेछ । (१४) यस दफा बमोजमि बगिो भराई दिए बापत अदालतले त्यस्तो बगिोको तीन प्रतिशत दस्तुर बगिो पाउने व्यक्तबाट लनि पर्नेछ ।

(१५) यस दफा बमोजमि कुनै व्यक्तिको बगिो भराउने सम्बन्धमा बगिो भराई दनि पर्ने पक्षले पूरै वा नपुग बगिो कुनै वाणिज्य बैङ्कको बैङ्क जमानत पत्र दाखलि गरी कसिताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा नविदन दिएमा र त्यसमा बगिो भरपाउने सम्बन्धित पक्षको मज्जुरी भएमा अदालतले कसिताबन्दीमा त्यस्तो बगिो भराई दनि सक्नेछ । २४३. जायजात हुने सम्पत्ति : (१) दफा २४२ बमोजमिको बगिो बापत जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानु छुट्टाई सँगै बसेका र मानो वा अंश छुट्टाई भनिन बसे पनिसो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तसँग रहेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जायजात गर्दा देहायका सम्पत्ति छुट्टयाई बाँकी रहेको सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्नेछ :- । (क) जायजात गर्नु पर्ने व्यक्त बाहेक अन्य व्यक्तिको नजिी सम्पत्तिको रूपमा कुनै सम्पत्ति रहेको भए त्यस्तो सम्पत्ति, । (ख) जायजात हुने व्यक्त तथा नजिको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता, । (ग) जायजात हुने व्यक्त तथा नजिको एकाघर परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासबि सङ्ख्याका फर्नचिर, । (घ) जायजात हुने व्यक्तिको एकाघर परिवारलाई पठन पाठन गर्न आवश्यक पर्ने पुस्तक, । (ङ) जायजात हुने व्यक्त र नजिको एकाघर परिवारको लागि जायजातको कारबाही प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै खरदि गरसिकेको औषध तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण, । (च) जायजात हुने व्यक्त तथा नजिको एकाघर परिवारलाई बढीमा तीन महिनिसम्म जीवन नरिवाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, । (छ) जायजात हुने व्यक्त तथा नजिको एकाघर परिवारको पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो उपदफाको खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजमि सम्पत्ति पर सारदा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सारनि छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि जायजात गर्दा समेत बगिो पुगेन भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्कन पाइने छैन । २४४. बगिो वा जरविना बापत कैद गर्ने : (१) दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजमि सम्पत्तिले बकिरी गर्दा समेत बगिो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्तिले बकिरी गर्न नसकनि भएमा भराउन बाँकी बगिोमा बगिो भरी पाउनेले बगिो भराउनु पर्ने व्यक्तलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्तिले बकिरी भएको वा यस उपदफा बमोजमिको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र नविदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बगिो भरी दनि पर्ने व्यक्तलाई कानून बमोजमि कैदमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कैद गर्दा अदालतले एक दिनको चार सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बगिोलाई कैदमा परिणत गरी त्यस बराबर बगिो भर्नु पर्ने व्यक्तलाई कैद गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बगिोको हकमा चार वर्ष र व्यक्त विशेष वा अन्य संस्थाको बगिोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि कैद गर्नु पर्दा चार सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि कैद गर्दा कानून बमोजमि लाग्ने सदिा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तले व्यहोरनु पर्नेछ । (६) जरविना नतरि बापत कैद गर्नु पर्दा चार वर्षमा नबढ्ने गरी एक दिनको दुई सय रुपैयाँको दरले कैद गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तलाई आफ्नो भनाई राख्ने मनासबि समय दनि पर्नेछ । (८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षको माग बमोजमि असुल उपर हुन नसकेको बाँकी बगिो बापत बगिो नतरिने व्यक्तलाई अदालतको आदेश बमोजमि कैद भएकोमा सो बगिोको वषियमा पुनः दाबी लनि सकिने छैन । २४५. बगिो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा गर्ने : (१) बगिो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बगिो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा नजिको हकको सम्पत्तिबाट बगिो असुल उपर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नजिको हकको सम्पत्तिबाट बगिो असुल नभएमा नपुग बगिो नजिको अपुताली लनि व्यक्तबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली लनिबाट बगिो असुल गर्दा नजिले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गरिने छैन । २४६. जरविना छुट हुने : फैसला बमोजमि जरविना लागेको व्यक्तले तत्काल वा फैसला भएको मितिले साठी दिनभित्र जरविना तरिमा नजिलाई भएको जरविनामा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । २४७. मलिापत्रको कार्यान्वयन : (१) सरकारी नकियबाट कुनै काम गर्नु, गराउनु पर्ने गरी कुनै मलिापत्र भएकोमा अदालतले मलिापत्र भएको तीन दिनभित्र मलिापत्र बमोजमिको काम गरदिने सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) एक जनाभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा मलिापत्र बमोजमि गराउन सबै उपस्थिति नभएपनि उपदफा (१) बमोजमिको म्याद नाघे पछि मलिापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मलिापत्र कार्यान्वयन गर्दा

अदालतले मलियापत्र बमोजमि गराउन नआउने व्यक्तिको हतिको पनसिंरक्षण गर्नु पर्नेछ । २४८. अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फर्ति लनि अवधि : (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजमि फर्ति पाउने ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अनन्तमि भएको थाहा पाएको मतिलि एक वर्षभित्र सम्बन्धति व्यक्तलि फर्ति माग गरी प्रमाण सहति सम्बन्धति अदालतमा नविदन दनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको रकम फर्ति गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम लनि वा फर्ति पाउने व्यक्तलि ललाम बकिरी भएको मतिलि छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लनुि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको म्यादभित्र सम्बन्धति व्यक्तलि अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझानिलेमा पछि त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फर्ति लनि पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधनिछ । २४९. फैसला कार्यान्वयन गराई दएि बापत लाग्ने दस्तुर : (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजमि अदालतले कुनै रकम दलाई दएि बापत सो रकम पाउने व्यक्तबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दलाई दिएको वा असामी बन्डा गरिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । २५०. उजुर गर्न सक्ने : (१) फैसला कार्यान्वयनको सलिसलामा सम्बन्धति कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चर्ति नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तलि सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी उपर भएको नर्णयमा चर्ति नबुझ्ने व्यक्तलि पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थतिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थति रहने पक्षले यस दफा बमोजमिको उजुरी वा नविदन दिन पाउने छैन । २५१. प्रतनिधि नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा नजिको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतनिधिले उपस्थति गराई दिन लिखित सूचना दौंदा पन त्यस्तो सदस्य वा प्रतनिधि उपस्थति नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतनिधि उपस्थति नभएको वा नजिले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन । २५२. अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (२) फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तलि अदालतले कानून बमोजमि अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । २५३. कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउने : (१) फैसला बमोजमि लागेको दण्ड जरिवाना वा सरकारी बर्गि असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भर्ता बापत पाउने रकम लनि नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भर्ता पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसलिले प्रोत्साहन स्वरुप पाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको भर्ता वा रकम असुल भएको जरिवाना वा सरकारी बर्गिको रकमबाट दिनेछ । (४) यस दफा बमोजमि सरकारी बर्गि वा जरिवाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तलि असुल गरी ल्याएको रहेछ भने नजिलाई सरकारी कर्मचारी सरह उपदफा (२) बमोजमिको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । परिच्छेद-२३ ।

सरकार बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था । २५४. सरकार बादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र डायरी : (१) अनुसूची-२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तलि त्यस्तो मुद्दाको वषियमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी नतोकेकोमा सम्बन्धति जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धति अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी नजिको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धति अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धति घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक वषियमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने नर्णयको लागि सिङ्कलन गरिएको प्रमाण र आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने नर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने नर्णय भए फरिदपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धति कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मसिलि कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धति जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धति अधिकारी आफैले उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सिङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी सम्बन्धति जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष मसिलि सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सो मसिलिमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने वषियमा नर्णय गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा चल्ने नर्णय गरेमा सरकारी

वकिलले फरिदपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धति अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा नचल्ने नरिणय गरेमा सरकारी वकिलले प्राप्त मसिलि र प्रमाण सम्बन्धति अधिकारी समक्ष फरिदा पठाउनु पर्नेछ । २५५. सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने : दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दा सरकार वादी भई चल्नेछ । तर दफा ११ बमोजमि फरिद गर्नुपर्ने वषियमा सोही बमोजमि हुनेछ । २५६. व्यक्तिले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सूचना गर्नुपर्ने : (१) दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजमि मसिलि अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी भई चलाउनुपर्ने नदेखिई कानून बमोजमि मरका पर्ने व्यक्तद्वारा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले सोही बमोजमिको नरिणय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धति व्यक्तलाई दनि भनी मसिलि पठाउने अधिकारीलाई सूचना दनिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना पाएको मतिले सम्बन्धति व्यक्तको हकमा कानून बमोजमिको हदम्यादको गणना हुनेछ ।

२५७. सरोकारवाला व्यक्तलाई पक्ष कायम गर्ने : दफा २५४ बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तलाई झकिाउनुपर्नेछ । अदालतको आदेश बमोजमि सरोकारवाला व्यक्त उपस्थति भई नजिले मुद्दा सकार गरेमा नजिलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मसिलिबाट प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नुपर्नेछ । २५८. अन्य देवानी मुद्दा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दा बाहेक अन्य देवानी मुद्दा चलाउने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धति कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धति कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण सङ्कलन गरी फरिदपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणयको लागि सम्बन्धति सरकारी वकलि समक्ष मसिलि सहितको प्रमाण पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले सो मसिलि अध्ययन गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा नरिणय गरी मुद्दा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन वषियमा कस कसलाई मुद्दा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मसिलि सम्बन्धति अधिकारी समक्ष फरिदा पठाउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सरकारी वकलिबाट मुद्दा चलाउने नरिणय भएमा सम्बन्धति अधिकारीले फरिदपत्र तयार गरी त्यस्तो फरिदपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भतिरै सम्बन्धति अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धति अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धति मसिलिको एक प्रत निक्कल सरकारी वकलिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । २५९. हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तको नाउँमा देवानी वषियमा नालसि गर्नुपर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानूनमा सो वषियमा नालसि गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभतिर र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालसि गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मतिले दुई वर्षभतिर नालसि गर्नुपर्नेछ । तर यस संहिता र अन्य कानूनमा नालसि गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा जहलिसुकै पन नालसि गर्न सकने उल्लेख भएकोमा जहलिसुकै पन नालसि लाग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धति अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिन्छ । २६०. साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५४ बमोजमि मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दनि वा सूचना दनि व्यक्त वादी पक्षको साक्षी मानिन्छ ।

(२) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतवादी भएको अन्य देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दनि सरकारी वकलि मार्फत उपस्थति वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धति अधिकारीको हुनेछ । (३) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देवानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्नेछ । (४) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुझी नहुने भएमा फौजदारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई झकिए सरह झकिए बुझ्न सकिन्छ । २६१. सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतर्किषा गर्ने : (१) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतर्किषा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई वपिक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले वादी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धति नकियाबाट अनुरोध भई आएमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकिलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि तोकिएको वा खटिएको वकिलले बहस पैरवी र प्रतर्किषा गरी दनि सक्नेछ । २६२. म्याद दनि : (१) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दनिको म्याद दनिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको म्याद गुजरी सम्बन्धति पक्षले मनासबि कारण देखाई अदालत समक्ष नविदन गरेमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । परचिछेद-२१ बमोजमि थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले तीस दनिसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । २६३. पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको नविदन दनि अधिकारी : (१) दफा २५४ बमोजमि दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो वषियका लागि नविदन दनि सम्बन्धी कार्य सम्बन्धति मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा

सरकारी वकिलले र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको वा खटाएको वकिलले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा वपिपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो वषियका लागि निविदन दनि सम्बन्धी काम सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैले गर्न सक्नेछ । तर सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकलि समक्ष लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो वषियका लागि निविदन दनि सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।

२६४. नेपाल सरकार उपर नालसि दनि कार्यवधि: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालसि गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको वरिद्धमा नालसि गर्नुपर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धति कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अर्को कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकास लनुपर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकास लनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी वषिय आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नालसि दनुपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धति कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्र सम्बन्धति कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो वषियमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नुपर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासबि नलागेमा सम्बन्धति व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नालसि दनि सक्नेछ । २६५. अन्य वषियमा संहिता र कानून बमोजमि हुने : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको वषियमा यस परिच्छेद बमोजमि र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य वषियमा यस संहिताका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-२४ । विविधि । २६६. क्षतपूरति निर्धारण गर्नुपर्ने : (१) कानून बमोजमि क्षतपूरति पाउन सक्ने मुद्दामा सम्बन्धति व्यक्तिले क्षतपूरतिको दाबी गरेको रहेछ भने अदालतले मुद्दाको नरिणय गर्दा क्षतपूरति निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (२) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमि क्षतपूरति निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरु विचार गर्नुपर्नेछ :- (क) क्षत बिपत भएको वास्तविक हानि, नोक्सानी (एक्चुअल लस), । (ख) क्षत भएको कारणबाट आयमा भएको हानि, नोक्सानी (लस इन इनकम), । (ग) क्षत भएको कारणबाट व्यहोरनुपरेको थप हानि, नोक्सानी । (३) उपदफा (१) बमोजमि क्षतपूरति निर्धारण गर्दा कसैको हक वा हति उल्लङ्घन भएको कारणबाट भएको वास्तविक क्षति वा सोको कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको यकिन गरी त्यसको आधारमा मात्र क्षतपूरति निर्धारण गरिनेछ र काल्पनिक वषियमा क्षतपूरति निर्धारण हुन सक्ने छैन । २६७. नाबालक, अशक्त तथा वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्ने : (१) कानून बमोजमि उमेर नपुगेको नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टबिहीन, बोलन नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको व्यक्तिलाई नजि आफैले नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र दनि सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "वेपत्ता भएको व्यक्ति" भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई बिना सूचना लगातार तीन वर्षदेखि घर छाडी हडिको वा वदिशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएको व्यक्तिसम्मझु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संरक्षक वा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र दनि सम्बन्धमा अनुमतको लागि अदालत समक्ष छुट्टै नविदन दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अदालतले नविदनमा उल्लिखित व्यक्ती नाबालक, उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्थाको कारणले अशक्त भएको, दृष्टबिहीन तथा बोलन नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भए वा नभएको यकिन गर्न पहिले त्यसको प्रमाण बुझनुपर्छ र त्यसरी बुझ्दा नविदकको व्यहोरा मनासबि देखिएमा वारसि अख्तियारनामा नभए पनि संरक्षक वा माथवरले सो व्यक्तिको तर्फबाट फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र दनि सक्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अनुमतको लागि निविदन परेको सात दिनभित्र नविदनमा नरिणय गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट फरिदपत्र, प्रतित्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा नविदन दनि सम्बन्धमा अदालतले अनुमतको लागि नविदन परेको पन्ध्र दिनभित्र नरिणय गर्नुपर्नेछ । २६८. सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नुपर्ने : (१) अदालतले मुद्दाको सुनुवाई खुला इजलासमा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले दिएको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा वा अदालत बन्द इजलासबाट नै कुनै मुद्दाको सुनुवाई हुन मनासबि देखेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न आदेश दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्ने आदेश भएकोमा त्यस्तो इजलासमा मुद्दाको पक्ष वा नजिको वारसि, पक्षबाट नयुक्त भएका कानून व्यवसायी, न्यायाधीशले आदेश दिएका व्यक्तिलाई कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेश नषिध गरिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सुरक्षाको कारणले कुनै व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन मनासबि देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । २६९. पक्षलाई रोहबरमा राख्नु पर्ने:

मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वा नरिणय गर्नु पर्ने वषिय ठहर गर्दा पक्षहरूलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेछ । तर मुद्दा सुनुवाईका लागि तोकिएको तारखिका दनि कुनै पक्ष उपस्थिति नभए पन मुद्दाको नरिणय गरी ठहर गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । २७०. । २७१. स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने: (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न हुँदैन :- । (क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदार हक, हति वा सरोकार रहेको मुद्दा, ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली खुला हुँदा कानून बमोजमि अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमकिताक्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजू, सानी आमा, ठूलीआमा, सानो बाबु, ठूलो बाबु, पतिवा पत्नी तर्फका सासू, ससुरा, फुपु, फुपाजु, साला, जेठान, साली, ददी, बहनी, भनियु, बहनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भाज्जा, भाज्जी, भाज्जी ज्वाइँ, भाज्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको परिवारको सदस्य समझनु पर्छ । (ख) कुनै बखत नजि वारसि, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, । (ग) नजिले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा नरिणय गरेको वा अन्तमि आदेश गरेको मुद्दा, । (घ) कुनै बखत नजिले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने वषियमा राय दिएको मुद्दा, । (ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा नजि र नजिको एकासगोलका परिवारको सदस्यको स्वार्थ बाझिएको वा खण्ड (क) बमोजमिका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै अवस्था देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रतकिल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहति मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा नगर्न नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्नु अघित्यस्तो नविदन बमोजमिको माग दाबी मनासबि भए वा नभएको यकनि गरी मुद्दा हेर्न नहुने भएमा सोही बमोजमि आदेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतको अर्को न्यायाधीश भए नजिले र त्यस्तो न्यायाधीश नभए सोको कारण खुलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नका लागि मुद्दाको मसिलि सबैभन्दा नजिकको समानस्तरको अदालतमा पठाई पक्षहरूलाई समेत सोही अदालतमा तारखि तोकी पठाईदनि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएमा त्यस्तो अदालतले पन आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा नभए पनित्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्नु पर्नेछ । २७२. न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरू: (१) यस संहिता बमोजमि अदालतले गर्ने कामहरूमध्ये देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछ :- । (क) पक्षको बयान लनि, । (ख) साक्षीलाई शपथ गराउने, । (ग) साक्षीको बकपत्र गराउने, । (घ) अन्तरकालीन वा अन्तरमि आदेश गर्ने, । (ङ) मुद्दामा नरिणय दनि पर्ने कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने, । (च) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दनि, । (छ) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्वसुनुवाई छलफल गराउने, । (ज) सुनुवाई गर्ने, । (झ) मलिपत्र गराउने, । (ञ) फैसला गर्ने वा कुनै कसिमिको अन्तमि आदेश दनि ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन बयान वा बकपत्रको अभिलेखको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशले अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीसम्मको र नभए राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लनि सक्नेछ । २७३. लिखित अनुवाद गर्नु पर्ने: (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखित अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखित नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखित पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखितको नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धति पक्षले त्यस्तो लिखित नेपाली भाषामा अनुवाद गराई सोको प्रमाणति प्रत अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । २७४. अनुवादको सहयोग लनि सक्ने: (१) अदालतले नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि सम्बन्धति भाषाको अनुवादको सहयोग लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बयान वा बकपत्रको लागि अनुवादको सहयोग लँदा भएको खर्च सम्बन्धति पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । २७५. मुद्दाका पक्षसँग जहलिसुकै सोध्न सक्ने: (१) न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला हुनुअघि मुद्दाको पक्षसँग मुद्दाको कुनै वषियमा जहलिसुकै पन आदेश दिई सोध्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सोधी सम्बन्धति मुद्दाका पक्षले दिएको जवाफ मसिलिमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । २७६. पक्ष वा साक्षीको परचिय गोप्य राख्न सक्ने: (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै पक्ष वा साक्षीको परचिय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतकिल प्रभाव पर्न सक्ने वा नजि उपर कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा नजिको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतकिल हुन सक्ने देखिएमा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा नजिको बाबु आमाको नाम वा नजिको परचिय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न सम्बन्धति पक्षले अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाम, थर, वतन, नजिको बाबु आमाको नाम वा नजिको परचिय गोप्य राख्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गोप्य राखिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा नजिको बाबु आमाको नाम वा नजिको परचिय सम्बन्धति मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दा बखत अदालतको आदेश बमोजमि छद्म नाम, थर, वतन वा परचिय राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २७७. रोहबरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यस संहिता बमोजमि कुनै काम कारबाहीको सलिसलामा रोहबरमा बस्नु पर्ने व्यक्तिले रोहबरमा बसी वा अदालतबाट तयार गरिएको

लखितमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि रोहबरमा बस्न वा कुनै लखितमा सहीछाप गर्नु कुनै व्यक्तिले इन्कार गरेमा र त्यस्तो इन्कारीको परणाम समझाई बुझाई गर्दा पनि रोहबरमा बस्न वा लखितमा सहीछाप गर्नु इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लखित गराउने कर्मचारीले सोही व्यहोरा समेत उल्लेख गरी सम्बन्धति लखितमा रोहबरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थिति भएका अन्य दुई व्यक्तिको सहीछाप गराई आफैले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लखित तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तयार गरिएको लखितलाई कानून बमोजमि रीत पुगेको मानिन्छ । (४) यस दफा बमोजमि अदालतको काममा अवरोध गर्ने वा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । २७८. असल नयितले गरेकोमा बचाउ: यो संहिता वा यस संहिता अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीश वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हुने छैन । २७९. मुद्दरण वा गणतीय त्रुटि असर नगर्ने: (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्दा यस संहिता बमोजमिको कार्यवधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कसिमिका साना तनि त्रुटि वा छुट भएकामा वा कुनै लखित तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्दरणमा गणतीय वा अन्य कुनै साना तनि त्रुटि वा छुट हुन गएको कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धति सम्पूर्ण काम, कारबाही गैरकानूनी भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्दा वा लखित तयार गर्दा लेखाई, छपाई वा मुद्दरणमा गणतीय वा अन्य सानातनि त्रुटि वा छुट हुन गएमा न्यायाधीशले इन्साफमा फरक नपर्ने गरी कारण सहतिको छुट्टै पर्चा खडा गरी त्यस्तो भुल वा त्रुटि सच्याउन सक्नेछ । २८०. भरपाई लनु वा दनु पर्ने: (१) अदालतमा दाखलि भएको कुनै सककल लखित कुनै व्यक्तिलाई फर्ति दौंदा वा अदालतबाट कुनै सककल लखित कुनै व्यक्तिलाई बुझाउँदा त्यस्तो लखित फर्ति लिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा नसिंसा लई मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । (२) अदालतमा कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै सककल लखित अदालतले बुझी लई लखितमा कुनै केरमेत भएको र लेखिएको भए त्यस्तो यथार्थ समेत खुलाई लखित पेश गर्ने व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दनु पर्नेछ । २८१. नविदन दस्तुर: यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा कुनै नविदनपत्र दौंदा दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । २८२. म्याद वा सूचना प्रकाशन: यस संहिता बमोजमि अदालतबाट कुनै म्याद वा सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको दनि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २८३. वभिगीय कारबाही गर्न आदेश दनि: (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस संहिता बमोजमि कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने दायित्व भएको कुनै कर्मचारीले यस ।

संहितामा निर्धारण भएको अवधिभित्र कुनै कार्य सम्पादन नगरेमा मर्का पर्ने पक्षले नजिको वरिद्धमा सम्बन्धति अदालतको न्यायाधीश समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी परेकोमा त्यस्ता कर्मचारीलाई बुझा मनासबि कारण बनि नजिले गर्नु पर्ने काम समयमै सम्पादन गरेको नदेखिएमा न्यायाधीशले नजिलाई वभिगीय कारबाही गर्न आदेश दनि सक्नेछ । २८४. लखितहरूको पञ्जिका : प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-२९ बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिका तयार गरी दर्ता मतिको क्रमले लखितहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई राख्नु पर्नेछ । २८५. लखित धुल्याउनु पर्ने : (१) अदालतले मुद्दाको अन्तमि निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मसिलिमा रहेको देहायका लखितहरू बाहेक अन्य लखितहरू धुल्याउनु पर्नेछ :- । (क) फरिदपत्र, । (ख) बयान, । (ग) प्रतउत्तरपत्र वा प्रतदाबी, । (घ) पक्षको नाममा जारी भएको म्याद, । (ङ) मुद्दासँग सम्बन्धति नक्सा, । (च) सककल प्रमाण कागज, । (छ) मलिपत्रको कागजात, । (ज) पुनरावेदनपत्र, । (झ) मुद्दा दोहोर्‍याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको नविदनपत्र, । (ञ) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय, अन्तमि आदेश, । (ट) कानून बमोजमि संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य लखित । (२) उपदफा (१) बमोजमि कागज धुल्याउनु अघि शिरेस्तेदारले धुल्याउनु पर्ने कागजातको फेहरसित तयार गरी त्यस्तो फेहरसितमा आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । २८६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ मा आवश्यक हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ बाहेकका अन्य अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २८७. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यवधिकि सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २८८. नयिम बनाउने अधिकार : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अदालती कार्यवधिकि सम्बन्धमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । २८९. नर्दिशकि बनाउन सकिने : यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि यो संहिता र यस संहिता अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नर्दिशकि बनाउन सक्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा ९५ सँग सम्बन्धति) । फरिदपत्रको ढाँचा । अदालत/कार्यालयले भर्ने । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । मुद्दा दर्ता नं.: दर्ता मति: । अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको । फरिदपत्र । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा झकिएको । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी बस्ने वर्ष को बादी । (एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजमिको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने) । वरिद्ध ।

छोरा/छोरी/पति/पत्नी बस्ने वर्ष को प्रतविदी ।

(एकभन्दा बढी प्रतविदी भए यसै बमोजमिको वविरण प्रत्येक प्रतविदीको हकमा उल्लेख गर्ने) । मुद्दा :- १. म/हामी फरिदपत्रवाला नमिन् प्रकरणहरूमा लेखिए अनुसार फरिद गर्दछु /गर्दछौं । (फरिदको वषियवस्तु दाबी गर्ने आधार र फरिद दाबी उल्लेख गर्ने) । (क) । (ख) । (ग) । (घ) । (ङ) । २. ऐन को दफा बमोजमि यो मुद्दा यसै अदालत/कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ । ३. फरिद गर्न कानून बमोजमि हदम्याद रहेको छ । ४. प्रस्तुत वषियमा अन्यत्र फरिद गरेको छ/छैन । ५. प्रतविदीलाई आफैँले/कानून व्यवसायी मार्फत/अदालतबाट म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था गरी पाउँ । ६. कानून व्यवसायी नयुक्त गरेको भए सोको वविरणः । (क) नाम प्रमाणपत्र नं । (ख) नाम प्रमाणपत्र नं । (ग) नाम प्रमाणपत्र नं । ७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौं । (क) बापत रु. । (ख) बापत रु. । (ग) बापत रु. । ८. फरिदको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणः- । यस वषियमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतलिपि संलग्न गरेको छु/छौं । (क) । (ख) । (ग) । ९. साक्षीः । (क) । (ख) । (ग) (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने) । १०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजमि सहुँला बुझाउँला । फरिदपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठति संस्था भए संस्थाको छाप । इति सम्वत् साल महिना गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य : सङ्गठति संस्थाको तर्फबाट फरिदपत्र दौँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट फरिदपत्र दनि अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-२ । (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । डायरी कतिबको ढाँचा । अदालत/कार्यालय । २० साल साउनदेखि २० साल आषाढ मसान्तसम्मको देवानी डायरी कतिब । क.सं. मुद्दा नं. दर्ता मतिबिदीको नाम, थर र वतन बादीको दस्तखत प्रतविदीको नाम, थर र वतन मुद्दा फाँटवालाको नाम र सही वगिँ अङ्क समाप्त भएको मतिदस्तुर प्रतउत्तर परेको वा म्याद गर्ने न्यायाधीशको नाम फैसला मतिर फैसला फैसलाको कसिमि कर्मचारीको सही अभिलेख मसिलि बुझ्ने कैफयित । अनुसूची-३ । (दफा ९८ को उपदफा (१), दफा १२२ को उपदफा (१), दफा २०९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । भरपाईको ढाँचा । अदालत/कार्यालय । को फरिदपत्र/प्रतउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र प्राप्त भई यस अदालत/कार्यालयको डायरी कतिबमा दर्ता नं. मतिमा दर्ता भएकोले यो भरपाई दिएको छ । फरिदपत्र/प्रतउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने कर्मचारीको, - दस्तखत : । नाम : । अदालत/कार्यालयको छाप । पद : । मतिः । अनुसूची-४ । (दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) । वादी वा नजिको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी गरदिने भरपाईको ढाँचा । अदालत/कार्यालय । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा : । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा नं. : ।

दस्तखत : । नाम : । अदालत/कार्यालयको छाप । पद : । मतिः । अनुसूची-४ । (दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) । वादी वा नजिको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी गरदिने भरपाईको ढाँचा । अदालत/कार्यालय । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा : । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा नं. : । मतिमा अदालत/कार्यालयमा बस्ने उपर फरिद दायर गरेकोमा सो मुद्दामा प्रतविदीलाई म आफैँले/वादीको कानून व्यवसायीले म्याद तामेल गर्न यस अदालतबाट सो म्यादका आवश्यक प्रत, फरिदपत्र र प्रमाणका प्रमाणति प्रतबुझलिएकोले यो भरपाई गरिएको छु । अदालतबाट म्याद बुझ्नेको, - दस्तखत : । वादी/कानून व्यवसायीको नाम : । कानून व्यवसायी भए प्रमाणपत्र नं. : । मतिः । अनुसूची-५ । (दफा ९९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) । प्रतविदीले म्याद बुझीवादी वा नजिको कानून व्यवसायीलाई गरदिने भरपाईको ढाँचा । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा : । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । ०मुद्दा नं. : । ठाउँ बस्ने ले अदालत/कार्यालयमा मतिमा मेरा उपर फरिद दर्ता गराउनु भएकोमा प्रतउत्तर दनि प्रयोजनको लागि वादी/कानून व्यवसायी ले मतिमा मलाई म्याद सहतिको फरिदपत्र र प्रमाणको प्रतलिपि बुझाउन ल्याउनु भएकोले सो बुझी लई यो भरपाई गरिएको छु । म्याद बुझ्नेको, - दस्तखत : । नाम : । मतिः । समय : । अनुसूची-६ । (दफा १०३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अदालत/कार्यालयबाट । प्रतविदीको नाममा जारी भएको म्याद/इतलयनामाको ढाँचा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष को तपाई श्री का नाउँमा मतिमा ले मुद्दाको फरिदपत्र यस अदालत/कार्यालयमा दिएको हुनाले सो फरिदपत्रको प्रतलिपि समेत यसैसाथ पठाइएको छ । यो म्याद/इतलयनामा तपाईले पाए वा कानून बमोजमि टाँस भएको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दनिभित्रमा प्रतउत्तरपत्र र कानून बमोजमि आफ्नो लिखितको प्रमाण समेत लई हाजरि हुन आफै आउनु वा कानून बमोजमि वारसि वा कानून व्यवसायी पठाउनु हुन सूचति गरिएको छ । म्यादभित्र प्रतउत्तरपत्र लई तपाई आफै वा वारसि वा कानून व्यवसायी मार्फत उपस्थति हुनु भएन भने सो मुद्दामा कानून बमोजमि फैसला हुनेछ र भवषियमा त्यस वषियमा तपाईको कुनै उजुर लाग्ने छैन । म्याद/इतलयनामा जारी गर्ने अधिकारीको, - दस्तखत : । नाम : । पद : । मतिः । तामेली मतिः । (क) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिले बुझलिएकोमा । वषियमा मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रतम्याद/इतलयनामा र फरिदपत्रको प्रतलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आफै बुझी लई भनी दस्तखत गर्ने । (ख) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिको एकाघरको परवारको सदस्यले बुझलिएकोमा । वषियमा म्याद/इतलयनामावाला व्यक्तिले म्याद/इतलयनामा बुझ्न इन्कार गरेकोले/फेला नपर्दा नजिको नाउँको यसै बमोजमिको एक प्रत

म्याद/इतलयनामा र फरिदपत्रको प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा बुझलिएँ भनी दस्तखत गर्ने म्याद/इतलयनामावाला को एकाघरको नाताको वर्ष को । (ग) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिको घरदेलोमा टाँस भएकोमा ।

वषियमा म्याद/इतलयनामावाला र नजिको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा फेला नपरेकोले/बुझ्न इन्कार गरेकोले नजिको नाउँको म्याद/इतलयनामा र फरिदपत्रको प्रतिलिपि समेत हामी देहायका साक्षीका रोहबरमा नजिको घर देलोमा सबैले देख्ने गरी टाँसी गा.पा./ न.पा.को वडा..नं. कार्यालयमा एक प्रतिलिपि दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहायका मानसिहरू :- । (घ) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिको मिति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । Ø घरद्वारा फेला नपरी तामेल गर्नु परेकोमा । वषियको यसै बमोजिमको म्याद/इतलयनामा बुझ लिनु पर्ने व्यक्तिलाई नजिको घर समेत खोज तलाश गर्दा फेला नपरेकोले नजिका नाउँको एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा सम्बन्धित वडाको ठाउँ वा टोलको सार्वजनिक ठाउँ (ठाउँ खुलाउने) मा टाँस गरी फरिदपत्रको प्रतिलिपि तामेली म्याद/इतलयनामा फर्ति पठाएका छौं भनी दस्तखत गर्ने देहायका मानसिहरू :- । साक्षी । माथि उल्लेखित खण्ड () बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा म्याद/इतलयनामा तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्ने । १. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष का श्री । २. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष का श्री । ३. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल. बस्ने वर्ष का श्री । रोहबर । जिल्ला गा.पा./न.पा. का सदस्य/सचिव/.. श्री/श्रीमती । घर देलोमा टाँस भएकोमा/गाउँ, शहर वा टोल पत्ता नलागेकोमा । यसै बमोजिम एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा यस गा.पा./ न.पा. वडा नं. को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न दाखलि भयो भनी दस्तखत गर्ने :- । दस्तखत : । कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम : । मिति : । काम तामेल गर्नेको, - । दस्तखत : । तामेलदारको नाम : । मिति : । अनुसूची-७ । (दफा १०३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । प्रतिलिपि बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने म्याद/इतलयनामाको ढाँचा । अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको म्याद/इतलयनामा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष को तपाईं श्री सँग बादी प्रतिलिपि भएको मुद्दाका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु परेकोले यो म्याद/इतलयनामा तपाईंले पाए वा कानून बमोजिम टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तपाईं आफैं उपस्थिति वा कानून बमोजिम वारसि वा कानून व्यवसायी नयुक्ति गरी यस अदालत/कार्यालय पठाउनु हुन सूचित गरिएको छ । म्यादभित्र तपाईं उपस्थिति हुनु भएन वा वारसि वा कानून व्यवसायी पठाउनु भएन भने सो मुद्दामा कानून बमोजिम फैसला हुनेछ र वषियमा त्यस वषियमा तपाईंको कुनै उजुर लाग्ने छैन । म्याद/इतलयनामा जारी गर्ने अधिकारी, - । दस्तखत : । नाम : । पद : । मिति : । समय : । तामेली मिति : । (क) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिलाई बुझलिएकोमा । वषियमा मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा र फरिदपत्र प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आफैं बुझी लिएँ भनी दस्तखत गर्ने । (ख) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिको एकाघर परिवारको सदस्यले बुझलिएकोमा ।

वषियको म्याद/इतलयनामावाला व्यक्तिलाई म्याद/इतलयनामा बुझ्न इन्कार गरेको/फेला नपर्दा नजिको नाउँको यसै बमोजिमको एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा बुझलिएँ भनी दस्तखत गर्ने म्याद/इतलयनामावाला को एकाघरको नाताको वर्ष को । (ग) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिको घरदेलोमा टाँस भएकोमा । वषियको म्याद/इतलयनामावाला र नजिको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा फेला नपरेकोले/बुझ्न इन्कार गरेकोले नजिको नाउँको म्याद /इतलयनामा को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीका रोहबरमा नजिको घर देलोमा सबैले देख्ने गरी टाँसी गा.पा./ न.पा.को वडा नं कार्यालयमा एक प्रतिलिपि दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहायका मानसिहरू :- । (घ) म्याद/इतलयनामा बुझलिनु पर्ने व्यक्तिलाई फेला नपरी तामेल गर्नु परेकोमा । वषियको म्याद/इतलयनामा बुझ लिनु पर्ने व्यक्तिलाई नजिको घर समेत खोज तलाश गर्दा फेला नपरेकोले नजिका नाउँको एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा सम्बन्धित वडाको ठाउँ वा टोलको सार्वजनिक ठाउँ (ठाउँ खुलाउने) मा टाँस गरी को प्रतिलिपि तामेली म्याद/इतलयनामा फर्ति पठाएका छौं भनी दस्तखत गर्ने देहायका मानसिहरू :- । साक्षी । माथि उल्लेखित खण्ड () बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा म्याद /इतलयनामा तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्ने । १. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष का श्री । २. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष का श्री । ३. जिल्ला गा.पा./न.पा. वडा नं गाउँ/टोल बस्ने वर्ष का श्री । रोहबर । जिल्ला गा.पा./न.पा. का सदस्य/सचिव/.. श्री .. । घर देलोमा टाँस भएकोमा/गाउँ, शहर वा टोल पत्ता नलागेकोमा । यसै बमोजिम एक प्रतिलिपि म्याद/इतलयनामा यस गा.पा./ न.पा. वडा नं. को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न दाखलि भयो भनी दस्तखत गर्ने :- । दस्तखत : । कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम : । मिति : । काम तामेल गर्नेको, - । दस्तखत : । तामेलदारको नाम : । मिति : । अनुसूची-८ । (दफा ११३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । वारसि वा कानून व्यवसायीले म्याद बुझी लिएको भरपाईको ढाँचा । बादी र प्रतिलिपि भएको अदालत/कार्यालयमा मिति मा दायर भएको सालको मुद्दा नं को मुद्दामा प्रतिलिपि दायर गर्नको लागि सो अदालत/कार्यालयबाट का नाममा जारी भएको म्याद नजि प्रतिलिपिलाई बुझाउने गरी मैले बुझलिएँ यो भरपाई गरिदिँ । म्याद बुझ्ने वारसि/कानून व्यवसायीको, - । दस्तखत : । नाम : । प्रमाणपत्र नम्बर : । ठेगाना : । मिति : । समय : । अनुसूची-९ । (दफा १२० सँग सम्बन्धित) । प्रतिलिपि दायर गरेको ढाँचा । अदालत/कार्यालयले भर्ने । दर्ता नं. : । दर्ता मिति : । अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको । प्रतिलिपि । सालको दे.दा.नं. । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी बस्ने

वर्ष को प्रतबादी । (एकभन्दा बढी प्रतबादी भए यसै बमोजमिको वविरण प्रत्येक प्रतबादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।) । वरिद्ध । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी बस्ने वर्ष को बादी । (एकभन्दा बढी वादी भए यसै बमोजमिको वविरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।) । मुद्दा :- ।

उल्लिखित विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा/हाम्रा नाममा जारी भएको म्याद बादी/कानून व्यवसायी/अदालतबाट मतिमा प्राप्त भएकोले सो फरिद दाबीका सम्बन्धमा देहायको व्यहोराको प्रतउत्तरपत्र लई उपस्थिति भएको छु/छौं । १. बादीले दाबी गरेका विषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो भएको यथार्थ व्यहोरा नमिने प्रकरणहरूमा खुलाएको छु/छौं । (क) । (ख) । (ग) । (घ) । (ङ) । २. फरिददाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछु/गर्दछौं । गर्दैन/गर्दैनौं । (फरिददाबी आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख गर्ने) । ३. प्रतदाबी कुनै भए उल्लेख गर्ने: । (क) । (ख) । (ग) । ४. फरिद दर्ता गर्ने हकदेया नभएको/नालेस गर्ने हदम्याद नभएको/अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जकिर लिएको भए सोको आधार र कारण । ५. फरिद दाबी अनुसार अदालतबाट नरिणय हुनु पर्ने हो होइन । ६. कानून व्यवसायी नयुक्त गरेको भए सोको वविरण: । (क) नाम प्रमाणपत्र नं । (ख) नाम प्रमाणपत्र नं । (ग) नाम प्रमाणपत्र नं । ७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौं । (क) बापत रु. । (ख) बापत रु. । ८. प्रमाण: यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतलिपि संलग्न गरेको छु/छौं । (क) । (ख) । (ग) । ९. साक्षी :- । (क) । (ख) । (ग) (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना) । १०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजमि सहुँला बुझाउँला । प्रतउत्तरपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप । इति सम्वत् साल महिना गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य : सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट प्रतउत्तरपत्र दैँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट प्रतउत्तरपत्र दिने अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-१० । (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । तारिख कतिबको ढाँचा । अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख कतिब । सम्वत् । महिना, गते बार स.निं. मुद्दा पुनरावेदक बादी/प्रतबादी/नविदकको नाम प्रत्यर्थी प्रतबादी/बादीको नाम तारिख तोकिएको प्रयोजन कैफियत । दस्तखत । अनुसूची-११ । (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । तारिख पर्चाको ढाँचा । अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको । नामको । तारिख पर्चा । वरिद्ध । २० सालको देवानी दायरी नम्बर को मुद्दा को नमितित सम्वत् को तारिख तोकिएकोले सो दिने बजे मा उपस्थिति हुन यो तारिख पर्चा दिएको छ । तारिख तोकने कर्मचारीको दस्तखत : । नाम : । मति: । अनुसूची-१२ । (दफा १३८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । तारिख भरपाईको ढाँचा । अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख । भरपाई । बादी प्रतबादी । मुद्दा । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । ० मुद्दा नं. : । मतिमा । मतिमा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले/ काम गर्ने भएकोले मति का दिने बजे यस अदालत/कार्यालयमा उपस्थिति हुनेछु भनी सही गर्ने । बादी । प्रतबादी । अनुसूची-१३ । (दफा १४६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित ।

वारसिनामाको ढाँचा । बस्ने सँगको मुद्दामा मेरो तर्फबाट (प्रयोजन खुलाउने) काम गर्नलाई बस्ने वर्ष को नागरिकता नं. /(नागरिकता जारी भएको वर्ष र जिल्ला) लाई मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । वारसिनामा दिई वारसि नयुक्त गरेको छु । नजि वारसि कानून बमोजमि वारसि हुन योग्य हुनुहुन्छ । मैले अदालतबाट कानून बमोजमि लागेको दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क सरकारी बगिो वा कुनै दस्तुर तर्नि बाँकी रहेको छैन । माथिलेखिएको व्यहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरेमा यो मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । वारसिनामा बदर गरी कानून बमोजमि भएमा मेरो मज्जुरी छ । मति । दा. वा. (दस्तखत) । औठाको छाप/सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप पूरा नाम थर : । पूरा ठेगाना : । माथि उल्लेख भए बमोजमि बस्ने वर्ष नागरिकता नं. (जारी भएको वर्ष र जिल्ला, सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना) को वारसि भै काम गर्न मलाई मज्जुर छ । सो काम म इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु । मैले अदालतबाट कानून बमोजमि लागेको दण्ड, जरिवाना, अदालती शुल्क, सरकारी बगिो वा कुनै दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छैन । म वारसि हुन कानून बमोजमि योग्य रहेको छु । मति । दा. वा. (दस्तखत) । औठाको छाप पूरा नाम थर : । पूरा ठेगाना : । साक्षीहरू : । यो मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । वारसिनामा हाम्रो रोहबरमा लेखी सहीछाप भएको साँचो हो । (१) नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य वविरण, नम्बर र जारी जिल्ला को बस्ने वर्ष को श्री । (२) नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य वविरण, नम्बर र जारी जिल्ला को बस्ने वर्ष को श्री । (३) नागरिकता/राहदानी वा सो सरहको अन्य वविरण, नम्बर र जारी जिल्ला को लेखक श्री (प्रमाणपत्र भए सो खुलाउने) । यो मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । वारसिनामा मा लेखिएको हो । मति: । अनुसूची-१४ । (दफा १८० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) । साक्षीका नाममा जारी गरिने म्यादको ढाँचा । अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको । बस्ने को नामको म्याद । बादी प्रतबादी भएको मुद्दामा ले तपाईंलाई साक्षी राखेको हुँदा तपाईंसँग केही कुरा बुझी बकपत्र गराउनु पर्ने भएको हुनाले सम्बत् साल महिना गते का दिने बहान .. बजे यस अदालतमा उपस्थिति हुन आउनु होला । उपस्थिति हुन नआए कानून बमोजमि हुनेछ । म्याद जारी गर्ने अधिकारीको, - । दस्तखत: । नाम: । पद: । मति: । अदालत/कार्यालयको छाप । अनुसूची-१५ । (दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) । मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको । श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढाँचा । अदालतका न्यायाधीश श्री को

मति को आदेशले बादी प्रतर्बादी भएको मुद्दामा बादी/प्रतर्बादीका साक्षी बस्ने लाई हामी देहायका व्यक्तिका रोहबरमा श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत बकपत्र गरिएको ठीक साँचो हो । बकपत्र गर्ने साक्षीको नाम, थर र वतन : ।

श्रव्य-दृश्य संवाद गर्न साक्षी उपस्थिति भएको स्थान : । बादी वा नजिको वारसिको नाम, थर र हस्ताक्षर : । बादी वा नजिको कानून व्यवसायी (सरकारीबादी मुद्दाको हकमा सरकारी वकील) भए नाम, थर र हस्ताक्षर : । प्रतर्बादी वा नजिको वारसिको नाम, थर र हस्ताक्षर : । प्रतर्बादीको कानून व्यवसायी भए नाम, थर र हस्ताक्षर : । प्रावधिकि कर्मचारीको सहयोग लिएको भए नजिको नाम, थर र हस्ताक्षर : । श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत बकपत्र गराउने अदालतको कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर : । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । द्रष्टव्य : । (१) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझ्नेको यस अभिलेखको शीरमा सम्बन्धति न्यायाधीशले प्रमाणति गर्नु पर्नेछ । (२) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत भएको बकपत्रको वदियुतीय प्रतर्लाई खामबन्दी गरी बन्द बन्दमा उपस्थिति पक्ष/वारसि/नजिहूको कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको सही छाप गरी अभिलेख गरी मसिलि संलग्न गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-१६ । (दफा १८४ सँग सम्बन्धति) । साक्षीले लनि शपथको ढाँचा । म ईश्वरको नाममा शपथ लनिछु/ सत्यनषिठा सहति प्रतर्जिजा गर्दछ कि बादी प्रतर्बादी भएको मुद्दामा बादी/प्रतर्बादीको साक्षीको रूपमा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै साँचो बकपत्र गर्नेछु । कुनै कुरा लुकाउने वा ढाँट्ने छैन र अदालत तथा मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरूको देखे, जाने र सुनेसम्मको सही जवाफ दनिछु । झुठा ठहरे कानून बमोजमि भएमा मेरो मज्जुर छ । शपथ लनिको दस्तखत । मति : । म समक्ष साक्षीले शपथ लिएको हो । न्यायाधीशको दस्तखत । मति : । अनुसूची-१७ । (दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धति) । साक्षी बकपत्रको ढाँचा । मुद्दा : मुद्दा नं. : । अदालतका माननीय न्यायाधीश को इजलासमा बादी/प्रतर्बादी का साक्षी ले गरेको बकपत्र । प्रश्न र तनिका जवाफहरू । अदालतबाट सोधएका प्रश्न । १. तपाईं र तपाईंको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरदिनिहोस् । जवाफ । २. तपाईंको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरदिनिहोस् । जवाफ । ३. प्रश्न जवाफ । सम्बन्धति पक्ष/नजिका कानून व्यवसायीको सोधपुछ । ४. प्रश्न जवाफ । ५. प्रश्न जवाफ । (सम्बन्धति पक्ष वा नजिको कानून व्यवसायीले कुनै प्रश्न नसोधेमा अदालतले आवश्यक प्रश्न सोध्नु पर्नेछ) । अर्को पक्ष/नजिको कानून व्यवसायीको जरिह । ६. प्रश्न जवाफ । ७. प्रश्न जवाफ । सम्बन्धति पक्ष/नजिको कानून व्यवसायीको पुनः सोधपुछ । ८. प्रश्न जवाफ । अदालतबाट सोधएका प्रश्न । ९. प्रश्न जवाफ । १०. तपाईंले गरेको बकपत्र पढी वाँची सुनाइन्छ । तपाईंले भने बमोजमि लेखेको छ, छैन उल्लेख गरदिनिहोस् । जवाफ । ११. यो बकपत्र मैले भने बमोजमि लेखिएको ठीक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजमि भएमा मेरो मज्जुर छ । रोहवर । १. सही छाप (सम्बन्धति पक्ष) । २. सही छाप (अर्को पक्ष) । बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-१८ । (दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । बन्दसवालको ढाँचा । मुद्दा : मुद्दा नं. : । अदालतका माननीय न्यायाधीश को इजलासबाट बादी प्रतर्बादी भएको मुद्दामा बादी/प्रतर्बादीको साक्षी को नाममा पठाइएको बन्दसवाल । अदालतबाट सोधएका प्रश्न र जवाफहरू ।

१. तपाईं र तपाईंको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरदिनिहोस् । जवाफ । २. तपाईंको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरदिनिहोस् । जवाफ । ३. अदालतबाट सोधी पठाइएका अन्य प्रश्नहरू (सम्बन्धति पक्षले नविदन दिएको भए सो समेतको आधारमा सोधएका प्रश्नहरू) । (क) (प्रश्न) जवाफ । ४. सम्बन्धति पक्ष/नजिका कानून व्यवसायी उपस्थिति भई सोधपुछ, जरिह वा पुनः सोधपुछ गरेको भए सो को वविरण : । (क) (प्रश्न) जवाफ । (ख) (प्रश्न) जवाफ । ५. यो बन्दसवाल मैले भने बमोजमि लेखिएको ठीक साँचो हो । झुठा ठहरे कानून बमोजमि भएमा मेरो मज्जुर छ । रोहवर । १. सही छाप (सम्बन्धति पक्ष) । २. सही छाप (अर्को पक्ष) । बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत । इति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् । अनुसूची-१९ । (दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धति) । फैसलाको ढाँचा । अदालत । इजलास । माननीय न्यायाधीश । फैसला । मुद्दा नं. : । रजिष्ट्रेसन/कोड नं. : । नरिणय नं. : । को छोरा/छोरी को पति/पत्नी जलिला नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. बादी बस्ने वर्ष को । वरिद्ध । को छोरा/छोरी को पति/पत्नी जलिला नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. प्रतर्बादी बस्ने वर्ष को । मुद्दा : । बादीको साक्षी : प्रतर्बादीको साक्षी : । प्रमाण : प्रमाण : । अदालतबाट बुझ्नेको । साक्षी : । प्रमाण : । तथ्य खण्ड । १. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहतिको वविरण : । बादी दावीको व्यहोरा : । प्रतर्बादीको प्रतर्उत्तरपत्रको जकिरको मुख्य व्यहोरा : । बादी प्रतर्बादीले पेश गरेको प्रमाण : । ठहर खण्ड । २. ठहर गर्नु पर्ने वषिय : । ३. कानून व्यवसायीको बहस जकिर वा बहस नोट पेश गरेकोमा सो को मुख्य बुँदा : । ४. अदालतको ठहर, सो को आधार तथा सम्बद्ध कानून : । तपसलि खण्ड । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वषिय (अदालती शुल्क, वगिी, क्षतपूरति, आदी) : । पुनरावेदन लाग्ने/ नलाग्ने सम्बन्धी वषिय : । अन्य आवश्यक वषिय : । न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत । फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने । कर्मचारी नाम : । फैसला मति : । फैसला प्रमाणीकरण भएको मति : । अदालतको छाप । अनुसूची-२० । (दफा २०० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धति) । फैसला भएको सूचना सहतिको पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचनाको ढाँचा । अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको बस्ने । को नामको फैसला भएको सूचना सहति पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना । वादी प्रतर्बादी भएको मुद्दामा यस । अदालत/कार्यालयबाट मति मा वादी दाबी पुग्ने/वादी दाबी नपुग्ने/वादी । दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले/सो फैसलामा चित्ति नबुझे तपाईंले यो म्याद । पाए वा घर दैलामा टाँस भएको मतिलि दिनि भतिर अदालतमा पुनरावेदन गर्न । जानु होला । म्याद भतिर

पुनरावेदन नगरी म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानून बमोजमि हुनेछ । पछि तपाईंको कुनै नालसि लाग्ने छैन/जानकारीको लागि सूचना पठाइएको छ । पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना जारी गर्ने अधिकारीको, - । दस्तखत : । नाम : । पद : । मति: । अनुसूची -२१ । (दफा २०८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । पुनरावेदनपत्रको ढाँचा । अदालत/कार्यालयले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मति: । दायर गरेको । पुनरावेदन पत्र । बस्ने वर्ष को पुनरावेदक । वादी/प्रतवादी ।

(एकभन्दा बढी पुनरावेदक भए यसै बमोजमिको विवरण प्रत्येक पुनरावेदकको हकमा उल्लेख गर्ने ।) । वरिद्ध । बस्ने वर्ष को प्रत्यर्थी । वादी/प्रतवादी । (एकभन्दा बढी प्रत्यर्थी भए यसै बमोजमिको विवरण प्रत्येक प्रत्यर्थीको हकमा उल्लेख । गर्ने ।) । मुद्दा । फैसला गर्ने न्यायाधीश र अदालत/ कार्यालय । फैसला भएको मति: । फैसलाको मसिलि नं.: । म/हामी पक्ष रहेको उपर्युक्त मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुने गरी उपर्युक्त । न्यायाधीश र अदालत/कार्यालयबाट फैसला भएकोमा सो फैसलामा चर्चित नबुझी फैसला भएको । सूचना (मति उल्लेख गर्ने) मा पाएकोले देहायको पुनरावेदन गर्दछु/गर्दछौं । १. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण: । २. फैसलाको संक्षिप्त विवरण: । ३. फैसला गर्दा लएका आधार: । ४. पुनरावेदन गर्नु पर्ने कारण र फैसलाका आधार खण्डनको व्यहोरा: । (क) । (ख) । (ग) । ५. पुनरावेदन जकिरि र त्यसलाई पुष्ट्याई गर्ने कानूनी आधार: । ६. पुनरावेदन गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क र अन्य दस्तुर: । ७. अन्य आवश्यक कुराहरू कुनै भए सो : । (क) । (ख) । (ग) । ८. पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने लिखतहरू: । (क) फैसलाको प्रतिलिपि, । (ख) अदालती दस्तुर तथा अन्य दस्तुर, । (ग) कुनै प्रमाण भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि । ९. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजमि सहुँला बुझाउँला । पुनरावेदकको दस्तखत र सङ्घति संस्था भए संस्थाको छाप : । मति: । द्रष्टव्य : सङ्घति संस्थाको तर्फबाट पुनरावेदनपत्र दौंदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना । र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद । उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-२२ । (दफा २१४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । प्रत्यर्थी झिकाउन जारी गरिने सूचनाको ढाँचा । अदालत/कार्यालय । संवत् २० सालको मुद्दा नं. । पुनरावेदक । वादी/प्रतवादी । वरिद्ध । प्रत्यर्थी । वादी/प्रतवादी । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जलिला । गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. बस्ने वर्ष को का नाउँमा जारी । भएको मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । पन्ध्र दिन सूचना । यस अदालतबाट मतिमा (आदेशको । छोटकरी व्यहोरा उल्लेख गर्ने) आदेश भएकोले सो आदेशको प्रतिलिपि संलग्न गरी तपाईंको । जानकारीको नमितित यो सूचना पठाइएको छ । सो मुद्दामा आफ्नो सबुत प्रमाण लई यस । अदालत/कार्यालयमा मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र तपाईं आफैं उपस्थति हुन आउनु होला । वा कानून बमोजमि आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारसि पठाउनु होला अन्यथा यस विषयमा । कानून बमोजमि हुनेछ । संवत् साल महिना गते रोज का दिन अदालतको छाप । र मेरो दस्तखतबाट यो सूचना जारी भयो । (अदालतको छाप) । आदेश बमोजमि । दस्तखत । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको । अनुसूची-२३ । (दफा २१५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा । अदालत । एकल/संयुक्त इजलास । माननीय न्यायाधीश । फैसला । मुद्दा नं. । रजिष्ट्रेसन/कोड नं. ।

आदेश बमोजमि । दस्तखत । मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । मति २०७६ । ०४ । २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको । अनुसूची-२३ । (दफा २१५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा । अदालत । एकल/संयुक्त इजलास । माननीय न्यायाधीश । फैसला । मुद्दा नं. । रजिष्ट्रेसन/कोड नं. । को छोरा/छोरी को पति/पत्नी जलिला पुनरावेदक/ । नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. बस्ने वर्ष बादी/प्रतवादी । को । वरिद्ध । को छोरा/छोरी को पति/पत्नी । जलिला नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. बस्ने वर्ष प्रत्यर्थी/बादी/ । को प्रतवादी । मुद्दा : । शुरु/पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने अदालत/निकाय : । शुरु फैसला भएको मति: । पुनरावेदन परेको मति: । तथ्य खण्ड । १. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य : । (मुद्दाको तथ्य, शुरु फैसला र पुनरावेदनको व्यहोरा उल्लेख गर्ने) । २. प्रत्यर्थी झिकाएको भए आदेश : । (संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने) । ३. प्रमाण बुझेको भए सो को विवरण : । (संक्षिप्त व्यहोरा उल्लेख गर्ने) । ठहर खण्ड । ४. पुनरावेदन जकिरि र अदालतबाट नर्णय गर्नु पर्ने विषय (बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने) । (क) । (ख) । ५. अदालतको ठहर, सो को आधार र सम्बद्ध कानून : । ६. अन्य आवश्यक विवरण : । तपसलि खण्ड । १. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (अदालती शुल्क, वगि, क्षतिपूर्ति आदी) : । २. पुनरावेदन सम्बन्धी विषय : । ३. अन्य आवश्यक विषय : । (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत) । (न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत) । फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने । कर्मचारीको नाम : । फैसला मति: । फैसला प्रमाणीकरण भएको मति: । अदालतको छाप । अनुसूची-२४ । (दफा २३५ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) । फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षलाई उपस्थति हुन जारी गरेको । म्यादको ढाँचा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी । जलिला गा.पा./न.पा. वडा नं. बस्ने । का नाउँमा जलिला अदालतबाट जारी भएको मति २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । पन्ध्र दिन म्याद । बादी र प्रतवादी भएको मुद्दामा । अदालतबाट मतिमा (के गर्ने गरी अन्तमि । फैसला भएको छ सोही विवरण संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्ने) गर्ने गरी अन्तमि फैसला भएकोले सो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि उपस्थति हुन यो म्याद जारी गरिएको छ । तपाईंले यो । म्याद बुझलिएको वा कानूनको रीत पुर्‍याई टाँस भएको मतिलि बाटाका म्याद बाहेक मति २०७५ ।

०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । पन्ध्र । दनिभतिर यस अदालतमा आफैँ उपस्थति हुन आउनु वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा वारसि मुकरर । गरी पठाउनु होला । म्यादभतिर अदालतमा उपस्थति हुन नआए कानून बमोजमि हुनेछ । सम्बन्धति कर्मचारीको, - । दस्तखतः । नामः । पदः । इतिसिम्बत् २० साल महनि गते रोज शुभम् । अनुसूची-२५ । (दफा २३८ को उपदफा (९) सँग सम्बन्धति) । चलन चलाउने घर/पसलको ताल्चा खोली दनिको लागिजारी गरिएको म्यादको ढाँचा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जलिला गा.पा. /न.पा. वडा नं. । बस्ने वर्ष का नाउँमा जलिला अदालतबाट जारी भएको सात दनि म्याद । बादी र प्रतविदी भएको मुद्दामा अदालतबाट । मतिमा चलन चलाई दनि गरी अन्तमि फैसला भएकोमा यस अदालतबाट डोर । खटिई चलन चलाई दनि जाँदा जलिला गा.पा. /न.पा. वडा नं. । क.निं मा बनेको घर/पसलमा ताल्चा लागिराखेको र सो ताल्चा खोल्नको लागिसो । घर/पसलको धनी तपाई उपस्थति हुन नआउनु भएकोले सो घर/पसलको ताल्चा खोली दनिको ।

लागियो सात दनि म्याद यस चलन चलाउनु पर्ने घर/पसलमा टाँस गरिएको । छ । यो म्याद टाँस भएको मतिलि मतिरि २०७५ । ०५ । ०१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा संशोधति । सात दनिभतिर सो घर/पसलको ताल्चा खोली दनि होला । सो । म्यादभतिर ताल्चा नखोलेमा अदालतबाट डोर आई ताल्चा खोली सो घर/पसल चलन चलाई । दडिनेछ । यस वषियमा पछतिपाईको कुनै उजुर लाग्ने छैन । सम्बन्धति कर्मचारीको, - । दस्तखतः । नामः । पदः । इतिसिम्बत् २० साल महनि गते रोज शुभम् । अनुसूची-२६ । (दफा २४१ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । अंश छुट्ट्याउनको लागिहाजरि नहुने अंशयारको नाउँमा जारी हुने म्यादको ढाँचा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जलिला गा.पा./न.पा. वडा नं. बस्ने । वर्ष का नाउँमा जलिला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दनि म्याद । बादी र प्रतविदी भएको मुद्दामा अदालतबाट । मतिमा अंशबण्डा गरी दनि गरी अन्तमि फैसला भएकोमा सो फैसला बमोजमि । अंश छुट्ट्याई दनिको लागिअरु अंशयार यस अदालतमा हाजरि रहेको तर तपाई हाजरि नहुनु । भएकोले कानून बमोजमि अंशबण्डा गरी आफ्नो भागको अंश बुझी लनि आउनको लागियो म्याद । जारी गरिएको छ । यो म्याद बुझलिएको वा कानूनको रीत पुर्खाई टाँस भएको मतिलि बाटाका । म्याद बाहेक पन्ध्र दनिभतिर अदालतमा आफैँ उपस्थति हुन वा आफ्नो वारसि वा कानून व्यवसायी । मुकरर गरी पठाउनु होला । तपाई उपस्थति नभए तपाई समेत सबै अंशयारलाई राखी एकै । पटक अंश छुट्ट्याई बण्डा गरिनेछ । तपाई उपस्थति हुन नआए आफूलाई नराखी बण्डा छुट्ट्याई । असल कमसल पयो वा घटी बढी भयो भनी पछि कुनै कसिमिको उजुरी गर्न पाइने छैन । सम्बन्धति कर्मचारीको, - । दस्तखतः । नामः । पदः । इतिसिम्बत् २० साल महनि गते रोज शुभम् । अनुसूची-२७ । (दफा २४१ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धति) । अंश दनि वा अंशबण्डा हुने सम्पत्तजिमिमा राख्ने व्यक्तिका । नाममा जारी भएको म्यादको ढाँचा । को छोरा/छोरी/पति/पत्नी जलिला गा.पा./न.पा. वडा नं. बस्ने । वर्ष का नाउँमा जलिला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दनि म्याद । बादी र प्रतविदी भएको मुद्दामा । अदालतबाट मतिमा अंशबण्डा गरी दनि गरी अन्तमि फैसला । भएकोमा सो फैसला बमोजमि अंशबण्डा छुट्ट्याई दनिको लागिअदालतबाट डोर खटिई आउँदा । तपाई फेला नपरेको र तपाईका एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तलि समेत फाँटवारी बमोजमिको । सबै सम्पत्तदिखलि नगरेकोले तपाईको घर दैलोमा यो म्याद टाँसी दिएको छ । यो म्याद टाँसेको । मतिलि बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दनिभतिर अदालतमा आफैँ उपस्थति हुन वा आफ्नो कानून । व्यवसायी वा वारसि मुकरर गरी आफ्ना जमिमामा रहेको बण्डा गर्नु पर्ने फाँटवारीमा लेखएका सबै । सम्पत्तदिखाई छुट्ट्याई अंशबण्डा गरी दनि आउनु होला । तपाई पनआउनु भएन र वारसि वा । कानून व्यवसायी पन पठाउनु भएन भने कानून बमोजमि । हुनेछ । सम्बन्धति कर्मचारीको, - । दस्तखतः । नामः । पदः । इतिसिम्बत् २० साल महनि गते रोज शुभम् । अनुसूची-२८ । (दफा २५४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धति) । सरकार बादी हुने देवानी मुद्दा ।